

מכרז מקוון

הזמנה לקבלת הצעות להקמת מתחם גולף
לחכירת מגרש 503 למלונאות (לבניית 200 יח' אכסון מלונאי) והרשאה
לשימוש עבור מגרש הגולף מגרש 502ב'
בפארק התעשיות עומר

היישוב:

עומר

הצעות לרכישת זכויות:

חכירה והרשאה.

ייעוד:

מלונאות, ספורט ונופש

לוח זמנים למכרז:

מועד אחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות
המערכת המקוונת והן הפקדת טופס אישור ההצעה והערבות
בתיבת המכרז במשרדי המרחב) : 3/7/2023.

מכרז מקוון מס' בש/390/2019

מבוא

רישום להשתתפות במכרז ואופן הגשת הצעות:

(1) ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת "ממשל זמין", שם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך יועבר באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה.

(2) על המציעים להקדים ולהגיש ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת, ולהגיש את הערבות באופן פיזי בתיבת המכרז אשר תוצב במשרדי המרחב הרלבנטי, וזאת עד למועד האחרון להגשת ההצעות. על המציע לקחת בחשבון את הזמן הנדרש לשם הגעה אל משרדי המרחב, לרבות, בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך זמן ממושך. לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי, נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במועד.

הצעות אשר לא יקלטו במערכת המקוונת ואשר מעטפה הכוללת את טופס אישור ההצעה והערבות לא תימצא בתיבת המכרז הפיזית במרחב, מכל סיבה שהיא, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תתקבלנה. *הרשות ממליצה לבצע את הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד בשים לב כי עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים הן את הליך הגשת ההצעה המקוונת והן הגשת טופס אישור ההצעה חתום כנדרש והערבות לתיבת המכרזים הפיזית במשרדי המרחב.

(3) לצורך הגשת ההצעה יש לסרוק את כל המסמכים הנדרשים להגשה בהצעה, ולטעון אותם לתוך מערכת המכרזים המקוונת.

מובהר, כי גודל כל קובץ שמבקשים להטעין למערכת לא יעלה על נפח של MB.3.

ניתן לצרף קבצים בפורמט "PDF" בלבד.

(4) מסמכים אשר בהתאם לתנאי המכרז נדרש להגישם במקור, יש לצרף העתקם במערכת המכרזים המקוונת ואת המקור בתיבת המכרזים הפיזית במשרדי המרחב לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות.

(5) בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע אישור על הגשת ההצעה, בציון מספר סימוכין. על המציע להדפיס את האישור, למלא את פרטיו ולחתום עליו, ולהגישו בצירוף הערבות במעטפה סגורה עליה יצוין מספר הסימוכין ומספר המכרז, לתיבת המכרז אשר תוצב במרחב הרלבנטי.

(6) מובהר בזאת, כי במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן במערכת המכרזים המקוונת. תיבת המכרז הפיזית במרחב תיסגר ומערכת המכרזים המקוונת תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות גם אם במועד זה המציע עדיין מחובר למערכת ומצוי בתוכה. על כן, מומלץ למציעים להיכנס למערכת המכרזים המקוונת מספיק זמן מראש כדי שלא לאחר בהגשת ההצעות עקב עיכובים ותקלות שונות, לרבות בתחום המחשוב, וזאת בשים לב כי עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים הן את הליך הגשת ההצעה במערכת המקוונת והן להגיש פיזית את טופס אישור ההצעה והערבות בתיבת המכרזים שבמשרדי המרחב.

(7) מומלץ למציעים לשמור את קובץ ההצעה על גבי המחשב.

(8) מציע אשר יגיש הצעה ויבקש לתקנה, יידרש לעשות זאת באמצעות הגשת הצעה חדשה, קרי: לבצע את הליך הגשת ההצעה מתחילתו (ניתן לעשות שימוש בקובץ אשר שמר המציע על גבי המחשב, במידה ושמר). ההצעה האחרונה אשר נשלחה על ידי המציע היא ההצעה המחייבת. מקום בו מציע הגיש הצעה מתוקנת במערכת המכרזים המקוונת לאחר המועד בו הגיש טופס אישור ההצעה באמצעות התיבה הפיזית, ואולם, תיקון ההצעה אינו דורש ערבות מתוקנת, המציע לא יידרש להמציא טופס האישור בתיבה הפיזית בשנית. במקרה זה הוועדה תראה בטופס אישור ההצעה והערבות שהוגשה כמחייבת לעניין ההצעה האחרונה שהוגשה על ידי המציע.

(9) על מציע אשר הגיש הצעה ומבקש לתקנה, כאמור בסעיף 7 לעיל, לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית.

(10) מציע אשר יהיה מעוניין לבטל את הצעתו לאחר שהוגשה, יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על "בטל הצעה", והשלמת הפרטים הנדרשים לצורך השלמת הליך הביטול. יובהר – המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

(11) לצורך קבלת **סיוע טכני** בכל הקשור להגשת ההצעות ניתן לפנות למוקד הטכני בטלפון 073-3429900 בימים א' עד ה' בין השעות 09:00-14:00. ולמוקד הטלפוני של רשות מקרקעי ישראל במספר 5575 * . ביום האחרון להגשת ההצעות יינתן מענה עד לשעה 10:00 בלבד.

(12) לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במערכת המכרזים המקוונת או להגיש את המעטפה לתיבת המכרז הפיזית במועד.

(13) על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

תוכן סעיפי המכרז:

1. הזמנה לקבלת הצעות ופרטי המתחם
2. היבט תכנוני ופיזי
3. מסלול המכרז
4. תנאים נוספים
5. תשלומים
6. הגשת הצעה, מועד אחרון להגשת הצעה (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן הפקדת טופס אישור ההצעה והערבות בתיבת המכרז במשרדי המרחב), תקופת ההצעה
7. הפקדת ערבויות בצורך טופס אישור הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת
8. בחירת זוכה במכרז
9. תנאים להתקשרות עם הזוכה
10. הפרות וסעדים
11. שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז
12. תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז

נספחים:

נוסח הסכם הרשאה	<u>נספח א'</u>
נוסח הסכם פיתוח והסכם חכירה	<u>נספח ב' 1 + ב' 2</u>
חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960	<u>נספח ג'</u>
נוסח ערבות לקיום הצעה (ערבות הצעה)	<u>נספח ד'</u>
נוסח הסכם תשתית שייחתם עם החברה המפתחת- יועלה בהמשך לאתר רמ"י.	<u>נספח ה'</u>
מכתב החברה המפתחת ומכתב רמ"י- יועלה בהמשך לאתר רמ"י.	<u>נספח ו' 1 + 2</u>
מכתב הרשות המקומית בדבר אגרות והיטלים.	<u>נספח ז'</u>
תקנון התכנית ותשריטי המגרשים.	<u>נספח ח'</u>
נספחי משרד התיירות - יועלה בהמשך לאתר רמ"י.	<u>נספח ט'</u>
מכתב רשות העתיקות - יועלה בהמשך לאתר רמ"י	<u>נספח י'</u>
מכתב הוועדה המקומית מיום 9/1/2022.	<u>נספח יא'</u>

1. הזמנה לקבלת הצעות

א. רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" או "רמ"י") ומשרד התיירות מזמינים בזאת הצעות להקמת מיזם/מתחם גולף בישוב עומר עפ"י תכנית 614-0635524 על הוראתיה ונספחיה. המתחם כולל מגרש גולף ומגרש מלונאי. מיזם הגולף כולל את מגרש 502 ב' (מגרש הגולף) ומגרש 503 (מגרש המלונאות), כמפורט במכרז.

ב. בגין מגרש הגולף יחתם עם הזוכה במכרז הסכם הרשאה, ובגין המגרש המלונאי יחתם הסכם פיתוח ובעקבותיו הסכם חכירה.

ג. התחרות במכרז תהיה על מחיר המוצע עבור שני המגרשים (הגולף והמלונאי) המהווים יחד את "מתחם הגולף", ללא הוצאות פיתוח, ללא אגרות והיטלים וללא מע"מ. ההצעה הזוכה תהווה תמורה כוללת עבור המיזם כולו לתקופה של 49 שנה.

ד. לשם הפרדה ההסכמית (הסכם פיתוח עבור המגרש המלונאי והסכם הרשאה עבור מגרש הגולף) יוגדר חלקו היחסי של כל מגרש באחוזים כמפורט להלן, ובהתאם ליחס זה תחושב חלוקת התמורה, והיא תהווה את שוויו היסודי של המגרש בכל הסכם.

ה. במגרש 503 המיועד למלונאות יחתם עם הזוכה הסכם פיתוח לתקופה של 72 חודשים (6 שנים). אם יעמוד הזוכה בתנאי הסכם הפיתוח יחתם עם הזוכה הסכם חכירה ל- 49 שנים (כולל תקופת הפיתוח) עם אופציה לתקופה נוספת של 49 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש.

ו. במגרש 502' המיועד להקמת מגרש הגולף, יחתמו עם הזוכה במכרז הסכמי הרשאה מתחדשים לתקופה של 7 שנים (בכפוף לעמידה בתנאי במכרז וההסכמים), וזאת עד לתקופה כוללת של 49 שנים. אחוז התמורה בגין מגרש זה יעמוד על 15.6% מההצעה הזוכה, כאמור בסעיף ד לעיל, והוא יהווה תמורה בגין תקופת ההקצאה הכוללת של 49 שנים.

ז. זכות ההשתתפות במכרז הינה למומלצי משרד התיירות (להלן: "המשרד") בלבד כדלהלן:

את הבקשה לקבלת אישור משרד התיירות יש להגיש בהתאם לתנאים המפורטים בחוברת המכרז ובנספח ט' לגב' אורית מאמא טל': 02-6664378, 02-6664299 פקס: 02-6664453, אגף כלכלה השקעות ותקציב במשרד התיירות רח' בנק ישראל 5, ירושלים עד ולא יאוחר מיום 2/2/2023 בשעה 12:00 בצהריים.

המלצת משרד התיירות תינתן עד ליום 15/6/2023 המלצה זו תצורף להצעה שתוגש למכרז. מובהר בזאת כי הצעה שתוגש ללא אישור משרד התיירות כאמור, תיפסל. המציע יצרף להצעה (באמצעות מערכת המכרזים המקוונת) העתק מנספח ח' 3 ואישור משרד תיירות המקורי (נספח ח'-3) יוגש בתיבת המכרזים הפיזית במשרדי המרחב, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות.

ח. פרטי המגרשים:

מספר מתחם	מספר מגרש	יעוד המגרש	שטח בדונם בערך	מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)	עמודה 1 סה"כ תשלום הוצאות פיתוח לרמ"י בש"ח כנגד קבלה (כולל מע"מ)	גובה ערבות לקיום הצעה בש"ח
1	502ב'	גולף (ספורט ונופש)	1,006	17,353,700	2,962,655	3,814,000
	503	מלונאות (200 יח' איכסון מלונאי)				

- הסכום המופיע בעמודה 1 נכון למדד תשומות הבניה של חודש אפריל 2021 שפורסם ביום 15/5/2021 סכום זה יעודכן בהתאם למדד האחרון הידוע במועד קביעת הזוכה על ידי ועדת המכרזים.

- המגרשים נשוא המכרז מצויים בגוש 100216 חלקה 10 (בחלק) חלקה 14 (בחלק), בגוש 10021601 חלקות 3 (בחלק), 4 (בחלק) ו- 7 (בחלק) ובגוש 10021603 חלקה 1 (בחלק).
- גבולות מגרש 502ב' סומנו גרפית שלא על פי חלוקה סטטוטורית.

2. היבט תכנוני ופיזי**2.1. הוראות תכנוניות וזכויות בנייה**

על המתחם המיועד להקמת מיזם גולף (מגרש גולף ומלונאות) חלה תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 התקפות במועד פרסום המכרז, שהוראותיהן הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

התכנית החלה (התקפה) הינה: 614-0635524 (להלן: "התכנית")

ייעוד המגרשים: "מלונאות, ספורט ונופש" (כמפורט בטבלה לעיל).

- תקנון התכנית ותשריטי המגרשים מצ"ב כנספח ח' לחוברת המכרז.

2.1.1. זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתכנית החלה על המקרקעין נשוא המכרז, ועל פי כל דין, ובהתאם להנחיות שינתנו ע"י הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון המוסמכות.

בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבניה המרביות המוגדרות בתכנית, אם בשל מגבלות התכנית, ואם בשל הנחיות שינתנו על-ידי הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון המוסמכות ו/או משרד התיירות ו/או תנאי חוברת המכרז על נספחיה - יחולו ההוראות המגבילות, והמציע במכרז לא יבוא אל רמ"י ו/או המשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.

2.1.2. המכרז אינו כולל זכויות עתידיות, כמפורט בסעיפים 4.5.1 (ח) לתנאים המיוחדים בהסכם ההרשאה, ובסעיף 4.5.2 (יב) כמפורט בתנאים המיוחדים להסכם הפיתוח.

2.1.3. בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה המקומית חלף היטל השבחה מהרשות עפ"י חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, כל שתחול, לאחר קביעת הזוכה במכרז, תוטל במלואה על הזוכה ללא זכות להשבה מאת הרשות.

2.1.4. א. ידוע למציע כי תכנון ובניית בית המלון במגרש נשוא המכרז יהיו על פי התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירות של משרד התיירות כאמור בנספח ט' על נספחיו.

ב. הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי משרד התיירות כמפורט בנספח ט' על נספחיו לרבות בנספחים ח'4 ו- ח'8, אשר יצורפו להסכם הפיתוח ולהסכם ההסכם החכירה, שיחתמו עם הזוכה במכרז ויהווה חלק בלתי נפרד מהם.

2.1.5. ידוע למציע כי קודם הגשת הבקשה להיתר בניה לחתימת רמ"י ואישור רשויות התכנון, ידרש הזוכה למלא אחר הנחיות משרד התיירות כמפורט בנספח ח'5 ולקבל על כך אישור בכתב.

נוסח אישור משרד התיירות מצורף כנספח ח'6 אשר יוצג לרמ"י יחד עם הבקשה להיתר בניה.

מובהר כי רמ"י תהיה רשאית לאשר או לדחות את הבקשה להיתר בניה, על פי שיקול דעתה ובהתאם לנוהליה.

2.1.6. על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות, לרבות מסמכי התכנית החלה על המגרש על נספחיה, תיק המידע ברשות המקומית, זכויות בניה, גבולות המגרש, שטחים גובלים, קווי בנין, התנאים להוצאת היתר בניה, וכל מידע תכנוני ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי ותנאי המכרז. מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת המכרז משום מצג מחייב מצד רמ"י. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל, והוא לא יבוא אל רמ"י בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין (לרבות טענת הסתמכות על המידע הנ"ל).

2.1.7. המציע מתחייב לבדוק בעצמו ועל חשבונו מול רשויות התכנון המוסמכות הרלוונטיות את כל ההנחיות, ההוראות והתנאים לעניין נתוני התכנון המחייבים למכרז זה לרבות קבלת היתר בניה כדין. הזוכה במכרז לא יחזור אל רמ"י ו/או העירייה ו/או מי מטעמן בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין האמור בסעיף זה.

2.2 מצב המקרקעין

2.2.1. המציע מצהיר כי ראה ובדק את המגרש כולל השטחים התפוסים, מחוברים הקיימים במגרש, המטרדים/ממצאים הקיימים במגרש, לרבות המטרדים/הממצאים ההנדסיים העיליים והתת-קרקעיים, שיפועי הקרקע, טופוגרפיה, מפלסים, דרכי הגישה, ומצב הפיתוח והתוכניות החלות על השטח, וכי יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המטרדים, המפגעים ההנדסיים והתת-קרקעיים, ולא יבוא לרשות בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

2.2.2. במגרש בו קיימים עצים, עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה, בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או הוראות התכנית ו/או כל גורם נדרש אחר, בהתאם לכל דין.

2.2.3. באחריות המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות.

2.2.4. פירוט ממצאים :

ידוע למציע כי ברוב המתחם נטוע יער, עקירתו ו/או העתקתו יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה, בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או פקיד היערות ו/או כל גורם נדרש אחר, בהתאם לכל דין.

ידוע למציע כי בחלק הצפון מערבי של מגרש 502ב' קיימות ערימות פסולת בניין, פינויין יעשה באחריותו של הזוכה ועל חשבונו למקום המורשה לכך כדין. כמו כן מובא לידיעת המציע כי במגרש קיימות דרכים סלולות שאינן סטטוטוריות. על המציע לבדוק הממצאים הנ"ל והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה לרמ"י בעניין זה.

ידוע למציע כי ממגרש 502 בתב"ע התקפה נגרע שטח תפוס בגודל של כ- 28 דונם וכי שטח הסכם ההרשאה יעמוד על 760 דונם בהתאם לתשריט המצורף תחת מסמכי המכרז באתר הרשות (מגרש זה יקרא למען הנוחות מגרש 502ב). ידוע למציע כי הוא לא יכול לנצל את מלוא מגרש 502 בהתאם לגבולותיו בתב"ע וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה לרמ"י בעניין זה. ככל שיתאפשר צרופו של שטח זה בעתיד, לא ידרש המורשה לתשלום נוסף לרמ"י.

מובהר כי פירוט מצב המתחם לרבות המטרדים והמפגעים שפורטו לעיל מובאים למיטב הידיעה, ובגין האמור לא יבוא הזוכה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י אין באמור להוות פירוט כל המטרדים ו/או המפגעים ו/או כל מידע אחר בקשר למתחם, באחריות המציע לבדוק את מצב המתחם בפועל. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות.

2.2.5. המציע מצהיר כי ראה ובדק את המגרש/המתחם/ים כולל השטחים התפוסים, מחוברים הקיימים במגרש מתחם/ים, המטרדים/ ממצאים הקיימים במגרש במתחם/ים, לרבות המטרדים/הממצאים ההנדסיים העיליים והתת-קרקעיים, שיפועי הקרקע, טופוגרפיה, מפלסים, דרכי הגישה, ומצב הפיתוח והתוכניות החלות על השטח, וכי יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המחזיקים, המטרדים, המפגעים ההנדסיים והתת קרקעיים, ולא יבוא לרשות בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

2.2.6. היה והמתחם נשוא מכרז זה הוכרזו ו/או יוכרזו כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקות, יישא הזוכה בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי, פיקוח, חפירות בדיקה וחפירות הצלה במתחם. היקף העבודות יקבע על ידי רשות העתיקות ובהתאם לכל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

2.2.6.1. היקפי הפיקוח, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ"ב יהיו, כפי שייקבעו ע"י רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן: "**חוק העתיקות**"), הוראות התכנית ועל-פי כל דין.

2.2.6.2. הזוכה מתחייב לפעול על-פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום לשחרור השטח לבנייה על חשבונו, במימונו ועל אחריותו בלבד.

2.2.6.3. עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות, נכסי המדינה הם, והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא.

2.2.6.4. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הזוכה לנציג הממשלה, כפי שתיקבע הרשות, על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר עתיקות.

2.2.6.5. הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו ימלאו אחר הוראות אלו.

2.2.6.6. נתגלו עתיקות שגילויין עשוי לגרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הזוכה, תינתן על ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

במידה ושחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה, תשקול הרשות את משך תקופת הביצוע.

2.2.6.7. כל עבודה שתבצע בתת-הקרקע, תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, על חשבונו של הזוכה.

2.2.6.8. הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא, כספיות ו/או אחרות, כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה, בגין התנאים המפורטים לעיל.

2.2.6.9. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובא לידיעת המציעים כי המתחם נשוא המכרז הוכרז כאתר עתיקות. מכתב רשות העתיקות יועלה בהמשך לאתר רמ"י.

2.2.7. הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול, אדמה, אבן, פסולת וכיו"ב שימצאו בשטח המתחם במועד מסירת המתחם לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או מי מטעמו כתוצאה מפיתוח המתחם ו/או במהלך הבנייה, וזאת בהתאם להוראות כל דין, והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת, כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה. ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו.

רמ"י, לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים, ככל שיהיו.

2.2.8. על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה, בהתאם להוראות הדין. הזוכה מתחייב לא לשרוף ולא לקבור כל פסולת שהיא.

2.2.9. המתחם/ים מוקצים במצבם התכנוני, המשפטי והפיזי הנוכחי (AS IS). המציע מצהיר כי ראה את המתחם/ים ואת סביבתם ובדק אותם ואת מצבם מבחינה פיזית, תכנונית, משפטית, והנדסית על כל חלקיהם, ומצא את המתחם מתאימים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למתחם, לרבות טענת ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה.

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות המקומית או חברה מפתחת, יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי בשטחי המתחם טרם מסירתם לזוכה. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת בגין ביצוע עבודות כאמור במתחם טרם קבלתם.

3. מסלול המכרז

3.1. כללי התחרות במכרז

3.1.1. רשאי להגיש הצעה אחת בלבד למתחם כל יחיד או תאגיד אשר קיבל את המלצת משרד התיירות עבור המתחם המפורט בטבלה שבסעיף 1 לעיל.

3.1.2. מציע שיגיש יותר מהצעה אחת, בין אם יחיד ובין אם במשותף, תראה רמ"י, את כל הצעותיו, שלו ושל שותפיו, כפסולות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בני זוג אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד. בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת בין אם כיחידים ובין אם במשותף, תראה רמ"י את כל הצעותיהם כפסולות.

3.1.3. התחרות במכרז תהיה על המחיר המוצע עבור הקרקע בלבד ללא מע"מ וללא הוצאות פיתוח (להלן: "המחיר המוצע"). הצעה מלאה הינה הצעה אשר תכלול את ההצעה שהוגשה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת וטופס אישור הצעה וערבות אשר יוגשו במעטפה סגורה בתיבת המכרז הפיזית במרחב.

3.1.4. ההצעה תהיה עבור המתחם כולו כחטיבה אחת הכוללת את 2 המגרשים המפורטים בטבלה שבסעיף 1. לשם ההפרדה ההסכמית (הסכם פיתוח עבור המגרש המלונאי והסכם הרשאה עבור מגרש הגולף) יוגדר חלקו היחסי של כל מגרש באחוזים כמפורט להלן, ובהתאם ליחס זה תחושב חלוקת התמורה, והיא תהווה את שווי היסודי של המגרש בכל הסכם; מגרש הגולף יהווה 15.6% מהתמורה, והמגרש המלונאי יהווה 84.4% מהתמורה.

3.1.5. המחיר המוצע לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף 1 (עמודה שכותרתה "מחיר מינימום לקרקע בש"ח (לא כולל מע"מ)) (להלן: "מחיר מינימום"), הצעה שתכלול מחיר מוצע נמוך ממחיר המינימום תיפסל ולא תובא במניין ההצעות הכשורות במכרז זה.

מחיר המינימום שפורסם במכרז למתחם חושב באופן הבא:

שומת השמאי X 91% (זכות חכירה) X 50%

המציע לא יוכל לערער על מחיר המינימום.

קביעת הזוכה 3.2

ההצעה שתוכרז כזוכה היא הצעה בה המחיר המוצע עבור הקרקע, ללא תוספת מע"מ וללא הוצאות פיתוח, היא הגבוהה ביותר מבין ההצעות הכשורות (להלן ולעיל: "הזוכה"), וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה ו/או סמכות המקונית לרמ"י ולמשרד בהתאם להוראות המכרז ו/או עפ"י דין.

המציע: 3.3

3.3.1. רשאי להגיש הצעה במכרז זה כל יחיד/ים או תאגיד מומלצי משרד התיירות בלבד.

3.3.2. בכל מקום בו מצוין "מציע" משמע מציע או הצעה משותפת (כהגדרתה בסעיף 6.8) ובהתאם להקשר הסעיף. בכל מקום בו מצוין "זוכה" משמע זוכה או מספר זוכים בהצעה משותפת ובהתאם להקשר הסעיף.

3.3.3. בהצעה משותפת (יותר ממציע אחד) תיעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע במשותף, והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית. במקרה של הפרה או אי-קיום תנאי המכרז ע"י אחד מהשותפים, מתבטלות מאליהן הצעות יתר השותפים ורמ"י

רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו כפיצוי קבוע ומוסכם, בכפוף לתנאי המכרז (סעיף 10 להלן) ולהחכיר את המתחם לאחר.

3.3.4. מציעים קשורים, כגון מציע וחברה בבעלותו, או חברות מהוות חלק מקבוצה אחת כגון חברות אם וחברות בת, חברות שלובות וחברות קשורות אינם רשאים להגיש יותר מהצעה אחת (לחוד או ביחד) במסגרת מכרז זה.

"חברה קשורה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

3.3.5. בני זוג יחשבו כמציע אחד והם אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד.

3.3.6. ככל שהמציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, תהיה ההתקשרות עמו כפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960. הצעה כאמור תוגש באמצעות מיופה כח.

▪ חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960 מצ"ב **כנספח ג'** לחוברת המכרז.

3.3.7. חברה או קבלן העוסקים בביצוע עבודת תשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי התכנית נשוא מכרז זה, יהיו מנועים מלהשתתף במכרז זה.

4. תנאים נוספים

4.1. תנאים לסיום הבנייה

ידוע לזוכה כי עליו להשלים את הבניה בתוך התקופה הנקובה בהסכם הפיתוח. בקשה למתן אורכת מועדים להשלמת הבניה, כפופה לאמור בפרק משנה 5.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (או כל תיקון שיבוא במקומו).

4.2. התחייבות הזוכה לרישום זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין לאחר פרצלציה (חלוקה)

ידוע למציע כי ככל והקרקע נשוא המכרז עברה חלוקה (פרצלציה) והחלוקה נרשמה בלשכת רישום המקרקעין, על הזוכה יהיה לחתום מיד לאחר החתימה על הסכם החכירה (או מיד לאחר רישום הפרצלציה, במקרה בו פרצלציה נרשמה לאחר שהיזם חתם על הסכם החכירה) על שטרי שכירות ולבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם רישום השכירות על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

ידוע לזוכה, כי הוא לא יקבל כל שירות מרמ"י קודם חתימה על שטרי השכירות ורישום השכירות בלשכת רישום המקרקעין.

כן ידוע לזוכה, כי רמ"י לא תבצע כל פעולת רישום בספריה, ובכלל זה, התחייבות לרישום משכנתא, הערת האזהרה, העברת זכויות. פעולות אלו ככל שתידרשנה, תתבצענה ע"י הזוכה בלשכת רישום המקרקעין.

4.3. מגבלות על העברת זכויות

ידוע למציע כי רמ"י לא תאפשר העברת זכויות, בשום שלב שהוא, באחד מהמגרשים נשוא המכרז ו/או בחלק מסוים מהם. העברת זכויות, ככל ותאושר, תעשה ביחס לשני המתחמים כחטיבה אחת או בחלק יחסי (במושע), והכל כמפורט בתנאים המיוחדים להלן.

4.4. איסור תיאום הצעות

המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו או להיחשף להצעתו של מציע אחר, לרבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה. הצעה שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה, תיפסל, והרשות רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה, בכפוף לסעיף 10 להלן.

4.5. תנאים מיוחדים**4.5.1 תנאים מיוחדים עבור מגרש 502' (מגרש הגולף) מהווים תנאים יסודיים בהסכם הרשאה שהפרתם מהווה הפרה יסודית של ההסכם:**

- א. ידוע למורשה כי זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות וכל הוראות הבניה הנדרשות לקבלת היתרי בניה הינן בהתאם לתקנון תב"ע 614-0635524 לרבות סעיף 6 להוראות התכנית.
- ב. ידוע למורשה כי משטח מגרש 502 בתב"ע התקפה נגרע שטח תפוס בגודל של כ- 28 דונם וכי שטח הסכם ההרשאה יעמוד על 760 דונם בהתאם לתשריט המצורף תחת מסמכי המכרז באתר הרשות (המגרש שנוצר יקרא למען הנוחות מגרש 502ב). ידוע למורשה כי הוא לא יכול לנצל את מלוא מגרש 502 בהתאם לשטחו וגבולותיו בתב"ע התקפה וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה לרמ"י בעניין זה. יצוין, כי ככל שיתאפשר צרופו של שטח זה בעתיד, לא ידרש המורשה לתשלום נוסף לרמ"י.
- ג. ידוע למורשה כי המגרש מיועד להקמת מתחם הגולף בלבד וכי לא יוכל, הוא או מי מטעמו, ליזום שינוי יעוד ו/או שימוש במתחם למטרה אחרת. במקרה של שינוי יעוד ו/או שימוש יבוטל ההסכם והקרקע תושב לרמ"י.
- ד. ידוע למורשה כי ככל ומתחם הגולף לא יפותח, יוקם ויופעל הדבר יהווה הפרה יסודית של הסכם זה (הגולף) והפרה של הסכם הפיתוח בגין המגרש המלונאי ורמ"י תהא רשאית להביא ההסכמים לביטול בהתאם להוראותיהם ונהלי הרשות שיהיו תקפים באותה העת. היזם לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בעניין זה.
- ה. תשומת לב המורשה למסמך הנחיות תכנון לבינוי ולפיתוח מגרש הגולף מטעם הוועדה המקומית, מיום 09.01.22 המצורף כנספח י' לחוברת המכרז. בהקשר זה, עמדת הוועדה המקומית עומד כי לא יינתן היתר בנייה לפחות מ- 18 מסלולי גולף. ככל ותידרש התאמה סטטוטורית כלשהי לעניין זה, לרבות תיקון התכנית, הדבר הינו באחריות המורשה ועל חשבוננו והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית או אחרת לרמ"י. באחריות המורשה לבדוק המצב התכנוני אל מול הוועדה המקומית מבעוד מועד.
- ו. ידוע למורשה כי אישור תכנית בינוי ופיתוח על ידי מוסדות התכנון המוסמכים מהווה תנאי להגשת בקשות להיתרי בניה. על התכנית להיות מתואמת ומאושרת על ידי משרד התיירות כמפורט בסעיף 6.1 ז' להוראות התכנית ולהנחיות תכנון לבינוי ולפיתוח מגרש הגולף שניתנו ע"י הוועדה המקומית כמפורט לעיל.
- ז. ידוע למורשה כי עם הזוכה במכרז ייחתמו שני הסכמים נפרדים (הסכם פיתוח למלונאות והסכם הרשאה לגולף) אך שני ההסכמים מהווים מיזם אחד על כל המשתמע מכך כמצוין בחוברת המכרז. . ככל שבחלוף 7 שנים ממועד החתימה על חוזה חכירה ביחס למגרש המלונאי, ובתנאי שמומשה מטרת ההקצאה, יאושר לחוכר לשנות את ייעודו של המגרש המלונאי, כמפורט בתנאי מיוחד 4.5.2 ח' מטה, יוחזר מגרש הגולף לרמ"י ללא כל טענה ו/או דרישה של המורשה בעניין זה. יובהר, כי בכל מקרה במהלך 7 השנים הראשונות ממועד החתימה על חוזה החכירה ביחס למגרש המלונאי, מגרש המלונאות לא יכול להתקיים ללא מגרש הגולף.
- ח. ידוע למורשה כי המכרז אינו כולל זכויות עתידיות וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל אפשרות לשנות את הוראות התכנית המפורטת או ליזום הקלה ו/או תוספת בניה ו/או שינוי ניצול מכל סוג שהוא מעבר לקיבולת הבניה המותרת על פי התכנית הן של שטחים עיקריים והן של שטחי שירות, פרט להתאמה ספציפית ככל ותידרש כאמור בתנאי ה' לעיל.

ט. ידוע למורשה כי רמ"י לא תאפשר העברת זכויות, בשום שלב שהוא, באחד מהמגרשים בלבד (גולף ומלונאות) ו/או בחלק מסוים בכל אחד מהמגרשים. העברת זכויות, ככל שתאושר, תעשה ביחס לשני המגרשים כחטיבה אחת. העברת זכויות כאמור, תחייב את עמידת מקבל הזכויות בתנאי המכרז וההסכמים, לרבות תנאי הסף וקבלת המלצה מתאימה ממשרד התיירות והכל בהתאם להחלטות המועצה ונהלי הרשות שיהיו תקפים באותה העת.

י. ידוע למורשה כי תנאי לחתימה על הסכם חכירה ביחס למגרש המלונאי הינו בין היתר פיתוחו, הקמתו והפעלתו של מתחם הגולף, על 18 מסלולים.

יא. בתום תקופת ההרשאה יחודש הסכם ההרשאה לתקופה נוספת בת 7 שנים וכך הלאה, עד לסיום תקופת החכירה הנקובה בהסכם החכירה וזאת בתנאי שהמגרש משמש לייעודו המקורי ובכפוף לכך שימולאו תנאי הסכם ההרשאה, הפיתוח והחכירה.

יב. באחריות המורשה לפנות לרשות בכתב בבקשה לחידוש תקופת ההרשאה לפחות 6 חודשים לפני סיום תקופת ההרשאה.

יג. ידוע למורשה כי יהיה עליו לדאוג בעצמו להקצאת מכסות המים הנדרשות לפעילות הגולף אל מול הגורמים הרלבנטיים בהקשר זה. כמו כן, על היזם לדאוג לחניה במתחם בהתאם לתקן חניה ארצי ועל פי כל דין.

יד. ידוע למורשה כי בחלק מהשטח נשוא המכרז קיימות תביעות בעלות מס' 57/י-97. בנוסף ומבלי לגרוע ידוע ליזם כי ככל שינוהלו הליכי ברור תביעות הבעלות, הם ינוהלו במלואם על ידי הרשות מקרקעי ישראל ועל חשבונה. אם תיקבע ערכאה משפטית מוסמכת בפסק דין, כי לתובע הבעלות, קיימת זכות להירשם כבעלים ולפיכך הוא זכאי לפיצוי בגין השטח נשוא המכרז, תשלם רמ"י לתובע הבעלות את הפיצוי שייקבע בהתאם לפסק הדין.

טו. ידוע למורשה כי ברוב המגרש נטוע יער. עקירתו ו/או העתקתו יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונם של המורשה, בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או פקיד היערות ו/או כל גורם נדרש אחר, בהתאם לכל דין. כמו כן, בחלק הצפון מערבי של המגרש קיימות ערימות פסולת בניין, פינויין יעשה באחריותו של הזוכה ועל חשבונם למקום המורשה לכך כדין. כמו כן קיימות דרכים סלולות שאינן סטטוטוריות, על המורשה לבדוק את כלל הממצאים כאמור והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה לרמ"י בעניין זה.

טז. ידוע למורשה כי חלק מהמגרש הוכרז כאתר עתיקות בהתאם למכתב רשות העתיקות המצורף תחת מסמכי המכרז. על המורשה לפעול בתיאום מול רשות העתיקות ועל פי האמור במכתבה.

יז. ידוע למורשה כי רמ"י לא תקנה זכות בעלות במקרקעין נשוא ההסכם.

יח. ידוע למורשה כי לא תותר כל בנייה בשטח ההרשאה, למעט אזורי ישיבה וצפייה בתחרויות לרבות מצללות, מתקני ספורט נופש ומשחק, פיסול סביבתי ומבנה שירותים, כמפורט בהוראות התכנית.

4.5.2 תנאים מיוחדים עבור מגרש 503 (מלונאות) המהווים תנאים יסודיים בהסכם הפיתוח שהפרתם מהווה הפרה יסודית של הסכם הפיתוח:

א. ידוע ליזם כי זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות וכל הוראות הבניה הנדרשות לקבלת היתרי בניה הינן בהתאם לתקנון תב"ע 614-0635524 לרבות סעיף 6 להוראות התכנית.

ב. ידוע ליזם כי אישור תכנית בינוי ופיתוח על ידי מוסדות התכנון המוסמכים מהווה תנאי להגשת בקשות להיתרי בניה. על התכנית להיות מתואמת ומאושרת על ידי משרד התיירות כמפורט בסעיף 6.1 ז' להוראות התב"ע.

ג. ידוע ליזם כי עם הזוכה במכרז ייחתמו שני הסכמים נפרדים (הסכם פיתוח למלונאות והסכם הרשאה לגולף) אך שני החוזים מהווים מיזם אחד על כל המשתמע מכך כמצוין בחוברת המכרז. ככל שבחלוף 7 שנים ממועד החתימה על חוזה חכירה, ובתנאי שמומשה מטרת ההקצאה, יאושר לחוכר לשנות את ייעודו של המגרש המלונאי, כמפורט בתנאי מיוחד ח' מטה, יוחזר מגרש הגולף לרמ"י ללא כל טענה ו/או דרישה של החוכר בעניין זה. יובהר, כי בכל מקרה במהלך 7 השנים הראשונות ממועד החתימה על חוזה החכירה ביחס למגרש

המלונאי, מגרש המלונאות לא יכול להתקיים ללא מגרש הגולף.

- ד. ידוע ליזם כי ככל ומתחם הגולף לא יפותח, יוקם ויופעל יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה (מלונאות) ורמ"י תהא רשאית להביא את ההסכם לביטול בהתאם להוראות ההסכם ונהלי הרשות שיהיו תקפים באותה העת. היזם לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בעניין זה.
- ה. היזם מתחייב לעמוד בלוח הזמנים לביצוע המיזם כמפורט בהסכם הפיתוח. יודגש כי בתוך 72 חודשים מהמועד הקובע (יום אישור ועדת המכרזים) - תושלם בניית המיזם בהתאם להסכם הפיתוח ונהלי רמ"י. בקשה לארכה להשלמת הבניה מעבר לתקופה האמורה כפופה לאמור בפרק 5.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (או כול תיקון שיבוא במקומו), ולנהלי רמ"י התקפים באותה עת וכן לקבלת המלצה מתאימה ממשרד התיירות.
- ו. ידוע ליזם כי רמ"י לא תחתום על היתר בניה למלון טרם פיתוח של לפחות 50% משטח מגרש הגולף (9 גומות), ובכפוף לאישור הועדה המקומית ומשרד התיירות.
- ז. ידוע ליזם כי לא יותר שינוי יעוד, לרבות שינוי מטרת ההקצאה, אלא לאחר 7 שנים מיום החתימה על הסכם החכירה ובלבד שמומשה מטרת ההקצאה במלואה. בקשה לשינוי יעוד כאמור, תוגש לרמ"י ולמשרד התיירות במקביל. רמ"י תהא רשאית לאשר או לדחות הבקשה בהתאם לשיקול דעתה. בכל מקרה, וכמפורט לעיל, לא יותר שינוי יעוד ביחס למגרש הגולף ומגרש זה יוחזר לרמ"י ככל ויאושר שינוי יעוד כאמור.
- ח. ידוע ליזם כי לאחר שהשלים את המוטל עליו כמתחייב במכרז, בין היתר, חתימה על-גבי הסכם פיתוח עם רמ"י בצירוף נספח ח'-4 לנספח ו' של משרד התיירות ("הצהרת התחייבות היזם שיהוו חלק מהסכם הפיתוח"), יפנה היזם לקבלת המלצת משרד התיירות לבקשה להיתר בניה (נספחים ח'5 ו-ח'6 לנספח ו').
- ט. מובהר כי המלצת משרד התיירות לא תחייב את הרשות, והיא תהא רשאית לאשר או לדחות את הבקשה להיתר בנייה, על פי שיקול דעתה ובהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי הרשות.
- י. ידוע ליזם כי המכרז אינו כולל זכויות עתידיות. כל תוספת ניצול מכל סוג שהוא מעבר לקיבולת הבניה המותרת על פי התכנית הן של שטחים עיקריים והן של שטחי שירות ו/או שימוש חורג מהסכמי החכירה ו/או שינוי בגודל המגרש מסיבה כלשהי כפופים לאישור מראש ובכתב של רמ"י ומשרד התיירות. ככל שיאושרו זכויות נוספות, יחויבו אלו בתשלום נוסף לרמ"י עפ"י שומה פרטנית ובשיעור שיהיה מקובל עפ"י החלטות מועצה שיהיו תקפות באותה עת, בין אם מדובר על תוספת ניצול, הקלות, שינוי תכנית מפורטת או כל שינוי אחר לרבות תשלום הוצאות פיתוח.
- יא. ידוע ליזם כי רמ"י לא תאפשר העברת זכויות, בשום שלב שהוא, בין בתקופת הסכם הפיתוח ובין בתקופת הסכם החכירה, באחד מהמגרשים בלבד (גולף ומלונאות) ו/או בחלק מסוים בכל אחד מהמגרשים. העברת זכויות, ככל שתאושר, תעשה ביחס לשני המגרשים כחטיבה אחת או בחלק יחסי (במושע). מובהר בזאת, כי העברת זכויות בטרם חלפו 7 שנים מיום החתימה על הסכם החכירה, תהא בכפוף לכך שמקבל הזכויות יעמוד בכל התנאים והוראות שבהסכם החכירה, לרבות תנאי הסף אשר נקבעו במכרז ובכלל זה קבלת המלצת מתאימה ממשרד התיירות, והכול בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונהלי רמ"י שיהיו תקפים באותה עת.
- יב. ידוע ליזם כי תנאי לחתימה על הסכם חכירה הינו הקמה של מינימום 100 יח' אכסון מלונאיות ופיתוחו, הקמתו והפעלתו של מתחם הגולף, על 18 מולוליו. בנוסף, מעבר להסכם חכירה יותנה בעמידת היזם בתנאים הפיזיים של משרד התיירות, בקבלת המלצה מתאימה מהמשרד ובמילוי יתר תנאי המכרז ותנאי הסכם הפיתוח.
- יג. בכפוף למילוי תנאי המכרז ותנאי הסכם הפיתוח וההרשאה במלואם, ייחתם עם היזם הסכם חכירה לתקופה של 49 שנה (כולל תקופת הפיתוח), עם אופציה לתקופת חכירה נוספת של 49 שנה עפ"י התנאים שיהיו נהוגים ברמ"י במועד חידוש הסכם החכירה.

יד. ידוע ליזם כי עליו למלא אחר כל תנאי משרד התיירות כמפורט בנספח ט'.

טו. על היזם לדאוג לחניה במתחם בהתאם לתקן חניה ארצי ועל פי כל דין.

טז. ידוע ליזם כי בשטח נשוא המכרז קיימת תביעת בעלות מס' 57/י. בנוסף ומבלי לגרוע ידוע ליזם כי ככל שינוהלו הליכי ברור תביעת הבעלות, הם ינוהלו במלואם על ידי הרשות מקרקעי ישראל ועל חשבונו. אם תיקבע ערכאה משפטית מוסמכת בפסק דין, כי לתובע הבעלות, קיימת זכות להירשם כבעלים ולפיכך הוא זכאי לפיצוי בגין השטח נשוא המכרז, יישלם רמ"י לתובע הבעלות את הפיצוי שייקבע בהתאם לפסק הדין.

יז. ידוע למורשה כי ברוב המגרש נטוע יער. עקירתו ו/או העתקתו יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המורשה, בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או פקיד היערות ו/או כל גורם נדרש אחר, בהתאם לכל דין.

יח. ידוע למורשה כי חלק מהמגרש הוכרז כאתר עתיקות בהתאם למכתב רשות העתיקות המצורף תחת מסמכי המכרז. על המורשה לפעול בתיאום מול רשות העתיקות ועל פי האמור במכתבה.

יט. ידוע ליזם כי רמ"י לא תקנה זכות בעלות במקרקעין נשוא ההסכם.

היזם מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כלפי רמ"י בכול הכרוך בטיב העבודות או לוחות הזמנים, וככל שיהיו לו טענות בעניין זה הוא מתחייב שלא להפנות אותן כלפי רמ"י.

היזם מצהיר כי בדק, שקל והעריך את כל הנתונים הרלבנטיים, והוא מתחייב שלא יבוא בכל דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי רמ"י ו/או משרד התיירות ו/או מועצה המקומית עומר ו/או כל גורם רלבנטי אחר בגין תנאים אלה, לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי הרשות ו/או מי מטעמה בגין התנאים המפורטים לעיל.

ידוע ליזם כי חוברת המכרז בש/390/2019 על נספחיה (לרבות תנאי משרד התיירות) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם.

5. א. תשלומים

5.1. כללי

5.1.1 סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע בהתאם למפורט בטבלה שבסעיף 1 ובתנאי המכרז הינם, בין היתר, תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ובמקרה של איחור כלשהו תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת.

5.1.2 הסכם ההרשאה והסכם הפיתוח יחתמו עם הזוכה, אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרז (לפי העניין), ובכללם תשלום מלוא התמורה בגין הקרקע ותשלום מלוא הוצאות הפיתוח, כמפורט בטבלה שבסעיף 1 ובתנאי המכרז והעמדת ערבויות (ככל שנדרש), כמפורט בסעיף 7 לחוברת המכרז.

5.1.3 הזוכה (או מיופה כוחו) יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות לצורך קבלת שוברי תשלום.

5.1.4 מניין הימים לתשלום יספר ממועד אישור ועדת המכרזים על הזוכה במכרז (להלן: "אישור ועדת מכרזים").

5.1.5. יובהר כי במידה ותום מועד התשלום הרלוונטי לרמ"י חל בימים בהם אין קבלת קהל, או בימים בהם משרדי רמ"י יהיו סגורים, יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש כי יש בידו שובר מעודכן ונכון למועד התשלום.

5.1.6. כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ"י, חל בימים בהם אין פעילות בנקאית במשק, תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית. ימים בהם מתקיימת פעילות בנקאית חלקית, ייחשבו לעניין זה כימים בהם יש פעילות בנקאית במשק.

5.1.7. לידיעת המציע/הזוכה, ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע התשלום בפועל ישנתה שיעור המע"מ, יידרש הזוכה לבצע את כל התשלומים הנדרשים בחוברת המכרז, בהתאם לשיעור המע"מ החדש.

5.2. תנאי תשלום עבור הקרקע (להלן: "התמורה")

5.2.1. מימוש הפיקדון והשלמת התמורה, בתוספת מע"מ.

5.2.1.1. עם אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז (להלן: "אישור ועדת מכרזים") תממש הרשות את הפיקדון לקיום ההצעה כהגדרתו בסעיף 7, וזאת כתשלום ראשון על חשבון התמורה.

5.2.1.2. במידה וסכום הפיקדון שמומש על ידי הרשות קטן מסכום התמורה, בתוספת מע"מ, יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה, בתוספת מע"מ, וזאת תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים.

5.2.1.3. ככל שהזוכה לא ישלים תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים את מלוא התשלום בגין התמורה עבור הקרקע, בתוספת מע"מ, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה הרשות רשאית לחלט את הפיקדון (בסך הנקוב בטבלה לעיל שבסעיף 1), וזאת בכפוף לסעיף 10.2 להלן.

5.2.1.4. למען הסר ספק - לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום התשלום בפועל.

5.3. עבודות התשתית והפיתוח, גובה ערבות לאי גרימת נזקים:

5.3.1. ידוע למציע כי עבודות הפיתוח והתשתית מבוצעות על ידי המועצה המקומית עומר (להלן: "הרשות המקומית") (להלן: "החברה המפתחת"). כמפורט בנספח ה' לחוברת המכרז.

המציע מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כלפי רמ"י בכל הכרוך בטיב העבודות או לוחות הזמנים שמבוצעות על ידי החברה, וככל שיהיו לו טענות בעניין זה הוא מחייב שלא להפנות אותן כלפי רמ"י.

ידוע למציע כי הרשות המקומית התחייבה לקזז את היטלי הפיתוח החלים או אשר יחולו על המגרשים וזאת בהתאם למפורט במכתב הקיזוז המצורף כנספח ז' לחוברת המכרז.

הזוכה מצהיר כי אין לו והוא לא יבוא בכל טענות ו/או תביעות כלפי רמ"י בכל הכרוך בביצוע עבודות התשתית והפיתוח, לרבות טיב העבודות, לוחות הזמנים או כל טענה אחרת הכרוכה או נובעת מעבודות התשתית והפיתוח.

5.3.2. הסכום הנקוב בטבלה לעיל בעמודה 1 מציג את סך תשלומי היזם לרמ"י, הסכום כולל מע"מ כנגד תשלום זה יקבל הזוכה קבלה שאיננה חשבונית מס ולא יוכל לנקות מס כתוצאה מהתשלום. סכום זה צמוד למדד הבניה.

הסכומים האמורים צמודים למדד תשומות הבניה לחודש אפריל 2021 (שפורסם ביום 15/5/2021) ויעודכנו בהתאם למדד האחרון הידוע במועד אישור וועדת המכרזים.

ידוע למציע כי יהיה עליו להמציא ערבות בנקאית לרשות המקומית/חברה מפתחת כמצוין בטבלה שלהלן לאי גרימת נזקים, סכום הערבות הינו 5% מערך התשתיות הצמודות:

מתחם	גובה ערבות לאי גרימת נזקים בש"ח (כולל מע"מ)
1	148,132 ש"ח

5.3.3. תנאי תשלום הוצאות פיתוח:

הזוכה ישלם לרמ"י תוך 90 יום מיום החלטת ועדת המכרזים בדבר זכיית הזוכה במכרז, את התשלום בגין הוצאות פיתוח עמודה 1 לעיל (סה"כ תשלום הוצאות פיתוח לרמ"י בש"ח כולל מע"מ).

יודגש כי ככל שהזוכה לא ישלם תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים את מלוא התמורה בגין סה"כ הוצאות הפיתוח לרמ"י, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה רמ"י רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה.

5.3.4. החזר הוצאות הפיתוח ליזם בעקבות ביטול עסקה

אם מכל סיבה שהיא לא יעמוד הזוכה בתנאי המכרז וזכייתו תבוטל על ידי ועדת המכרזים, אזי ישיבו רמ"י לזוכה את סה"כ תשלום למשרד ששולם על ידו רק לאחר שהמתחם ישווק מחדש ורמ"י יגבו את סה"כ תשלום למשרד מהזוכה החדש.

5.3.5 ידוע למציע כי סה"כ הוצאות הפיתוח (כמפורט לעיל) יפוצל במספר שוברי תשלום הכוללים מספר חיובי פיתוח בסמלי גביה שונים.

5.3.6 יודגש כי אם בתום 90 יום מיום אישור ועדת המכרזים, לא יתקבל מלוא הסכום עבור סה"כ הוצאות הפיתוח כמפורט לעיל, תפקע זכותו של הזוכה במכרז.

5.3.7. מיסים, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח

5.3.7.1 הזוכה ישא בכל המיסים (כגון מס רכישה) החלים עליו בהתאם לדין.

5.3.7.2 באחריות המציע לבדוק ברשות המקומית ובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי בעניין אגרות, היטלי פיתוח ודמי הקמה, לרבות קיומם של חובות קודמים. מובהר כי הזוכה יישא בכלל החיובים, האגרות, ההיטלים, דמי הקמה והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים ו/או שיחולו על המגרשים נשוא מכרז זה, לרבות חובות עבר לרשות המקומית ותאגיד המים בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה, ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם לדין ולחוקי העזר העירוניים, בכפוף לאמור לעיל. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

5.3.7.3 בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב לתשלום הוצאות פיתוח, דמי הקמה, היטלים ו/או אגרות בגין המגרשים נשוא המכרז, מתחייב הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה לשלם.

5.3.8 הסדרת התחייבות כלפי הגורם המפתח

5.3.8.1 תוך ולא יאוחר מ- 90 יום ממועד אישור וועדת המכרזים, על הזוכה לגשת לחברה המפתחת שכתובתה: מועצה מקומית עומר, רח' רותם 1 (מרכז מסחרי עומר) טל': 08-6911151 בתאום מראש, איש קשר מר דוד רובין, גזבר המועצה 08-6291133 ו/או מר ניסים ניר, מנהל פארק התעשייה עומר ולהסדיר את כל ההתחייבויות החלות על הזוכה במכרז כלפי החברה המנהלת/מפתחת, לרבות הפקדת ערבות וחתימה על הסכם תשתיות.

5.3.8.2 מובהר כי תנאי מוקדם לחתימת הסכם פיתוח עם רמ"י מותנה, בין היתר, בקבלת אישור בכתב מהחברה המפתחת בנוסח המצורף כנספח ו'1 לחוזה התשתית.

5.3.8.3 הסכם התשתיות אשר יחתם על ידי הזוכה במכרז, יחתם על ידי החברה המפתחת ויימסר לזוכה רק לאחר שהזוכה במכרז הסדיר את התחייבויותיו כלפי החברה המפתחת לרבות הפקדת ערבות ושילם לרמ"י את התמורה עבור הקרקע, את סה"כ הוצאות הפיתוח לרמ"י, הפקיד ערבות כמפורט בסעיף 7 וחתם על הסכם פיתוח עם רמ"י. מובהר בזאת כי הסכם תשתיות חתום על ידי החברה המפתחת יימסר לזוכה עם הצגת הסכם פיתוח חתום על ידי רמ"י.

5.3.8.4 הזוכה במכרז לא יחזור אל רמ"י ו/או לחברה המפתחת בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור בסעיף זה.

5.3.8.5 הזוכה במכרז מתחייב לבצע את עבודות הפיתוח והבניה בתחומי המגרש בו זכה ו/או בסביבתו בכפוף ובהתאם לקבוע במסמכי המכרז לרבות בהסכם התשתיות. הזוכה במכרז מאשר שראה ובדק את הסכם התשתיות על תנאיו ונספחיו והוא לא יחזור אל רמ"י ו/או החברה המפתחת ו/או הרשות המקומית ו/או מי מטעמם בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה.

6. הגשת ההצעה, מועד אחרון להגשת הצעות, תקופת ההצעה

הצעה מלאה הינה הצעה אשר תכלול את ההצעה שהוגשה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת וטופס אישור הצעה וערבות אשר יוגשו במעטפה סגורה בתיבת המכרז הפיזית במרחב לרבות המלצת משרד התיירות והפיקדון.

מסמכים אשר בהתאם לתנאי המכרז נדרש להגישם במקור, יש לצרף העתקם במערכת המכרזים המקוונת ואת המקור בתיבת המכרזים הפיזית במשרדי המרחב לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת הצעות.

6.1 טופס אישור הגשת ההצעה חתום על ידי המציע בצירוף הערבות כאמור בסעיף 7 לתנאי המכרז יוכנסו במעטפה סגורה (להלן: "המעטפה") לתיבת המכרז המיועדת למכרז זה במרחב העסקי הרלוונטי. על המעטפה יש לרשום את מספר המכרז ומספר הסימוכין בלבד ללא סימני זיהוי של המציע. יובהר, כי לא יתקבלו הצעות אשר ישלחו בדואר או בפקס.

6.2 ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

6.2.1 טופס אישור הצעה כאמור במבוא לחוברת המכרז (סעיף 4) חתום על ידי כל אחד מיחיד המציע.

- 6.2.2. אישור משרד התיירות להשתתפות במכרז (נספח ח' 3 לחוברת המכרז) במקור.
- 6.2.3. צילום תעודת זהות (כולל הספח המצורף לתעודת הזהות) של כל אחד מיחיד המציע ו/או תעודת רישום תאגיד של כל אחד מיחיד המציע (המסמך שצורף בהגשה במערכת המכרזים המקוונת).
- 6.2.4. ערבות בהתאם להוראות סעיף 7 להלן. (ערבות מקורית שהעתקה צורף בהגשה במערכת המכרזים המקוונת).
- 6.2.5. תאגיד – אישור מורשי חתימה בהתאם להוראות סעיף 6.7 להלן (המסמך שצורף בהגשה במערכת המכרזים המקוונת).
- 6.2.6. חברה קבלנית סרבנית רישום – ערבות להבטחת רישום בהתאם להוראות סעיף 4.5 לעיל. (ערבות מקורית שהעתקה צורף בהגשה במערכת המכרזים המקוונת).
- 6.2.7. מיופה כח - יפוי כוח בהתאם להוראות סעיף 6.9 להלן (יפוי כח מקורי שהעתקו צורף בהגשה במערכת המכרזים המקוונת).
- 6.3. המציע אינו רשאי לשנות בדרך כלשהי את טופס אישור ההצעה ו/או את מסמכי המכרז. כל שינוי בנוסח המקורי של טופס אישור ההצעה ו/או מסמכי המכרז, לרבות הוספה, מחיקה, השמטה, התניה או הסתייגות, יביא לפסילת ההצעה.
- 6.4. הצעת המציע כפי שהוגשה במערכת המכרזים המקוונת, תהא סופית ובלתי מותנית, והמציע יהא מנוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לביטול העסקה. יובהר כי הצעה או עדכון להצעה או ביטול הצעה אשר תמצא בתיבת המכרז הפיזית מבלי שנשלחה במערכת המכרזים המקוונת לא תדון.
- 6.5. המציע יגיש את **המחיר המוצע** במערכת המכרזים המקוונת עבור הקרקע ללא מע"מ. מובהר לזוכה כי עליו לשלם את התמורה עבור הקרקע, בתוספת מע"מ. בנוסף, יישא הזוכה בתשלום הוצאות הפיתוח, מיסים, אגרות והיטלים, הכול כמפורט לעיל בסעיף 5 לחוברת המכרז.
- 6.6. המציע (לרבות הגשת הצעה משותפת) יגיש הצעה אחת בלבד.
- 6.7. **הגשת הצעה על ידי תאגיד:**
- הצעה למכרז יכול שתוגש על ידי תאגיד בחתימת מורשי החתימה המוסמכים ובצורף תעודת רישום של התאגיד. יש לצרף אישור ר"ח או עו"ד לפיו החתומים על ההצעה הינם מורשי החתימה של התאגיד המוסמכים לחתום על מסמכי המכרז. את תעודות הרישום, ואישור ר"ח או עו"ד יש להגיש הן בהצעה במערכת המקוונת והן לצרפם לטופס אישור ההצעה בתיבה הפיזית.
- תאגיד לא יכול להגיש הצעה באמצעות מיופה כוח.
- 6.8. **הגשת הצעה משותפת:**
- 6.8.1. הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים (להלן: "**הצעה משותפת**"). בהצעה משותפת, יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי כל אחד מיחיד המציע בהצעה המשותפת. בכל מקרה השותפות תהיה בחלקים בלתי מסוימים (מושע).

6.8.2. הוגשה הצעה על ידי מספר יחידים, יצינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי של כל יחיד במתחם/ים. ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. במידה ולא יצינו החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע בחלקים שווים. יובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את חלקי יחיד המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעה למכרז.

6.8.3. הוגשה הצעה משותפת, תיעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע במשותף והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית.

6.9. הגשת הצעה באמצעות יפוי כח

6.9.1. הצעה עבור אחר תוגש בצרף יפוי כח. יפוי הכח כאמור יוגש באמצעות מערכת המכרזים המקוונת והמקור או ההעתק מאושר ע"י עו"ד כנאמן למקור יוגש בתיבה הפיזית. אם מיופה הכח אינו עו"ד יפוי הכח יהיה נוטריוני.

6.9.2. במקרה שהצעה מוגשת ע"י מספר מציעים יחד יוגש יפוי כח אחד אשר יחתם ע"י כל המציעים או מספר יפויי כח אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכח מוסמך להגיש הצעה במכרז בשם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית. (ניתן לצרף במערכת המקוונת מספר יפויי כח אך בכל מקרה יש לצרפם לתיבה הפיזית כאמור לעיל).

6.9.3. מיופה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד, במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה כל ההצעות אשר ייוצגו על ידו. בכל מקרה יפוי הכח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהו, ולא יתייחס באופן כלשהו לחלק מסוים של המתחם/ים. בכל מקרה, ישולמו התשלומים במלואם בשובר אחד, ללא פיצול שוברי התשלום.

6.10. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו תאריך **3/7/2023** בשעה **12:00** בצהריים (להלן: "**מועד אחרון להגשת הצעות**"). עד למועד זה על המציע לסיים את הליך הגשת ההצעה המקוונת, להדפיס את טופס אישור ההצעה בצרף מספר הסימוכין, לחתום עליו ולאמתו כנדרש, לצרף את הערבות/יות כאמור בסעיף 6.1, וכן מסמכים נוספים הנדרשים כגון יפוי כח מקורי, תעודת התאגדות, אישור בדבר זהות מורשי החתימה ולהגיש ידנית לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה, בכתובת: רשות מקרקעי ישראל, מרחב עסקי דרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר שבע, בימים ובשעות קבלת קהל כמקובל במרחב.

6.11. על המציע להביא בחשבון כי בעת הכניסה למשרדי הרשות נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך זמן ממושך. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים הפיזית ולא תקלטנה במערכת המכרזים המקוונת עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תתקבלנה.

6.12. כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע, מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים, ועד ליום 3/12/2023 (להלן: "**תקופת ההצעה**").

6.13. המציע לא יחזיר או יחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית. אין להתנות תוקף הצעה למתחם/ים מסוים בזכייה או באי זכייה במתחם/ים מסוים אחר, ואין לקבוע סדר עדיפויות לזכייה במתחם/ים מסוים.

על אף האמור לעיל, מציע אשר שלח באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הודעה בדבר ביטול הצעתו והכניס לתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת הצעות הודעת ביטול, (אשר הופקה ממערכת המכרזים המקוונת לאחר קליטת הודעת הביטול), חתומה כנדרש (להלן: "**הודעת ביטול**") ו/או הגיש באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הצעה מתוקנת המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז והגיש בתיבה הפיזית את טופס אישור ההצעה (המתקן) חתום כנדרש (להלן ובהתאמה: "**הצעה מתוקנת**" ו-"**הצעה**").

קודמת"), יראו את ההצעה הקודמת כבטלה. מובהר כי בכל מקרה שבו לא תמצא הודעת ביטול חתומה כנדרש ו/או הצעה מתוקנת בתיבת המכרזים הפיזית במועד האחרון להגשת ההצעות, ההצעה הקודמת תחייב את המציע לכל משך תקופת ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל. כמו כן יובהר כי הגשת הצעה מתוקנת או הודעת ביטול בתיבה הפיזית מבלי שנשלחה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת לא תדון.

מקום בו מציע הגיש הצעה מתוקנת במערכת המכרזים המקוונת לאחר המועד בו הגיש טופס אישור ההצעה באמצעות התיבה הפיזית, ואולם, תיקון ההצעה אינו דורש ערבות מתוקנת, המציע לא ידרש להמציא טופס האישור בתיבה הפיזית בשנית. במקרה זה הוועדה תראה בטופס אישור ההצעה והערבות שהוגשה כמחייבת לעניין ההצעה האחרונה שהוגשה על ידי המציע.

7. הפקדת ערבויות

7.1. ערבות לקיום הצעה

המציע יצרף להצעה (באמצעות מערכת המכרזים המקוונת העתק ערבות) וערבות מקור אוטונומית בלתי מותנית לפקודת רשות מקרקעי ישראל בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז לכל הפחות בסכום המפורט בטבלה שבסעיף 1 (להלן ולעיל: "ערבויות" או "הערבות") בתיבת המכרזים הפיזית במרחב. הערבות תונפק על ידי בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, והמופיעות ברשימה בסעיף 2.4.4 להוראת תכ"מ 7.7.1 וכפי שתעודכן מעת לעת. יש לצרף ערבות מקורית ובנוסח המצ"ב בלבד. מציע שיצרף המחאה בנקאית הצעתו תיפסל.

הערבות תהיה בתוקף 5 חודשים לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ולפחות עד ליום 3/12/2023.

■ נוסח ערבות לקיום ההצעה מצ"ב כנספח ד' לחוברת המכרז.

7.1.1. שם החייב בערבות/ערבויות יהיה זהה לשם המציע. בהצעה משותפת, ניתן לצרף ערבות בה מופיע שמו של אחד או יותר מיחיד המציע. למען הסר ספק, יובהר כי לא ניתן להשתמש במונח "אחרים" תחת שם המציע. במידה ושם החייב בערבות לא יהיה זהה לשם המציע, תפסל ההצעה על הסף.

7.1.2. ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה. במידה וערבות לא תהיה חתומה על ידי חברת הביטוח תפסל ההצעה על הסף.

בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע אישור על הגשת ההצעה, בציון מספר סימוכין. על המציע להדפיס את פלט אישור ההצעה לחתום עליו כנדרש ולהגישו בצירוף הערבות ומסמכים נוספים כאמור במעטפה סגורה עליה יצוין מספר הסימוכין ומספר המכרז, לתיבת המכרז הפיזית אשר תוצב במרחב הרלבנטי.

7.1.3. הערבות שצורפה להצעה הזוכה תמומש מיד לאחר הזכייה במכרז.

7.1.4. הערבות תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז, בדואר רשום, בהתאם לכתובת המצוינת בפרטי ההצעה.

8. בחירת זוכה במכרז

מכרז בש/390/2019

- 8.1. ההצעות אשר יוגשו למכרז בהתאם לכללי המכרז ותנאיו ואשר הוגשו באמצעות מערכת המכרזים המקוונת וכן בתיבת המכרז הפיזית במרחב (להלן: "ההצעות הכשרות"), יובאו לדין בפני ועדת המכרזים של הרשות אשר תקבע את ההצעה הזוכה.
- 8.2. ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה בה המחיר המוצע הוא הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשרות (להלן ולעיל: הזוכה), וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה ו/או סמכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות המכרז ו/או עפ"י דין.
- 8.3. במידה ונמצא כי ישנן שתי הצעות כשרות או יותר, שהינן זהות, ייערך תיחור בין מציעים אלה לקביעת הזוכה. התיחור ייערך בהתייחס למחיר המוצע עבור הקרקע.
- יובהר כי באפשרות המציע שלא לשנות את הצעתו, ובמקרה זה ועדת המכרזים תיראה בהצעתו המקורית כהצעה המחייבת לצורך הליך התיחור, ובכל מקרה הוא לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו.
- במידה והמציעים בעלי ההצעה הזכה כאמור לעיל יחליטו להותיר את הצעותיהם המקוריות, תערוך ועדת המכרזים הגרלה בניהם.
- 8.4. על אף האמור בסעיף זה, הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת, כמפורט בסעיף 10 להלן, ואין באמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של הרשות לקבל הצעה כלשהי לרבות את ההצעה בה המחיר המוצע, הוא הגבוה ביותר.
- 8.5. יובהר כי זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי הרשות ו/או החברה המפתחת ו/או מי מטעם, לביצוע עבודות תשתית ו/או עבודות פיתוח במגרשים/מתחמים בתחומי התכנית.

9. תנאים להתקשרות עם הזוכה

- 9.1. עם הזוכה במכרז יחתם הסכם פיתוח והסכם הרשאה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים יסודיים למימוש הזכייה וכניסה לשלב החוזי:

9.1.1. הזוכה שילם במועד את התשלום עבור סה"כ הוצאות הפיתוח ללרמ"י.

9.1.2. הזוכה שילם לרמ"י במועד את התמורה בגין הקרקע.

9.1.3. הזוכה המציא (מסר) לרשות הסכם פיתוח חתום על ידו תוך 90 ימים ממועד אישור ועדת המכרזים בצרוף נספח ח-4 לחוברת המכרז.

9.1.4. הזוכה חתם על הסכם פיתוח התשתיות ככל שנדרש במכרז זה, הסדיר את התחייבויותיו (לרבות הנפקת ערבות לאי גרימת נזקים) מול החברה המפתחת, והמציא לרשות אישור החברה המפתחת על הסדרת התחייבויותיו במסגרת המועדים שנקבעו בתנאי המכרז.

9.1.5. התנאים להתקשרות שלעיל הינם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז. במקרה של איחור כלשהו במועדים האמורים בתנאים אלו, תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת ולא יחתם עם הזוכה הסכם פיתוח והסכם הרשאה (שרק לאחר חתימתו מתחילה עם הזוכה ההתקשרות החוזית מול רמ"י). במידה ולא ימולאו תנאים אלו – תפקע זכותו של הזוכה לקבל את המתחם.

מכרז בש/390/2019

9.1.6 בכל מקרה שבו לא יקיים הזוכה את התנאים המפורטים לעיל, יחשב הדבר כהפרת התחייבות הזוכה על פי תנאי המכרז זכייתו תבוטל לאלתר, ויחולו הוראות סעיף 10 להלן בדבר חילוט הערבות וסעדים נוספים.

על אף האמור לעיל, במקרה בו הזוכה עמד בכל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, אולם איחר במספר בודד של ימים (שבכל מקרה לא יעלה על שבעה ימי עבודה) בהמצאת הסכמפיתוח התשתיות חתום במועד תשקול רמ"י לאפשר לזוכה לרפא את הפגם, בכל מקום יובהר כי רמ"י אינה מחויבת לאפשר את תיקון הפגם, והדבר נתון לשיקול דעתה הרחב. עוד יובהר כי המצאת ערבויות מכל סוג שהוא במועד מהווה תנאי יסודי, גם אם המדובר בנספח להסכם הסכם, וכל איחור בהמצאתן יהווה פגם שאינו ניתן לרפא ויביא לביטול הזכיה.

9.2 בכפוף לאמור לעיל, יחתם עם הזוכה במכרז הסכמפיתוח והסכם הרשאה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.

9.3 יובהר, כי הרשות תחתום על הסכם אחד משותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם. (לדוגמא: אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על הסכם הסכם עם הרשות, עליהם לכלול את פרטי שניהם וחתימותיהם בטופס זה).

על אף האמור, ככל שיוקם ע"י המציע (לרבות יחיד המציע / מציעים) תאגיד חדש לאחר המועד בו החליטה ועדת המכרזים על זוכה במכרז, תחתום הרשות עם התאגיד החדש שהוקם (במקום המציע שזכה), ככל והתקיימו התנאים (המצטברים) הבאים:

9.3.1 המציע (לרבות יחיד המציע / מציעים) ציינו במפורש במערכת המכרזים המקוונת, כי בכוונת המציע להקים תאגיד בעקבות הזכיה.

9.3.2 המציע המציא לרשות "אישור לרישום בפנקס המקרקעין" לפני המועד האחרון בו עליו להמציא לרשות הסכם הסכם חכירה החתום על ידו (סעיף 9.1.3 לעיל).

לעניין "אישור לרישום בפנקס המקרקעין": על המציע להמציא 2 אישורים, האחד בו יופיע המוכר: רמ"י והרוכש: שם המציע שזכה במכרז; השני, בו יופיע המוכר: המציע שזכה במכרז והרוכש: התאגיד החדש שהוקם. יושם אל לב, כי ככל שהאישור מותנה, יש להמציא אישור לאחר תשלום.

חוברת המכרז על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכמים כאמור.

10. הפרות וסעדים

10.1 ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה 16 ב(ב) לתקנות חובת המכרזים כאמור להלן, ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט ערבות לקיום הצעה (עד לסכום גובה הערבות לקיום הצעה המופיע בטבלה שבסעיף 1) והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את טענותיו כנגד חילוט הערבות כולה או חלקה, לא יאוחר מ-30 יום מיום אישור ביטול העסקה/זכיה.

תקנה 16 ב(ב): "ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

10.1.1 הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

10.1.2 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

10.1.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

10.1.4. אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

10.2. אין בחילוט הערבות לקיום ההצעה כאמור לעיל, כדי למצות ו/או לגרוע מכל סעד וזכות אחרים המוקנים לרשות על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור תהא הרשות רשאית לתבוע ביצוע בעין ואכיפה של התחייבויות הזוכה ו/או לתבוע מהמזיע פיצויים גבוהים יותר בגין הנזקים שנגרמו או יגרמו לרשות, ו/או לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו או ישולמו ע"י המזיע.

בכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל, תהא הרשות רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את החוזים אשר נחתמו עם המזיע. הרשות תהא חופשיה ורשאית לעשות במתחם או לגביו כל פעולה ו/או ולהתקשר עם כל אדם כפי שימצא לנכון.

11. שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז

11.1. שינוי תנאי המכרז

11.1.1. הרשות תהא רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז (להלן: "**שינוי תנאי המכרז**"). החלטת הרשות על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד למועד האחרון להגשת הצעות. הודעת השינוי אשר פורסמה באתר האינטרנט של הרשות, תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המזיע.

11.1.2. הרשות תודיע על השינוי בתנאי המכרז באמצעות אתר האינטרנט.

11.1.3. באחריותו הבלעדית של המזיע לעקוב אחר הודעות הרשות בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר יפורסמו כאמור לעיל ולפעול בהתאם להם. המזיע/הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז.

11.2. הארכת מועדים

11.2.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 לעיל ובכפוף לאמור בו, רשאית הרשות לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שתימצא לנכון, ואף מספר פעמים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין באמור לעיל משום חובה כלשהי על רשות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מזיע זה או אחר, מכל סיבה שהיא.

11.2.2. המזיע לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד הרשות במקרה של שינוי בתנאי המכרז ו/או הארכת מועדים כאמור לעיל.

11.3. ביטול/הקפאת המכרז

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 לעיל ובכפוף לאמור בו, הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל/להקפיא את המכרז בכל עת, ולמזיע או לזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות או אחרות בגין כך.

12. תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז

מכרז בש/390/2019

12.1. במידה והזוכה המקורי במכרז לא יעמוד בתנאי זכייתו והעסקה עימו תבוטל, תדון הרשות בבקשה להכריז על המציע בעל ההצעה השנייה בגובהה (להלן: "מציע מס' 2") כזוכה במכרז, זאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

12.1.1. לא יאוחר מ- 90 יום מתאריך אישור ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז, הגיש מציע מס' 2 בקשה בכתב לרשות ובה הוא מבקש כי יוכרז כזוכה במכרז.

למען הסר ספק, מובהר כי הרשות לא תודיע למציע מס' 2 באם הזוכה במכרז לא עמד בתנאי הצעתו וזכייתו בוטלה. פניית מציע מס' 2 לרשות כאמור לעיל הינה באחריותו בלבד.

12.1.2. מציע מס' 2 הסכים לשלם לרשות את התשלום שנערך על פי התחשיב להלן.

12.2. להלן אופן עריכת התחשיב של הסכום שיידרש מציע מס' 2 לשלם:

12.2.1. שומת שמאי ממשלתי תוכפל ב- 91% או 51% או 31%, בהתאם לזכות החכירה או באזור העדיפות הלאומית בו מצוי המתחם או 100% במקרים של שיווק במכר וכאשר המתחם אינו מצוי באזור עדיפות לאומית א' או ב', וזה יהיה הסכום אליו תושווה הצעת הזוכה המקורי במכרז.

12.2.2. כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז גבוהה משומת השמאי הממשלתי (כפי שחושבה לעיל): תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז, במידה והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על שווי הצעת הזוכה המקורי במכרז מוכפל ב- 90%, או על שומת השמאי למכרז כפי שחושבה לעיל, או על המחיר שהציע מציע מס' 2 במכרז, הגבוה מבין שלושת הסכומים.

12.2.3. כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז נמוכה משומת השמאי הממשלתי (כפי שחושבה לעיל): תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז במידה והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על 90% מהצעת הזוכה המקורי במכרז או על המחיר שהציע מציע מס' 2 במכרז, הגבוה מבניהם.

12.3. הסכום לתשלום שרמ"י יחשב יכלול תוספות כלהלן:

12.3.1. תוספת הצמדה למדד הצרכן ממדד הבסיס (המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה המקורי), ועד למדד הידוע במועד ההכרזה על מציע מס' 2 כזוכה, יובהר כי אם המדד הידוע בעת ההכרזה על מציע מס' 2 כזוכה, יהיה נמוך ממדד הבסיס יישאר הסכום ללא שינוי.

12.3.2. על הסכום שיתקבל מהאמור בסעיף 12.7.2 תחושב תוספת ריבית על מספר הימים מתאריך החלטת ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז ועד לתאריך החלטת ועדת המכרזים המכריזה על מציע מס' 2 כזוכה במכרז. שיעור הריבית יהיה זה הנקוב בחוק פסיקת ריבית והצמדה, הידוע במועד עריכת החישוב.

12.3.3. החליטה ועדת מכרזים להכריז על מס' 2 כזוכה במכרז, יהיה עליו להשלים יתר הפעולות והתשלומים הנדרשים בהתאם להוראות חוברת המכרז ובכפוף למכתב ההכרזה של הוועדה על מציע מס' 2 כזוכה במכרז. יודגש כי כל תנאי חוברת המכרז יחולו במלואם על מציע מס' 2, מלבד השינויים המחויבים כאמור להלן.

12.3.4. תנאי התשלום בגין התמורה עבור הקרקע, הוצאות הפיתוח, הוצאות הפיתוח הנוספות, לרבות לוחות הזמנים, יהיו זהים לאלה המפורטים בתנאי המכרז לעיל, אך התאריך הקובע לתשלום ולכל

מכרז בש/2019/390

פעולה אחרת הנדרשת בהתאם לתנאי המכרז, יחול ממועד אישור ועדת המכרזים על מציע מס' 2 כזוכה במכרז.

נספח א' נוסח הסכם הרשאה

נספח ב'1 + ב'2

נוסח הסכם פיתוח ונוסח הסכם חכירה

מס' התיק: _____

מס' החשבון: _____

חוזה פיתוח**מחוז**

שנערך ונחתם ב- _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל (להלן - הרשות), שכתובתה לצורך חוזה זה: _____

מצד אחד;

לבין

מס' זיהוי/תאגיד _____ החלק בנכס: _____/_____

(להלן - היוזם), שכתובתו לצורך חוזה זה היא: _____

מצד שני;

מבוא

המחווה חלק בלתי נפרד מתנאי חוזה הפיתוח המצורפים לו ואשר רק ביחד הם מהווים את החוזה

הוא יל ומשמעות המונחים שבחוזה זה תהיה בהתאם לאמור להלן במבוא זה, אלא אם מחקש הדברים מתחייבת משמעות אחרת על פי החוזה:

"המגרש": המגרש המתואר בתרשים המצורף והמחווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, ואשר פרטיו הם:

המקום: _____ השטח: _____ ממ"ר בערך

גוש: _____ חלקות: _____

"מגרש(ים) מס' _____ לפי תכנית מפורטת מס

"המבנים": _____.

"יום אישור העסקה": התאריך בו אושרה העסקה נשוא חוזה זה על-ידי הנהלת הרשות, דהיינו ____/____/____.

חוזה: 200/26	תנאים: 205/14	ת.הפקה: 11:47:33	20/11/2019	בתוקף
--------------	---------------	------------------	------------	-------

דוגמת חוזה לסוג תיק: מהווה לא כבעלות קק"ל

"תקופת הפיתוח": _____ חודשים, החל מיום אישור העסקה וכלה ביום ____/____/____.

"תקופת החכירה": _____ שנים, החל מיום אישור העסקה.

"מטרת החקצאה": _____.

"היעוד": _____ על-פי התכנית הנ"ל דהיינו: _____.

"שיעור הניצול": קיבולת בניה המותרת על-פי התכנית הנ"ל, דהיינו _____ אחוזים בקומה, ב- _____ קומות, ובסה"כ _____ אחוזים המחוויים _____ יחידות והמסתכמים ב- _____ מ"ר מבונים, הכל בהתאם לשטח מבונה אם ישנו.

"שטח עיקרי": _____ מ"ר

"שטח שרות": _____ מ"ר

"שטח מבונה": _____ מ"ר ל- _____

"הערך היסודי של המגרש": ערך המגרש ליום אישור העסקה, דהיינו _____ ש"ח

(_____).

"המדד היסודי": מדד המחירים לצרכן האחרון שהיה ידוע ביום אישור העסקה.

"התמורה": _____

סך של _____ ש"ח. תשלום זה יחשב כתשלום עבור דמי שימוש שנתיים מהווים עבור השימוש במגרש לתקופת החכירה בהגדרתה בחוזה החכירה המצ"ב.

ידוע ליזם כי "התמורה" בהגדרתה בחוזה זה מהווה תשלום בגין שטח מבונה עיקרי בסך _____ מ"ר כמפורט לעיל, וכי תמורת אישור הרשות להגדלת קיבולת הבניה, או לכל שינוי שבעקבותיו יעלה ערך המקרקעין נשוא חוזה זה כתוצאה מהשינוי, בין בדרך של הקלה בין בדרך של שינוי תכנית מפורטת ובין בכל דרך אחרת זכאית הרשות, בין היתר, לתמורה נוספת בשעור כפי שתיקבע הרשות מנעת לעת.

למען חסר ספק, היוזם ישלם מס ערך מוסף כדין החל על כל אחד מהתשלומים הנ"ל בהתאם לשיעורו של מס הערך במועד תשלומו.

"חייבים נוספים": _____

בסך _____ ש"ח נכון ליום _____ בתוספת מע"מ כחוק
בסך _____ ש"ח נכון ליום _____ כולל מע"מ

"המועד להגשת התכנית": לא יאוחר מתום _____ חודשים מיום אישור העסקה.

"המועד לחתירת תכנית": לא יאוחר מתום _____ חודשים מיום אישור העסקה.

"המועד לסיום יציקת היסודות": לא יאוחר מ- ____/____/____.

"המועד להשלמת השלד": לא יאוחר מ- ____/____/____.

"המועד להשלמת הבניה": תאריך סיום תקופת הפיתוח.

ו ה ו א י ל ו - מדינת ישראל/רשות הפיתוח היא הבעלים של המגרש;

ו ה ו א י ל ותרשות תחיה מוכנה להחכיר ליוזם את המגרש בתנאי מוקדם ורק לאחר שהיוזם יפתח את המגרש ויבנה עליו את המבנים תוך תקופת הפיתוח כדי שישמשו למטרת החקצאה ובתנאי שימלא את כל יתר התנאים של חוזה זה;

חוזה: 200/26 תנאים: 205/14 ת.הפקה: 11:47:33 20/11/2019 בתוקף

והוא יל והרשות מוכנה להעמיד את המגרש לרשותו של היוזם לתקופת הפיתוח בלבד וזאת רק לשם בניית המבנים למטרת החקצאה על-פי היעוד ושעור הניצול, הכל כמוגדר לעיל, והיוזם מסכים לקבל את המגרש לרשותו בתנאים האמורים;

והוא יל והיוזם מצהיר בזה כי לא חלה עליו מגבלה באשר להתקשרותו עם הרשות בחוזה פיתוח זה לפי הוראות סעיף 12(ג) של חוזה פיתוח זה וכי ידוע לו שרק בתנאי מוקדם ויסודי זה מוכנה הרשות להתקשר עמו על-פי חוזה פיתוח זה;

והוא יל ואם היוזם יוכר על-ידי הרשות כקבלן, כהגדרתו בסעיף-קטן 3(ה) של חוזה זה, הרשות תסכים לכך שהוא יהיה רשאי, תוך שנה אחת בלבד מתום תקופת הפיתוח, להעביר את זכויותיו למי שהיוזם בנה עבורו מבנים או דירות על המגרש, אולם זאת בכפוף להוראות סעיף קטן 3(ה) של חוזה זה ובכפוף לכך שאם מטרת החקצאה היא לתעשיה או מלאכה או לתיירות תינתן המלצה של משרד התעשיה והמסחר או משרד התיירות, בהתאם לענין, להעברת הזכויות הנ"ל;

והוא יל ואם היוזם הוא יותר מאדם או מתאגיד אחד, התחייבויותיהם של האנשים או התאגידים המהווים את היוזם תהיינה ביחד ולחוד ואילו זכויותיהם על-פי חוזה זה תהיינה רק ביחד;

והוא יל ובנוסף לתנאי חוזה הפיתוח שלהלן יחולו התנאים המיוחדים הבאים:

לכן נערך ונחתם חוזה פיתוח זה לפי האמור במבוא זה ולפי תנאי חוזה הפיתוח שלהלן:

חתימת הצדדים בראשי תיבות:	הרשות	היוזם
------------------------------	-------	-------

תנאי חוזה הפיתוח

1. **המבוא והמסמכים המצורפים לחוזה**
המבוא והמסמכים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. **מטרת ההרשאה לפיתוח ותקופתה**
הרשות מעמידה בזה את המגרש לרשות היוזם והיוזם מקבל בזה את המגרש לרשותו, לתקופת חפיתות בלבד, לשם פיתוחו ובניית המבנים בהתאם לאמור במבוא לחוזה זה ובהתאם לתכניות שתאושרנה על-ידי הרשות וחרשויות המוסמכות.
3. **חתימה על חוזה חכירה**
(א) אם היוזם ימלא אחר התחייבויותיו על פי חוזה זה, ובמועדים הקבועים לכך בחוזה, מתחייבת הרשות לחתום עם היוזם בלבד, והיוזם מתחייב לחתום עם הרשות על חוזה חכירה (להלן - חוזה החכירה), לגבי המגרש והמבנים.
(ב) בחוזה החכירה ייקבע:
(1) תקופת החכירה, שיעור הניצול, הערך היסודי של המגרש והמדד היסודי על-פי חוזה החכירה יהיו כאמור בחוזה פיתוח זה.
(2) מטרת החכירה תהיה זחה למטרת החקצאה כאמור בחוזה פיתוח זה.
(3) התשלומים ששולמו לרשות על פי סעיף 4 של חוזה פיתוח זה ייחשבו כתשלום על חשבון דמי החכירה שיגיעו לרשות על פי חוזה החכירה.
(4) יום אישור העסקה ייחשב כתחילת תקופת החכירה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין המועדים על פי חוזה החכירה, וכן לעניין החזקה, האחריות בעד נזקים, והתשלום עבור מסים, תשלומי חובה והוצאות פיתוח.
(ג) יתר תנאי החכירה יהיו כדוגמת התנאים של חוזה חכירה המצורף.
(ד) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היוזם מתחייב לחתום, במעמד החתימה על חוזה פיתוח זה, על חוזה החכירה המצורף. חוזה החכירה ייכנס לתקפו רק לאחר שהרשות תחתום גם היא עליו וזאת רק אם היוזם ימלא אחר התחייבויותיו על-פי חוזה פיתוח זה, ובמועדים הקבועים לכך בחוזה זה. כל עוד לא תתמנה הרשות על חוזה החכירה לא יחייבו תנאיו את הצדדים ותחילת היוזם לבדה על חוזה החכירה לא תקנה לו זכות כלשהיא על פיו. כתאריך חתימתו של חוזה החכירה ייחשב המועד שבו תחתום הרשות על החוזה האמור.
(ה) על אף האמור לעיל בסעיף 3 זה, אם היוזם הינו - "קבלן" - כהגדרתו להלן - הוא יחיה רשאי תוך שנה אחת בלבד מתום תקופת הפיתוח, להעביר את זכויותיו למי שהיוזם בנה עבורו מבנים או דירות על המגרש, ואשר יופנה על ידי היוזם לרשות; במקרה זה תחתום הרשות, בתוך השנה האמורה בלבד, על חוזה החכירה, לגבי המגרש והמבנים או לגבי הדירות שייבנו על המגרש, בהתאם לעניין, עם מי שהופנה אליה על-ידי היוזם כאמור - והכל בתנאי שיתקיימו כל אלה:
(1) היוזם קיים את התחייבויותיו על פי חוזה פיתוח זה.
(2) חוזה פיתוח זה לא בוטל מסיבה כלשהי.
(3) לא תחול על מי שיופנה כאמור לרשות מגבלה לפי הוראות סעיף 12 (ג) דלהלן באשר להתקשרותו עם הרשות בחוזה החכירה וכמו כן יתקיים לגבי כל תנאי מוקדם ויסודי שבמבוא לחוזה זה.
בכפוף לכל התנאים האמורים לעיל בסעיף קטן זה לא יהיה הקבלן חייב לחתום בעצמו על חוזה החכירה, ובמעמד החתימה על חוזה פיתוח זה הוא יחיה רשאי לחתום בראשי תיבות על חוזה החכירה המצורף אשר ישמש כדוגמה בלבד לחוזה החכירה שייחתם כאמור לעיל בסעיף קטן זה.
למען חסר ספק מוסכם בזה במפורש כי האמור לעיל בסעיף קטן זה אינו בגדר חיוב שהרשות מתחייבת בו לטובת מי שאינו צד לחוזה פיתוח זה והוא לא יקנה למי שאינו צד לחוזה פיתוח זה זכות כלשהי כלפי הרשות.
בתום שנה אחת מתום תקופת הפיתוח יחתום היוזם על חוזה חכירה לגבי המגרש וכל אחד מהמבנים או הדירות, אשר היוזם לא היפנה בגינם אדם כלשהו לרשות לחתימה על חוזה חכירה כאמור לעיל, ו/או על חוזה חכירה לגבי המגרש וכל אחד מהמבנים או הדירות אשר לאור המגבלה ו/או אי קיום תנאי מוקדם ויסודי האמורים לעיל, לא יוחכרו על-ידי הרשות למי שיופנה אליו על - ידי היוזם.
בסעיף קטן זה -
"קבלן" - יוזם שקיבל במפורש, במבוא לחוזה פיתוח זה, את חסכמת הרשות לכך שמבנים או דירות שייבנו על-ידו על-פי חוזה פיתוח זה יוחכרו לאחרים על פי הוראת היוזם לרשות, ובתנאי שיוזם כאמור הינו קבלן רשום על-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969 או חברה משכנת המוכרת ככזאת על ידי משרד הבינוי והשיכון.

(1) היוזם מצהיר כי קרא את חוזה החכירה, הבין את תכנון ומסכים לכל תנאיו וכן לתנאי סעיף קטן (ד) או (ה) לעיל, בהתאם לעניין.

4.

התמורה

(א) תמורת התחייבותיה של הרשות ישלם היוזם את התשלומים המפורטים במבוא, בהגדרת "התמורה".

(ב) כן ישלם היוזם לרשות את התשלומים המפורטים במבוא, בהגדרת "החייבים הנוספים", אם פורטו תשלומים כנ"ל.

(ג) היוזם ימציא לרשות במעמד חתימת החוזה אישור על הפקדתם של הסכומים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו- (ב) לעיל לזכות הרשות.

5.

התחייבות היוזם בקשר לתכנון, בנייה ורישום

היוזם מתחייב בזה :

(א) להכין ולהגיש לרשות לאישורה את תוכניות הבניה של המבנים שהוא מבקש לבנות על המגרש, מפת מדידה של המגרש ערוכה על-ידי מודד מוסמך וכל מסמך אחר שיידרש לצורך הבניה האמורה (להלן - התכניות או תכניות הבניה), וזאת לא יאוחר מהמועד להגשת התכניות הנקוב במבוא.

(ב) להגיש לרשות התכנון המוסמכות רק את תכניות הבניה שאושרו על ידי הרשות ולעשות את כל הנדרש לקבלת היתר בניה כדין מרשיות התכנון המוסמכות - והכל מיד עם קבלת אישור תרשות לתכניות הבניה.

(ג) לגשת לביצוע התכניות המאושרות ולהתחיל בבניית המבנים על פי היתר הבניה - לא יאוחר מהמועד להתחלת הבניה הנקוב במבוא.

אי התחלת בנייה במועד האמור תיחשב כהפרה של סעיף קטן זה גם אם היוזם לא יהיה רשאי להתחיל בבניה כדין במועד האמור בשל העובדה שלא יהיה ברשותו במועד זה היתר בניה כדין.

(ד) לסיים את יציקת יסודות המבנים בהתאם לתכניות המאושרות - עד למועד לסיום יציקת היסודות הנקוב במבוא.

(ה) לסיים בניית שלד המבנים וגגותיהם, לרבות השלמת בניית המחיצות הפנימיות כדי אפשרות זחוי חלוקתם הפנימית של המבנים (להלן - השלמת השלד) - עד למועד להשלמת השלד הנקוב במבוא.

(ו) לסיים בניית המבנים כדי אפשרות איכלוסם ו/או הפעלתם ו/או שימוש בהם בהתאם למטרת ההקצאה עד לתאריך סיום תקופת הפיתוח.

(ז) להכין ולסיים בתוך תקופת הפיתוח את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המגרש כיחידת רישום נפרדת ולבצע לשם כך על חשבונו כל פעולה שתידרש, לרבות: מדידה, חכנת מפות, איחוד, חלוקה, חלוקה מחדש, הפרדה וכיו"ב, באופן שעם תום תקופת הפיתוח ניתן יהא לרשום את המגרש בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת.

הרשות תהיה רשאית להודיע ליוזם, מראש ובכתב, כי בכוונת הרשות לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום היוזם ובמקרה זה תהיה הרשות רשאית לבצע את כל הפעולות האמורות, כולן או חלקן, בעצמה ועל חשבון היוזם, והיוזם מתחייב לשלם לרשות כל הוצאה שתוציא הרשות לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

(ח) להכין ולסיים בתוך תקופת הפיתוח את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המבנים כבית משותף (או בתים משותפים) לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 ולבצע לשם כך על חשבונו כל פעולה שתידרש לרבות חכנת תשריטים, צווי רישום, תקנונים וכיו"ב, וזאת - אם תדרוש הרשות מהיוזם לרשום את המבנים כבית משותף, כאמור.

הרשות תהיה רשאית להודיע ליוזם, מראש ובכתב, כי בכוונת הרשות לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום היוזם ובמקרה זה תהיה הרשות רשאית לבצע את הפעולות האמורות, כולן או חלקן בעצמה ועל חשבון היוזם, והיוזם מתחייב לשלם לרשות כל הוצאה שתוציא הרשות לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

(ט) כי במידה ויוכר ע"י הרשות כקבלן, כתגדרתו בסעיף קטן 3(ה) של חוזה זה, יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול באלה שבנה עבורם מבנים או דירות על המגרש (להלן: "רוכשי היחידות") עד לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין, לרבות העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויותיהם של רוכשי היחידות בלשכת רישום

המקרקעין.

(י) להופיע במשרדי הרשות ו/או בכל מקום אחר, בהתאם לצורך, במועד שיתואם על ידו עם הרשות מראש, אשר לא יהא מאוחר מתום תקופת הפיתוח, ולחתום על כל מסמך, שטר, תעודה וכד', כפי שיידרש לשם ביצוע רישום החכירה בגין המגרש והמבנים שהוקמו עליו ו/או כל יחידה בבית משותף, שנרשם כאמור לעיל, לפי המקרה. לא תואם מועד כאמור על-ידי היוזם, מתחייב היוזם להופיע בכל מועד שייקבע ויודע לו על-ידי הרשות.

(יא) לבטל כל חכירה, שעבוד או הערה הרשומים בלשכת רישום המקרקעין, אם רשומים, וזאת במקרים בהם הסכם זה נחתם בעקבות עסקת שינוי יעוד ו/או ניצול והיוזם הינו גם החוכר הרשום, ולעשות את כל הפעולות הדרושות לשם ביצוע רישום החכירה כאמור בסעיף קטן (י) לעיל.
פעולת הביטול כאמור לעיל תעשה בתוך תקופת הפיתוח וביצועה יהווה תנאי לחתימת הסכם חכירה עם היוזם או עם מי שיופנה על-ידי הרשות, כאמור בסעיף 3 לעיל.

הרשות תהיה רשאית לחודיע ליוזם, מראש ובכתב, כי בכוננת הרשות לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום היוזם ובמקרה זה תהיה הרשות רשאית לבצע את כל הפעולות האמורות, כולן או חלקן, בעצמה ועל חשבון היוזם והיוזם מתחייב לשלם לרשות כל הוצאה שתוציא הרשות לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך חגשת החשבון.

(יב) אם היוזם יפר איזו מההתחייבויות המפורטות בסעיפים קטנים (ז)-(יא) לעיל, הרי מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה בקשר עם הפרת ההתחייבויות הנ"ל, הן תמשכנה לחול ולחייב את היוזם גם לאחר תום תקופת הפיתוח ובגין הפרתן תהיה הרשות זכאית לתרופות ולסעדים על פי כל דין, גם לאחר תום תקופת הפיתוח.

.6

תשלום מסים ותשלומי חובה אחרים

היוזם מתחייב לשלם במועדם את כל המסים הממשלתיים, העירוניים והאחרים, ארנונות, תשלומי חובה לסוגיהם וכל מסי הפיתוח ואגרות הפיתוח מכל סוג שהוא, החלים על-פי דין על מקרקעין ו/או על בעלים ו/או על מחזיקים של מקרקעין, ואשר יחולו על המגרש ו/או בקשר עמו, בגין כל תקופת הפיתוח.

היוזם מתחייב לשלם מס ערך מוסף כדין החל על כל אחד מהתשלומים החלים על היוזם על-פי חוזה זה, בהתאם לשיעורו של מס הערך המוסף במועד תשלומו.

היוזם מתחייב להחזיר לרשות, לפי דרישה, כל תשלום כנ"ל, אם שולם ע"י הרשות, תוך 30 יום מתאריך הדרישה.

.7

תשלום הוצאות פיתוח

היוזם מתחייב לשאת בכל הוצאות הפיתוח, בין שאלה חלות על המגרש או בגינו או בגין השימוש בו במועד חתימת חוזה זה או לפניו או אחרי מועד חתימת חוזה זה ובין שהן שולמו על-ידי הרשות לפני מועד חתימת חוזה זה. היוזם מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח על-פי דרישתה של הרשות ו/או של הגורם המוסמך מטעמה לדרוש את תשלומן ו/או על פי דרישתו של הגורם שהוציא את הוצאות הפיתוח.

היוזם מתחייב להחזיר לרשות, לפי דרישה, כל תשלום ששולם על ידי הרשות עבור הוצאות הפיתוח, וזאת תוך 30 יום מתאריך דרישתה של הרשות.

בסעיף זה "הוצאות פיתוח" - הוצאות ו/או חטלים ו/או אגרות מכל סוג שהוא בגין פיתוח מערכות תשתית ו/או תשתית - על ו/או כל תשתית אחרת המהוות תנאי לפיתוח המגרש או לבנייה בו, לרבות פריצת דרכי גישה למגרש, תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, מים, ביוב וכיוצא בזה.

.8

אי-התאמת ופינוי מחזיקים

(א) היוזם מצהיר בזה כי ראה את המגרש, בדק את מצבו הפיזי והמשפטי, ומצא אותם מתאימים לכל צרכיו למטרת ביצוע החוזה.

(ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אם ימצאו על המגרש מחזיקים:

- (1) לא יחולו על הרשות חובות פינויים של המחזיקים ו/או הוצאות הפינוי, בכל צורה שהיא.
- (2) הימצאות מחזיקים במגרש, כאמור, לא תשמש עילה ו/או הצדקה לאי-מילוי הוראה כלשהי של החוזה על-ידי היוזם בכלל, ועמידה בלוח הזמנים על-פי חוזה זה בפרט.
- (3) היוזם יהיה רשאי, לא יאוחר משלושה חודשים אחרי תאריך חתימתו של חוזה זה, להודיע לרשות כי בגלל הימצאותם של מחזיקים במגרש הוא מעוניין בביטול החוזה. במקרה זה ואם יאושר על ידי הרשות עובדת הימצאותם של מחזיקים כאמור, תהיה הרשות מוכנה להסכים לביטול החוזה ללא פיצויים מוסכמים ויחולו על הביטול הוראות סעיף 13 לחלק, בשינויים המחויבים מן העניין.

- 9. אחריות בתקופת הפיתוח**
 היוזם מתחייב, במשך כל תקופת הפיתוח, להחזיק את המגרש במצב תקין ולשמור עליו כמנהג בעלים השומר על רכושו, למלא אחר הוראות כל דין, לשאת באחריות בלעדית ומלאה כלפי הרשות וכלפי כל צד שלישי לכל פעולותיו ו/או מחדליו של היוזם במגרש ו/או לכל פעולה ו/או מחדל אחרים בקשר לחוזה ולשלם כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או חוצאה אחרת מכל סוג שהוא, שיוטלו ו/או יחולו עקב פעולותיו ו/או מחדליו של היוזם, כאמור, ו/או כתוצאה מהם.
- במקרה שהרשות תישא בכל תשלום שהוא עקב פעולה ו/או מחדל כאמור, ו/או כתוצאה מהם, יפצה היוזם את הרשות ו/או ישפה אותה על כל תשלום כאמור, תוך 14 יום מהתאריך שיידרש לעשות כן.
- 10. רבית והצמדה על פיגורים בתשלום**
 (א) כל תשלום שהיוזם חייב בו על-פי חוזה זה לרשות ואשר לא ישולם על ידו במועדו ישולם על-ידי היוזם לרשות בתוספת רבית ו/או הצמדה שיחושבו עד ליום הפרעון בפועל ויהיו בשעורים שיחיו מקובלים ברשות בעת התשלום בפועל לגבי פיגורים בתשלום, וזאת מבלי לפגוע בזכויות אחרות של הרשות לפי החוזה או על-פי כל דין.
- (ב) כל תשלום שישולם על-ידי היוזם יזקף לפי הסדר הבא : הוצאות הגביה, הריבית, הפרשי ההצמדה ולבסוף הקרן.
- 11. העברה ושיעבוד של הזכויות**
 (א) הרשות הניתנת ליוזם לפי החוזה היא אישית. העברת זכויות לפי החוזה בשלמותן או בחלקן בכל צורה שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או השכרת המגרש ו/או מסירת חזקה או שימוש בכולו, או בחלקו לאחרים, תהא כפופה לאישור הרשות ותתבצע בהתאם להחליה כפי שיחיו באותה עת.
- (ב) מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן (א) לעיל ובנוסף לאמור לעיל, אם היוזם חינו "איגוד" - כל פעולה באיגוד, במשך כל תקופת הפיתוח, תהא כפופה לאישור הרשות ותתבצע בהתאם להחליה כפי שתחיינה באותה עת. איגוד המחזיק בזכות באיגוד היוזם חייב גם הוא באישור הרשות כאמור וזה יתבצע בהתאם לנוחלי הרשות כפי שיחיו באותה עת.
- בסעיף קטן זה :
 - "איגוד"
 כהגדרתו בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 (להלן - חוק משי"ח), כפי שהיא מעת לעת ולרבות שותפות לא רשומה.
 - "זכות באיגוד"
 כהגדרתה בחוק משי"ח, כפי שהיא מעת לעת.
 - "מחזיק", "החזקה"
 כהגדרתה של "החזקה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 כפי שהיא מעת לעת, והמונחים שבהגדרת "החזקה" בחוק חנ"ל יתפרשו כהגדרתם מעת לעת בחוק האמור.
 - "פעולה באיגוד"
 כהגדרתה בחוק משי"ח ולרבות כל שינוי ביוזם שהוא שותפות רשומה או בלתי רשומה, או שינוי ביוזם שהוא איגוד שחונן אינו במניית, שחל מחמת הצטרפות או פרישה של אדם ממנו, ולרבות כל שינוי בחלקיו היחסיים של שותף בחון של שותפות או של איגוד כאמור.
- (ג) מבלי לפגוע באמור בסעיפים קטנים (א) - (ב) לעיל ובנוסף על כך אסור ליוזם למשכן ו/או לשעבד את זכויותיו לפי החוזה ואת המגרש בכל צורה שהיא אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת הרשות לכך.
- כמו כן מתחייב היוזם שלא לרשום בלשכת רישום המקרקעין הערת אזהרה לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 לגבי זכויותיו על פי החוזה אלא אם קיבל מראש ובכתב את הסכמת הרשות לכך. בכל מקרה הרשות לא תיתן הסכמתה לרישום הערת אזהרה כאמור, כל עוד המגרש לא נרשם כיחידת רישום נפרדת.
- (ד) הפר היוזם הוראה כלשהי מהוראות מסעיף זה, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה על ידו, והרשות תהיה רשאית לבטלו בכל עת בשל הפרה זו.
- 12. הפרת החוזה וביטולו**
 (א) חוסכם בזה בין הצדדים כי המועדים הנקובים בחוזה וכן התנאים הנקובים בסעיפים 4, 5 ו-11 של החוזה הינם תנאים עיקריים ויסודיים של החוזה שתפרתם, או הפרת איזה מהם, תחשב להפרה יסודית של החוזה.
- (ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) לעיל מוסכם בזה כי אם תחול איזו מההפרות המפורטות להלן תהא הרשות רשאית

לבטל את החוזה מיד עם ההפרה ולשלוח ליוזם הודעה במכתב רשום על ביטולו (להלן - הודעת הביטול):

- (1) אם היוזם ישנה או יגרם לשינוי מטרת ההקצאה או הייעוד או יעשה במגרש כל שימוש שאינו עולה בקנה אחד עמו.
- (2) אם היוזם יפר תנאי אחר מתנאי החוזה וההפרה אינה ניתנת לתיקון ו/או אם ההפרה ניתנת לתיקון, והיוזם לא תיקנה או הסירה תוך 3 חודשים מיום שנדרש לכך בכתב ע"י הרשות.
- (3) אם תופר איזה מהתנאים המוקדמים והיסודיים שבמבוא לחוזה זה.
- (4) אם המגרש נמסר ליוזם על-פי המלצת משרד הבינוי והשיכון והיוזם לא החל בבנייה במועד שנקבע בחוזה שבינו ובין משרד הבינוי והשיכון והמשרד האמור חודיע על כך במכתב לרשות.

(ג) מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אם היוזם או מי שהיוזם פועל בשבילו חינו נתין זר, ייחשב הדבר להפרה יסודית של החוזה על-ידי היוזם, והרשות תהיה רשאית לבטל את החוזה בגין הפרה זו.

בסעיף-קטן זה "נתין זר" - מי שאינו אחד מאלה:

- (1) אזרח ישראלי;
- (2) עולה לפי חוק השבות, התשי"א-1950 אשר לא מסר הצהרה לפי סעיף 2 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952;
- (3) זכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התשי"א-1950, שקיבל במקומה אשרה ורשיון לשיבת ארעי כעולה בכות מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;
- (4) תאגיד שהשליטה עליו בידי יחיד שהינו אחד מאלה המנויים בפסקאות (1)-(3) לעיל, או בידי יותר מיחיד אחד כאמור.

בפסקה זו, "שליטה" פירושה אחת מאלה:

- (א) החזקה - במישרין או בעקיפין, על-ידי אדם או תאגיד אחד או על-ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד, ב- 50% או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא של התאגיד;
 - (ב) החזקה - במישרין או בעקיפין, על-ידי אדם או תאגיד אחד או על-ידי יותר מאדם או מתאגיד אחד, במחצית או יותר מכוח ההצבעה שבתאגיד;
 - (ג) זכות למנות, במישרין או בעקיפין, מחצית או יותר מהמנהלים של התאגיד, בין שהזכות חני"ל היא בידי אדם או תאגיד אחד ובין שהיא בידי יותר מאדם או מתאגיד אחד.
- סעיף קטן זה לא יחול על יוזם שקיבל לצורך כך אישור, מראש ובכתב, מיז"ר מועצת מקרקעי ישראל.

(ד) מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזה, כי אם הרשות תחליט שלא לבטל את החוזה, על אף שהייתה זכאית לעשות כן, תהיה הרשות רשאית לדרוש ולקבל מהיוזם הפרשי ערך קרקע או דמי שימוש ראויים או פיצויים מוסכמים לפי הגבוה מבין השלושה, בגין התקופה שמיום אישור העסקה ועד ליום מתן החלטת הרשות על אי ביטול החוזה ו/או על מתן אורכה לביצועו (להלן - "יום ההחלטה").

לענין סעיף זה:

"הפרשי ערך קרקע": ההפרש שבין התשלום המלא שהיה על היוזם לשלם בגין המגרש אילו הוקצה ביום ההחלטה, עפ"י התנאים המקובלים ברשות באותו מועד, לבין התשלומים אשר שולמו לרשות ע"י היוזם בגין המגרש כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן מיום תשלומם ועד ליום ההחלטה.

"דמי שימוש ראויים": דמי שימוש בעד התקופה שמתחילת תקופת הפיתוח ועד ליום ההחלטה בשעור שנתי של 6% מערך המגרש ליום ההחלטה, כפי שיקבע על פי שומה.

"פיצויים מוסכמים": פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בשיעור 15% מערך המגרש ביום ההחלטה.

13. התחייבויות הצדדים עם ביטול החוזה

(א) עם ביטול החוזה כאמור בסעיף 12 לעיל יהיה היוזם חייב:-

- (1) לפנות מיד את המגרש.
 - (2) לחזירו מיד לרשות כשהוא פנוי מכל חפץ ואדם וחופשי מכל שיעבוד או זכות לצד שלישי.
 - (3) להרוס את המבנים, הגדרות, המטעים וכל מחוברים אחרים שהוקמו על-ידי היוזם במגרש (להלן - המחברים) וכן להרחיק את ההריסות ולהחזיר לקדמותו את המצב במגרש כפי שהיה קיים לפני הקמתם של המחברים - וזאת, אם יידרש לכך על-ידי הרשות.
- לא קיים היוזם את הנדרש ממנו לפי סעיף קטן זה רשאית הרשות - אך לא חייבת - לעשות בעצמה את כל הפעולות האמורות על חשבונו של היוזם ולנכות את כל ההוצאות אשר הוציאה בקשר לפעולותיה מהסכומים ששולמו על-ידי היוזם לרשות על-פי החוזה, ובכל מקרה גם אם הרשות לא תעשה פעולה מהפעולות האמורות, לא יהא היוזם זכאי

לכל פיצוי ו/או תמורה בעד השקעותיו ו/או הוצאותיו בקשר עם המחוברים.

(4) לשלם לרשות כל הסכומים כדלקמן :

- (א) דמי שימוש ראויים בעד התקופה שמתאריך תחילת תקופת הפיתוח ועד להחזרת המגרש, בשיעור שנתי של 6% מערך המגרש ליום הביטול, כפי שייקבע על פי שומה ;
- (ב) כל המיסים ותשלומי החובה המפורטים בסעיף 6 לעיל והחלים בתקופה הנזכרת בפסקה (א) לעיל ;
- (ג) הוצאות הפינני האמורות לעיל ;
- (ד) פיצויים מוסכמים - בשיעור 15% מהערך היסודי של המגרש בתוספת הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיחיה ידוע בתאריך התשלום.

(ב) מוסכם בזה כי אם לא יידרש חיוזם להרוס את המחוברים או חלק מהם - כאמור בסעיף קטן (א) (3) לעיל - והמגרש יוחזר לרשות ביחד עם המחוברים או חלק מהם, יחא חיוזם זכאי לקבל מהרשות את שווי המחוברים, כפי שייקבע על פי שומה שתיערך ליום ביטול החוזה.

(ג) עם קבלת המגרש בחזרה כאמור לעיל, תחזיר הרשות לחיוזם כל סכום ששולם על ידו לרשות על פי חוזה זה, וכן כל סכום שיגיע לחיוזם, אם יגיע על-פי חוראות סעיף קטן (ב) לעיל.

החזר הסכומים האמורים יבוצע על ידי הרשות אחרי ניכוי כל הסכומים המפורטים בפסקה (א) (4) לעיל.

אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיה של הרשות ומכל סעד שהיא זכאית לו על פי חוזה זה ומכוח כל דין.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ו-(ג) לעיל, במקרה של ביטול החוזה על פי סעיף 12 (ג) לעיל, ועם קבלת המגרש בחזרה כאמור בסעיף קטן (א) לעיל תחולנה הוראות אלה :

הרשות תחלט את כל הסכומים ששולמו על-ידי חיוזם כמוגדר בסעיף 13 (א) (4) לעיל, וכמו-כן לא תחולנה לגביה הוראות סעיף קטן (ב) לעיל - והכל כפיצויים מוסכמים למקרה זה.

חיוזם כאמור יהיה רשאי - בתנאי מוקדם שהוא קיים את כל האמור בפסקות (1)-(3) שבסעיף-קטן (א) לעיל - לפנות לוועדה שתמונה לענין זה על ידי מועצת מקרקעי ישראל וזו תהיה רשאית, אם שוכנעה שאותו חיוזם פעל בתום לב, להפחית את סכומי החילוט עד לסכום הפיצויים המוסכמים על פי סעיף קטן (א) (4) לעיל בלבד ו/או לקבוע אילו סכומים יוחזרו לאותו חיוזם על פי סעיף קטן (ב) לעיל. החלטת הוועדה תהיה סופית.

הוראות סעיף קטן זה תחולנה גם אם תיקבענה לענין זה הוראות אחרות בכל דין.

(ה) מלבד המגיע לחיוזם לפי סעיף קטן (ג) או (ד), לפי הענין, לא יבוא חיוזם או מי מטעמו לרשות או למישהו אחר בשום תביעה נוספת, כספית או אחרת, לרבות תביעה בגלל הוצאותיו, הפסדיו או השקעותיו בקשר עם חוזה זה.

(ו) עם ביטול החוזה כאמור בסעיף 12 לעיל תהיה הרשות רשאית לתפוס חזקה בלעדית במגרש ולפנות ממנו כל חפץ, מבנה ואדם שימצאו בו.

14. **שינויים בגבולות ובשטח המגרש**

(א) חיוזם מצהיר, כי ידוע לו ששטח המגרש וגבולותיו אינם סופיים וכי עלולים לחול בהם שינויים.

(ב) מוסכם בין הצדדים במפורש, כי אם ישתנו שטחו ו/או גבולותיו של המגרש כתוצאה משינויים בתכנית על פי חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965, הסדר קרקעות, הכנת מפת מזידה לצרכי רישום וכיוצא באלה, מתחייב חיוזם לראות את המגרש בשטחו ו/או בגבולותיו החדשים כמגרש נשוא חוזה זה לכל דבר, ומלבד האמור בסעיף קטן (ג) להלן מתחייב חיוזם לא לבוא בתביעות או דרישות כלשהן כלפי הרשות בגין השינוי האמור וכל הנובע ממנו.

(ג) אם בעקבות שינוי בגבולות המגרש ו/או בשטחו ישתנה הערך היסודי של המגרש, יתוקנו הסכומים האמורים בסעיף 4 לעיל באופן יחסי לשינוי בערך היסודי של המגרש, וההפרש ישולם לצד הזכאי לו מיד עם דרישה בתוספת ריבית ו/או הצמדה מיום אישור העיסקה ועד למועד תשלומה בפועל, בהתאם למקובל ברשות בתאריך התשלום.

15. **אוצרות טבע, עתיקות, חומרים ועצים**

(א)

(1) היוזם מצהיר בזה כי ידוע לו שכל אוצרות טבע כגון : נפט, גז, מעיינות מים, מחצבי פחם ומתכת, מחצבות שיש ואבן, חול וכורכר וכל מחצבים אחרים למיניהם וכן עתיקות, חומרים ועצים שימצאו בקרקע של המגרש אינם נכללים בהקצאה לפי חוזה זה וכי תנאי הרשות לפי חוזה זה אינם חלים עליהם. על היוזם לאפשר לרשות להוציא או לנצל בצורה אחרת את אוצרות הטבע, העתיקות, החומרים והעצים האמורים לעיל בהתאם לחוקים המחייבים ועל סמך חוזה זה.

(2) היוזם לא יעשה חפירות במגרש מעל למידה הדרושה לביצוע מטרות חוזה זה.

(3) היוזם לא ימכור חומרים שהוציא מהמגרש, היות והם רכוש של הרשות, אלא אם קיבל לכך מראש הסכמת הרשות בכתב. כמו כן לא יוציא היוזם עצים הנמצאים במגרש אלא אם קיבל לכך הסכמה מראש ובכתב של הרשות המוסמכת וכן של הרשות ואלה רשאיות להתנות מתן הסכמתם בתשלום עבור העצים.

הפר היוזם איסור זה, רשאית הרשות לדרוש ממנו פיצויים. גובה הפיצויים ייקבע לפי מחיר החומרים שנמכרו או לפי שווי העצים שהוצאו הנחוגים ברשות בזמן הפרת האיסור ולפי כמות החומרים או העצים שתיקבע על-ידי הרשות. היוזם מתחייב לשלם את הפיצויים, כפי שנקבעו על ידי הרשות בהתאם לאמור לעיל, תוך 14 יום ממועד משלוח הודעה לתשלום.

(ב) היוזם מתחייב לבצע את כל תפעולות הנדרשות על פי כל דין בנוגע לטיפול בעתיקות ולשאת על חשבונו בכל עלות חכירה בכך, לרבות עלות פיקוח, סקר ארכיאולוגי, חפירות בדיקה וחפירות הצלה, שימור עתיקות והעתקתן, הכל כפי שיידרש על פי רשות העתיקות.

16. זכות כניסה

הרשות הניתנת ליוזם לפי החוזה אינה מעניקה לו זכות לחזקה בלעדית במגרש והיוזם מצהיר כי ידוע לו שהרשות או נציגיה רשאים להיכנס למגרש בכל עת לכל מטרה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית הרשות להעביר במגרש, בעצמה או על-ידי אחרים, צינורות למים, לתיעול, לביוב ולגז, לקבוע עמודי חשמל או טלפון, למתות חוטי חשמל, טלפון ו/או למטרות אחרות, הכל לפי תוכניות שתאשרנה על ידי הרשויות המוסמכות, והיוזם יאפשר לרשות או לאחרים מטעמה להיכנס למגרש ולהוציא לפועל את העבודות הדרושות לכך ואת כל התיקונים בקשר לכך אשר יידרשו מזמן לזמן. הרשות מתחייבת לפצות את היוזם עבור כל נזק שייגרם ליוזם על-ידי ביצוע העבודות הנ"ל.

17. חוק הגנת הדייר

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 וכל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו לא יחולו על חוזה זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר בזה כי היוזם לא שילם לרשות דמי מפתח בגין חוזה זה בכל צורה שחיא וכי התשלומים על-פי חוזה זה וכן השקעותיו של היוזם במגרש, אם תהיינה, לא ייחשבו כתשלום דמי - מפתח, ואשר גם על כן חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 וכל חוק אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו לא יחולו על חוזה זה.

18. שמירה על זכויות הרשות

(א) לא השתמשה הרשות בזכות מוכיוותיה הנתונות לה לפי החוזה - לא ייחשב הדבר כויתור על אותה הזכות.

(ב) שינויים, תיקונים, תוספות, מחיקות, ויתורים או ארכות בתנאי חוזה זה (להלן - שינויים) לא יחייבו את הצדדים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני הצדדים. שינויים ומחיקות בגוף החוזה וכן בגוף איזה מהמסמכים שיצורפו לו לא יחייבו את הצדדים אלא אם שני הצדדים חתמו בצידם חתימה מלאה.

בפסקה זו -

"חתימה" - לגבי הרשות ולגבי יוזם שהוא תאגיד, כולל חותמת.

(ג) קבלת תשלום כלשהו על-ידי הרשות אינה מהווה, כשלעצמה, הכרה בזכויות כלשהן של היוזם ואינה מקנה לו כל זכות שלא חוקנתה לו על פי החוזה.

19. ביול

בהוצאת ביול חוזה זה, אם תחול, ו-5 עותקים ממנו, ישא היוזם.

20. הודעות

הודעות על פי חוזה זה תישלחנה בדואר רשום.

כל הודעה אשר ישלח צד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות המצוינות במבוא לחוזה תחשב כאילו נמסרה לנמען חמישה

ימים לאחר שנשלחה.

21. תוקף החוזה
לחוזה זה לא יהיה תוקף כל עוד לא יחתם על-ידי שני הצדדים לאחר חתימתו על ידי שני הצדדים יהיה תוקפו של החוזה מתאריך אישור העסקה.

בפסקה זו -
"חתימה" -

בראשי תבות בשולי השורה האחרונה למבוא וחתימה מלאה בסוף החוזה, ולגבי יוזם שהוא תאגיד כולל חותמת, ולגבי הרשות- כולל חותמת אחת המוטבעת על פני עמודי החוזה ביחד.

22. כותרות
כותרת סעיפי החוזה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

חוזת: 200/26	תנאים: 205/14	ת.הפקה: 11:47:33	20/11/2019	בתוקף
--------------	---------------	------------------	------------	-------

ולראית באו הצדדים על החתום:

הרשות:

היוזם:

שם	1.	שם	1.
תואר המשרה		מספר זהות	
חתימה		חתימה	
שם	2.	שם	2.
תואר המשרה		מספר זהות	
חתימה		חתימה	

המאשר:

אני החתום מטה מאשר כי זיהיתי את החותמים בעמודת "היוזם" לפי תעודות הזהות שהציגו בפני וכי חתמו על חוזה זה בנוכחותי.

שם _____ תואר המשרה _____ חתימת המאשר _____

כאשר חתום הינו תאגיד/חברה/עמותה יש למלא ולהחתיים:

אני עו"ד _____ המשמש כעו"ד של חב' _____

ח.פ. _____ מאשר בזה כי ביום _____ התייצבו בפני הי"ח:

1. _____ ת.ז. _____
2. _____ ת.ז. _____
3. _____ ת.ז. _____

חמוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה חנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י תעודת זהות שהציגו בפני חתמו על חוזה זה בנוכחותי.

חתימה וחתימת עו"ד _____ תאריך _____

חוזה: 200/26 תנאים: 205/14 ת.הפקה: 11:47:33 20/11/2019 בתוקף



מס' התיק :

מס' החשבון :

חוזה חכירה**מ ה ו ו**

שנערך ונחתם ב- _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ב ין

רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח, וקרן קיימת לישראל (שתיקרא להלן "המחכיר"), שכתובתה לצורך חוזה זה היא: _____

מצד אחד ;

ל ב ין

מס' זיהוי/תאגיד _____ החלק בנכס: _____/_____

(להלן "החוכר"), שכתובתו לצורך חוזה זה היא: _____

מצד שני ;

מ ב ו א

המבוא לחוזה החכירה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החכירה וביחד איתם מהווה את חוזה החכירה. תנאי החכירה הני"ל פורסמו בילקוט פרסומים מס' 4818 ביום 4/11/99.

ה ו א י ל ו- **מדינת ישראל/רשות הפיתוח** היא הבעלים של המקרקעין המפורטים להלן במבוא זה (להלן - "המגרש") ;

ו ה ו א י ל ועל המגרש ניצב מבנה או ניצבים מבנים (להלן - "המבנים") אשר הוקמו בתקופה שקדמה לתאריך כניסתו של חוזה חכירה זה לתוקף ;

ו ה ו א י ל ובמידה שבנית המבנים לא הושלמה כדי אפשרות איכלוסם ו/או השימוש חמלא בהם למטרת החכירה, מצחיר החוכר כי הוא מתחייב להשלים את בנית המבנים באופן שיהיו ראויים לשמש למטרתם כאמור, לא יאוחר מתום שנה מיום חתימת המחכירה על חוזה זה, וכי ידוע לו שהתחייבותו זו מהווה תנאי יסודי בחוזה זה ;

ו ה ו א י ל והמחכירה חסכימה לחחכיר את המגרש לחוכר על כל הבנוי והמחובר עליו חיבור קבע (להלן "המחברים") (המגרש עם המחברים ייקרא להלן - "המחכיר"), אולם זאת בתנאי מוקדם שהתחייבותיו של החוכר - בין שהן על-פי חוזה פיתוח עם המחכירה ובין שהן על-פי חסכם אחר עם המחכירה - קוימו במלואן בתקופה שקדמה לתאריך כניסתו של חוזה חכירה זה לתוקף ;

ו ה ו א י ל והצדדים מסכימים כי לצרכי נוחיות בלבד יחתום החוכר על עותק של חוזה חכירה זה מבלי שחדבר יחייב את המחכירה, כל עוד לא קוימו במלואן התחייבותיו של החוכר האמורות לעיל. מוסכם במפורש על הצדדים כי חוזה החכירה יהיה בר-תוקף רק לאחר שהמחכירה תחתום גם היא עליו וזאת רק אם החוכר יקיים את התחייבותיו הני"ל כלפי המחכירה. כל עוד לא חתמה המחכירה על חוזה החכירה לא יחייבו תנאיו את הצדדים, וחתימת החוכר לבדה על חוזה החכירה לא תקנה לו זכות כלשהי על-פיו. כתאריך חתימתו של

חוזה: 201/33 תנאים: 206/11 ת.הפקה: 13:12:23 15/04/2019 בתוקף

חוזה החכירה ייחשב המועד שבו תחתום עליו המחכירה ;

ו ה ו א י ל והמחכירה מסרה בתאריך תחילת תקופת החכירה את החזקה במוחכר לחוכר או למי שהיו בעלי זכות חכירה במוחכר לפניו, ובמידה ונמצאים במוחכר מחזיקים אין על המחכירה כל חובה לפנותם ו/או לשאת בהוצאות פינויים.

ו ה ו א י ל והחוכר מצהיר בזה כי לא חלה עליו מגבלה באשר להתקשרותו עם המחכירה בחוזה זה לפי חוראות סעיף 19(א/3) של חוזה חכירה זה וכי ידוע לו שרק בתנאי מוקדם ויסודי זה מוכנה המחכירה להתקשר עמו על-פי חוזה חכירה זה ;

ו ה ו א י ל ואם מטרת החכירה היא לתעשיה או מלאכה, או לתיירות, הרי שבנוסף לתנאי החכירה שלחן יחולו על החכירה לפי חוזה זה גם התנאים שבמבוא זה לחלף ;

(א) אם מטרת החכירה היא לתעשיה או מלאכה והחוכר יבקש מהמחכירה הסכמה לשנות את סוג התעשיה או המלאכה שנקבע ב"מטרת החכירה", תחיה המחכירה רשאית להתנות את מתן הסכמתה לכך, בין היתר, בשינוי אורך תקופת החכירה בהתאם לחלטות המחכירה כפי שהן מעת לעת, וכן בקבלת המלצה של משרד התעשיה והמסחר לשינוי המבוקש בסוג התעשיה או המלאכה ולאורך תקופת החכירה המומלצת על ידו למטרה זו.

(ב) אם מטרת החכירה היא לתעשיה או מלאכה או לתיירות הרי שבנוסף ובכפוף לכל יתר התנאים שבסעיף 9 ובסעיף 14 לחלף, החוכר יהיה חייב לצרף לבקשתו לביצוע איזה מהשינויים האמורים בסעיף 9 או להעברת זכויות שבחוזה זה כאמור בסעיף 14, בהתאם למקרה, המלצה מתאימה ותקפה ממשרד התעשיה והמסחר או ממשרד התיירות, לפי הענין. המחכירה לא תיתן הסכמתה לאיזו מהבקשות הנ"ל של החוכר אלא אם החוכר ימציא לה המלצה תקפה כאמור.

(ג) "משרד התעשיה והמסחר", "משרד התיירות" - לרבות משרד ממשלתי אחר המופקד על נושאים מסוג "מטרת החכירה", והכל לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל או החלטות המחכירה וכפי שיתחייב מעת לעת על-פי הענין.

ו ה ו א י ל ומשמעות המונחים שבחוזה זה תהיה בהתאם לאמור לחלף במבוא זה, אלא אם מהקשר הדברים מתחייבת משמעות אחרת על-פי החוזה ;

"המגרש" : המגרש המתואר בתרשים שצורף לחסכם בין החוכר לבין המשכן או בתרשים הרצוף בזה שהוכן ע"י המחכירה ואשר פרטיו הם :

המקום : _____ חשט : _____ ממ"ר בערך

גוש : _____ חלקות : _____

"מגרש(ים) מס' _____ לפי תכנית מפורטת מס _____ יום אשור העסקה" : התאריך שבו אושרה העסקה נשוא חוזה זה על-ידי הנהלת המחכירה.

"תקופת החכירה" : _____ שנים, החל מיום אשור העסקה דהיינו מ- _____ ועד- _____ .

"תקופת חכירה נוספת" : _____ שנים החל מתום תקופת החכירה.

"מטרת החכירה" : _____ .

"קיבולת הבניה" : _____ אחוזים בקומה, ב- _____ קומות, ובסה"כ _____ אחוזים מהחווים _____ יחידות והמסתכמים ב- _____ מ"ר מבונים.

"שטח עיקרי" : _____ מ"ר

"שטח שדות" : _____ מ"ר

"צמידויות" : _____

בשטח _____ מ"ר

"דמי חכירה" : _____

דמי חכירה שנתיים לכל תקופת החכירה שישולמו למחכירה מראש כשהם מהווים כמקובל אצל המחכירה בטך ש"ח. (להלן - "דמי חכירה מהווים").

דמי השימוש מהחווים שהופקדו בידי המחכירה לפני חתימתו של חוזה חכירה זה, אם הופקדו, ייחשבו כתשלום דמי החכירה מהחווים.

חוזה : 201/33 תנאים : 206/11 ת.הפקה : 13:12:23 15/04/2019 בתוקף

דוגמת חוזה לסוג תיק : מחוץ, לא בבעלות קק"ל, תנאים מיוחדים וכו' תרת משנית לחוזה לפי תיק מספר 61148150א

"חייבים נוספים":

בסך ש"ח נכון ליום בתוספת מע"מ כחוק
בסך ש"ח נכון ליום כולל מע"מ

"הערך היסודי של המגרש": ש"ח (ליום אישור העסקה האמור לעיל.

"המדד היסודי": מדד המחירים לצרכן האחרון שהיה ידוע ביום אשר העסקה האמור לעיל.

"היעוד":

ו ת ו א י ל ואם החוכר הוא יותר מאדם או מתאגיד אחד, התחייבויותיהם של האנשים או התאגידים המהווים את החוכר תחיינה ביחד ולחוד ואילו זכויותיהם על-פי חוזה זה תחיינה רק ביחד ;

ו ה ו א י ל ובנוסף לתנאי חוזה התכירה שלהלן יתולו התנאים המיוחדים הבאים :

מוסכם על הצדדים כי התרשים, התנאים המיוחדים, תוספת לחוזה תכירה כנ"ל מהווים חלק בלתי נפרד של המבוא והתנאים שפורסמו כנ"ל.

חוזה: 201/33 תנאים: 206/11 ת.ח.פקה: 13:12:23 15/04/2019 בתוקף

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המחכירה:

החוכר:

1. שם

1. שם

תואר המשרה

מס' זיהוי

חתימה

חתימה

2. שם

2. שם

תואר המשרה

מס' זיהוי

חתימה

חתימה

המאשר :

אני החתום מטה מאשר כי זיהיתי את החוכר הנ"ל לפי מסמכי הזיהוי שהוצגו בפני וכי החוכר חתם על חוזה זה בנוכחותי.

שם _____ תואר המשרה _____ חתימת המאשר _____

חוזה: 201/33 תנאים: 206/11 ת.הפקה: 13: 12: 23 15/04/2019 בתוקף

זח

נספח ג'

חוק מקרקעי ישראל

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960*

הגדרות	1. בחוק זה –	
(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	"מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל (להלן – חוק-היסוד);	
(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	"קרקע עירונית" – קרקע שיעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הוא למגורים או לתעסוקה;	
(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	"תעסוקה" – תעשייה, מלאכה, משרדים, מסחר, תיירות או מלונאות, למעט חקלאות או גידול בעלי חיים.	
היתר העברת בעלות	2. ואלה סוגי העסקאות שסעיף 1 לחוק היסוד לא יחול עליהן:	
	(1) פעולות רשות הפיתוח לפי חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953;	
	(2) העברת בעלות במקרקעי ישראל, לפי כללים שייקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לנפקדים הנמצאים בישראל או ליורשיהם הנמצאים בישראל, חמורת מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים מכוח חוק נכסי נפקדים, תשי"ג-1950;	
	(3) העברת בעלות במקרקעי ישראל למילוי התחייבות שנתחייבו בה כדין או חבות שנוצרה כדין לגבי אותם מקרקעין לפני תחילת חוק היסוד;	
	(4) העברת בעלות במקרקעי ישראל תוך חליפין במקרקעין שאינם מקרקעי ישראל או כפיצוי בעד מקרקעין כאלה שהופקעו על פי חוק, ובלבד שלא תוחלף קרקע חקלאית בקרקע עירונית אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור שר החקלאות;	
	(5) העברת בעלות במקרקעי ישראל במידה שיש בכך צורך לישר גבולות או להשלים נחלאות, ובלבד ששטח המקרקעין לא יעלה על מאה דונם כל פעם; היתר ההעברה ללא תמורה, טעונה היא אישור ועדת הכספים של הכנסת;	
(תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	(6) העברת בעלות במקרקעי ישראל בין המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקימת לישראל בשטח מקרקעין העולה על 16 דונם טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת;	
(תיקון מס' 1) תשס"ו-2006 (תיקון מס' 2) תשס"ט-2009	(7) העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח שהם קרקע עירונית, ובלבד ששטח כל ההעברות מכוח פסקה זו יחד לא יעלה על 400 אלף דונם – בתקופה שמיום י"ב באלול התשס"ט (1 בספטמבר 2009) עד יום ה' בעלול התשע"ד (31 באוגוסט 2014) (בפסקה זו – התקופה הראשונה), ו-400 אלף דונם נוספים למשך חמש שנים מתום התקופה הראשונה;	
	ובלבד שהעברת בעלות במקרקעי הקרן הקימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה.	
הגבלה על הקניית או העברת של זכויות במקרקעין לזרים	2א. (א) בסעיף זה –	
(תיקון מס' 3) תשע"א-2011	"זכויות במקרקעין" – זכות בעלות, או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות על חמש שנים או שיש עמה ביררה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, לרבות זכות על פי התחייבות להקנות או העביר בעלות או שכירות לתקופה כאמור;	

* פורסם ס"ח תש"ך מס' 312 מיום 29.7.1960 עמ' 56 (ה"ח תש"ך מס' 413 עמ' 34).

חוקן ס"ח תשס"ו מס' 2051 מיום 15.6.2006 עמ' 314 (ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236 עמ' 298) – תיקון מס' 1 בסעיף 12 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006.

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 326 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 314) – תיקון מס' 2 בסעיף 13 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 9.9.2009.

ס"ח תשע"א מס' 2291 מיום 5.4.2011 עמ' 754 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 359 עמ' 43) – תיקון מס' 3.



"זר" – כל אחד מאלה:

(1) יחיד שאינו אחד מאלה:

(א) אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950;

(2) תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר, שאינו אחד מהמנויים בפסקה (1);

(3) מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות (1) או (2);

"חוק רשות מקרקעי ישראל" – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;

"יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;

"מדינה" – לרבות כל אחד מאלה:

(1) איחוד, חבר או ארגון שנוסד בידי שתי מדינות לפחות, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות לפחות;

(2) ארגון, רשות או נציגות של מדינה או של איחוד מדינות;

(3) ישות מדינית שאינה מדינה שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסה;

"מנהל רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;

"מקרקעי ישראל" – לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם הוקנתה לפי חוק רשות מקרקעי ישראל;

"שליטה" – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

(ב) (1) לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר, בין בחמורה ובין שלא בחמורה, אלא לפי הוראות חוק זה;

(2) המבקש להקנות או להעביר זכויות במקרקעי ישראל לזר, יגיש בקשה לאישור ההקניה או ההעברה ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל;

(3) יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל רשאי לתת אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעי ישראל לזר, על פי המלצה של ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ, ובהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש – גם עם גורמים נוספים שייקבעו בתקנות כאמור בסעיף 4(ב);

(4) בבואו להחליט בדבר מתן אישור כאמור בפסקה (3), יביא יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(א) טובת הציבור וביטחון;

(ב) זיקתו של הזר לישראל, לרבות נחוניו האישיים, תקופות מגוריו בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;

(ג) המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין יקנו או יעברו לו;

(ד) היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או שהועברו לו, קודם למועד הבקשה;

(ה) חכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גודל השטח המבוקש, מקום המקרקעין וייעודם;

(5) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי הרשות, רשאי לאשר הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לאחד מאלה:

(א) זר שאינו תאגיד, המבקש לרכוש יחידת מגורים אחת במקרקעין שייעודם למגורים לפי חכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין ביחידת מגורים נוספת; לעניין זה, "חכנית" – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

(ב) זר שמינהלת מרכז ההשקעות אישרה להעניק לו מענק לפי חוק לעידוד השקעות חון, לצורך יישום התכנית שלשמה אושר המענק; לעניין זה –

חוק מקרקעי ישראל, חש"ך-1960
נוסח מלא ומעודכן

- "חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 ;
"מינהלת מרכז ההשקעות" – כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון ;
(ג) מדינה, כוחאם להתחייבות של מדינת ישראל בהסכם בין-לאומי, לצורך
ניחול ענייני אותה מדינה בישראל במסגרת ההתחייבות שניתנה.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין בדרך של
מכירת מקרקעין מעוקלים, מימוש משכנתה, ביצוע של פסק דין או של מסמך אחר הניתן לביצוע
כפסק דין, או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה לפועל או רשות אחרת על פי דין.
(ד) (1) לא יהא תוקף להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין או להתחייבות להקניה
או להעברה כאמור שנעשו בניגוד להוראות סעיף זה;
(2) לא תירשם עסקה בפנקסי המקרקעין בניגוד להוראות סעיף זה;
(3) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או בעל עניין, רשאי לפנות לבית המשפט
בבקשה להצהרה על בטלות עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה, או בבקשה
לסעד אחר המתאים לנסיבות העניין, לרבות מחיקת רישום מפנקסי המקרקעין.
3. חוק-היסוד לא יפגע בפעולות הכאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.
4. (א) שר האוצר ושר החקלאות יחד ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות
בכל הנוגע לביצועו.
(ב) שר המשפטים ושרי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות
לביצוע הוראות סעיף 2א, לרבות לענין דרך הגשת בקשה לקבלת אישור להקניה או להעברה של
זכויות במקרקעין לזרים, לענין זהות הגורמים שעמם יש להחליף כאמור בסעיף 2א(ב)(3),
בהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש, לענין אופן ההתייעצות והמועדים למתן תגובה
להתייעצות ולענין המועדים למענה לבקשה.

שמירת מצוות שמיטה

ביצוע ותקנות
(תיקון מס' 3)
חש"א-2011

(תיקון מס' 3)
חש"א-2011

משה ריין
שר החקלאות

לוי אשכול
שר האוצר

דוד בן-גוריון
ראש הממשלה

יצחק בן-צבי
נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכת ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

נספח ד'

נוסח ערבות לקיום הצעה

לכבוד

רשות מקרקעי ישראל

מרחב עסקי דרום

אדונים נכבדים,

הנדון: ערבות מס' _____

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ----- ש"ח (----- ש"ח) המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____ (שייקרא להלן - "החייב") בקשר עם מכרז מס' 390/2019/בש למתחם מס' _____.

נזכה חשבונכם בבנק ישראל מספר 8 8478 00 03 1.317 לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ערבות זו תשאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה, עד לתאריך 3/12/2023 ועד בכלל.

וכל דרישה על-פיה צריכה להגיע בכתב לידי משרד החתום מטה שמענו הוא: _____.

מודגש בזה כי דרישה "בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק/חברת הביטוח באמצעות פקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה.

בכבוד רב,

חותמת הבנק/חברת הביטוח

וחתימות מורשי החתימה

נספח ה'
נוסח הסכם תשתית
שייחתם עם החברה
המפתחת

נספח ו'1 + ו'2

**מכתב הרשות המקומית לרמ"י בדבר חתימה על הסכם
תשתית**

מכתב רמ"י לחברה המפתחת בדבר חתימה על הסכם פיתוח

נספח ז'

מכתב הרשות המקומית

נספח ח' תקנון התכנית ותשריטי המגרשים

הוראות התכנית

תכנית מס' 614-0635524

תוספת זכויות בניה פארק תעשיות עומר- שלבים א' ו- ב'

זרם

מחוז

מרחב תכנון מקומי עומר

תכנית מפורטת

סוג תכנית

אישורים

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובחלטות בעניינה באתר תכנון זמין :

<http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC>

דברי הסבר לתכנית

- התכנית המוגשת משנה את שלבים א' ו- ב' של תכנית פארק עומר :-
- * הוספת שימושי משרדים, מלונות, ס.פ.א ושרותים רפואיים לחלק מתאי השטח.
 - * הוספת חזית מסחרית בתאי השטח הסמוכים לאגם הנופש (שאושר בתכנית מס' 120/03/14).
 - * עדכוני תנועה.
 - * הגדלת שטח אכסון מלונאי (ע"ח שטח ספורט ונופש) והוספת שימושי ספורט, נופש ומלונאות בשטח המוגדל.
 - * הגדלת שטחי תעסוקה.
 - * תוספת שטח למבנים ומוסדות ציבור.

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית שם התכנית
ומספר התכנית תוספת זכויות בניה פארק תעשיות עומר- שלבים א' ו- ב'

מספר התכנית 614-0635524

1.2 שטח התכנית 2,150.236 דונם

1.4 סיווג התכנית סוג התכנית
 תכנית מפורטת

האם מכילה הוראות כן
של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת מחוזית
להפקיד את התכנית

לפי סעיף בחוק ל"ר

היתרים או הרשאות תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה ללא איחוד וחלוקה

האם כוללת הוראות לא
לענין תכנון תלת מימדי

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים מרחב תכנון מקומי עומר
 קואורדינאטה X 184940
 קואורדינאטה Y 575569

1.5.2 תיאור מקום פארק תעסוקה עתירת ידע, עומר

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

עומר - חלק מתחום הרשות: עומר

נפה באר שבע

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה פארק תעסוקה עתירת ידע, עומר

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
38581	חדש רשום	חלק	6-17, 19-42, 44-46, 51-56, 61-62, 65, 68, 72-73, 75-76, 78	4-5, 43, 48, 57-59, 63-64, 66-67, 69-71, 74, 77, 79-80
38582	חדש רשום	חלק		14-15, 18, 20
50000	לא מוסדר	חלק		999
50001	לא מוסדר	חלק		999
38557	מוסדר	חלק		6
100216/1	מוסדר	חלק		3-4, 7
100216/3	מוסדר	חלק		1

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

באר שבע, בני שמעון

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
תמא/ 12 / 1	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 12 / 1. הוראות תכנית תמא/ 12 / 1 תחולנה על תכנית זו.	6137	154	21/09/2010
תמא/ 34 / ב / 3	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 34 / ב / 3. הוראות תכנית תמא/ 34 / ב / 3 תחולנה על תכנית זו.	5606	926	18/12/2006
תמא/ 34 / ב / 5	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 34 / ב / 5. הוראות תכנית תמא/ 34 / ב / 5 תחולנה על תכנית זו.	5998	5762	14/09/2009
תממ/ 4 / 14 / 23	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תממ/ 4 / 23. הוראות תכנית תממ/ 4 / 14 / 23 תחולנה על תכנית זו.	6457	5711	08/08/2012
14 / בת / 20	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 14 / בת / 20 ממשיכות לחול.	4201	2763	14/03/1994
14 / מק / 1008	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 14 / מק / 1008 ממשיכות לחול.	4642		07/05/1998
14 / 03 / 120	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 14 / 03 / 120 ממשיכות לחול.	6560	3272	07/03/2013
14 / מק / 1006	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 14 / מק / 1006 ממשיכות לחול.	4531		12/06/1997
14 / בת / 61	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 14 / בת / 61 ממשיכות לחול.	4391	2313	15/03/1996

הערה לטבלה:

100/ני/14
1046/מק/14

1.7

מסמכי התכנית

נכלל בהוראות התכנית	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחולה	סוג המסמך
כן			אבינעם לוין				מחייב	הוראות התכנית
לא	תשריט מצב מוצע - הגדלה גליונות: 1-4		אבינעם לוין			1:1250	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	תשריט מצב מוצע 1		אבינעם לוין		1	1:3500	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	טבלת תאי שטח	15: 13 12/07/2019	אבינעם לוין	12/07/2019	5		רקע	טבלת שטחים
לא	בדיקת התכנות תחבורתית ראשונית	15: 52 26/06/2019	מוטי פריד	10/03/2019	14		רקע	תנועה
לא	נספח מצב מאושר	13: 45 13/08/2019	אבינעם לוין	13/08/2019	1	1:3500	רקע	מצב מאושר

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המוחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המוחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המוחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
רשות מקומית	רשות מקומית	רשות מקומית		מועצה מקומית עומר	עומר	רוחם	1	08-6291130	08-6291110	

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
רשות מקומית	רשות מקומית		מועצה מקומית עומר	עומר	רוחם	1	08-6291130	08-6291110	

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

הערה כללית לבעלי עניין בקרקע: התכנית כוללת מקרקעין בבעלות מדינה

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
אדריכל ובונה ערים	עורך ראשי	אבינעם לוין	27979	לוין אדריכלים ובוני ערים בע"מ	עומר	הגת	2	08-6466999	08-6466989	levin- arc.co.il
אדריכלית ובונה ערים	מתכנן	טל לוין		לוין אדריכלים ובוני ערים בע"מ	עומר	הגת	2	08-6466999	08-6466989	tal@levin- arc.co.il

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רשיון	שם	סוג	מקצוע/ תואר
moshe@levin-arc.co.il	08-6466989	08-6466999	2	הגת	עומר	לוין אדריכלים ובוני ערים בע"מ		משה אוהנה	מתכנן	אדריכל ובונה ערים
mail@erezme.com	08-6282860	08-6239834	1	יוסי הבורסקאי	באר שבע	ארז מדידות	633	אבי ארז	מודד	מודד מוסמך
mofiti@tahan.co.il	08-6519656	08-6513636	13	צבעוני	לחבים	תה"ן תכנון הנדסי (1985) בע"מ	612	מוטי פריד	יועץ תחבורה	מהנדס ומודד מוסמך

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת שימושים וזכויות בניה בפארק התעסוקה בעומר.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

- 2.2.1 שינויים ביעודי קרקע.
- 2.2.2 תוספת שימושים נוספים ביעודי תעשיה ומשרדים.
- 2.2.2 קביעת זכויות, מגבלות וחוראות בניה.
- 2.2.3 תוספת קומות וזכויות בניה ביעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת.
- 2.2.4 קביעת הוראות לאיכות הסביבה ומניעת מטרדים.
- 2.2.5 קביעת הוראות בדבר בינוי ועצוב אדריכלי.
- 2.2.6 קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
- 2.2.7 שינויים במיקום חזית מסחרית ביעוד תעשיה עתירת ידע ותוספת חזית מסחרית.
- 2.2.8 שינויים בהסדרי תנועה וחניה.

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מסחר	403
משרדים	70, 55 - 50
תעשיה	41 - 35, 33 - 18, 16, 14, 13, 11, 3 - 1
תעשיה עתירת ידע	156 - 101
מתקנים הנדסיים	166 - 164
מבנים ומוסדות ציבור	402, 401
מלונאות (אכסון מלונאי)	503
שטח ציבורי פתוח	310, 306 - 302, 300, 61
ספורט ונופש	502
פארק / גן ציבורי	314, 307, 210, 208, 206
נחל/ תעלה/מאגר מים	556, 552, 551
דרך מאושרת	1019 - 1001
דרך מוצעת	1103 - 1101
דרך משולבת	1202, 1201
שביל	361, 359 - 350
חניון	704, 507 - 505, 44, 43, 12

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
אתר עתיקות/אתר הסטורי	דרך מאושרת	1019, 1012, 1005 - 1001
אתר עתיקות/אתר הסטורי	דרך משולבת	1202, 1201
אתר עתיקות/אתר הסטורי	חניון	507 - 505, 44, 43, 12
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מבנים ומוסדות ציבור	401
אתר עתיקות/אתר הסטורי	מסחר	403
אתר עתיקות/אתר הסטורי	משרדים	70, 55 - 50
אתר עתיקות/אתר הסטורי	ספורט ונופש	502
אתר עתיקות/אתר הסטורי	פארק / גן ציבורי	314, 210, 208, 206
אתר עתיקות/אתר הסטורי	שביל	361, 351, 350
אתר עתיקות/אתר הסטורי	שטח ציבורי פתוח	61
אתר עתיקות/אתר הסטורי	תעשיה	41 - 35, 33 - 18, 16, 14, 13, 11, 10, 4, 3 - 1
אתר עתיקות/אתר הסטורי	תעשיה עתירת ידע	149 - 147, 112, 110, 108, 107
גשר/מעבר עילי	דרך מאושרת	1012, 1004, 1002
גשר/מעבר עילי	דרך מוצעת	1102
גשר/מעבר עילי	מלונאות (אכסון מלונאי)	503
גשר/מעבר עילי	משרדים	54
גשר/מעבר עילי	נחל/ תעלה/מאגר מים	552, 551
גשר/מעבר עילי	פארק / גן ציבורי	314
גשר/מעבר עילי	שביל	361
דרך /מסילה לביטול	דרך מאושרת	1007, 1004

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
דרך / מסילה לביטול	מבנים ומוסדות ציבור	402
דרך / מסילה לביטול	פארק / גן ציבורי	208
דרך / מסילה לביטול	שביל	361
דרך / מסילה לביטול	שטח ציבורי פתוח	310
דרך / מסילה לביטול	תעשיה עתירת ידע	155, 122, 101
זיקת הנאה	פארק / גן ציבורי	206
חורשה לשימור	פארק / גן ציבורי	206
חזית מסחרית	תעשיה	7 - 5
חזית מסחרית	תעשיה עתירת ידע	122 - 101
להריסה	מלונאות (אכסון מלונאי)	503
להריסה	נחל/ תעלה/מאגר מים	551
להריסה	שביל	361
ציר	ספורט ונופש	502
שימור נופי	מלונאות (אכסון מלונאי)	503
שימור נופי	נחל/ תעלה/מאגר מים	556, 552
שימור נופי	ספורט ונופש	502
שימור נופי	שטח ציבורי פתוח	300

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור תעשיה	166,386	7.74
דרכים	185,334	8.62
חניון	5,083	0.24
מבנים ומוסדות ציבור	8,916	0.42
מלונאות (אכסון מלונאי)	62,240	2.90
מסחר	499	0.02
מתקנים הנדסיים	13,356	0.62
נחל	135,156	6.29
ספורט ונופש	970,133	45.12
פארק	126,174	5.87
פארק משרדים הנדסיים	30,515	1.42
שביל	43,555	2.03
שטח ללא תכנון מפורט	75,596	3.52
שטח ציבורי פתוח	102,030	4.75
תעשיה עתירת ידע	225,263	10.48
סה"כ	2,150,236	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	143,159.16	6.66
דרך מוצעת	14,409.88	0.67
דרך משולבת	8,903.55	0.41

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
חניון	20,808.19	0.97
מבנים ומוסדות ציבור	111,781.69	5.20
מלונאות (אכסון מלונאי)	246,338.08	11.46
מסחר	380.09	0.02
משרדים	34,362.71	1.60
מתקנים הנדסיים	444.92	0.02
נחל/ תעלה/מאגר מים	164,532.8	7.65
ספורט ונופש	788,208.87	36.66
פארק / גן ציבורי	89,207.46	4.15
שביל	23,080.03	1.07
שטח ציבורי פתוח	42,166.76	1.96
תעשיה	173,771.54	8.08
תעשיה עתירת ידע	288,680.32	13.43
סה"כ	2,150,236.06	100

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	תעשיה
4.1.1	שימושים
	א. תאי שטח אלו ישמשו להקמת משרדים, מפעלים ומתקנים לתעשיה עתירת ידע בתחומי ביוטכנולוגיה, אלקטרוניקה, מיחשוב, אופטיקה, רובוטיקה, פרמצבטיקה, מכשור רפואי ומדעי, מעבדות מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי, חממות טכנולוגיות וכד', לרבות הקמת מרכז אנרגיה, מבני אחסנה ואספקה לחומרי גלם ומוצרים הקשורים לתהליך היצור, חניה, מבני משרדים ושרותים לעובדים בתחום המפעלים כגון: מלתחות, חדרי אוכל ומטבח. ב. יותרו מבני אחסנה שרות ומנהלה לתפעול המפעלים לעיל, אולמי תצוגה ושרותי מסחר המשרתים את התעשיות, חניות וחניונים תת קרקעיים. ג. יותר בנוסף הקמת משרדים ו/או מלונית, S.P.A וטיפול חגוף. ד. תותר הקמת מרפאות, מרפאות מומחים, S.P.A, רפואי, טיפולים פרה-רפואיים בתאום עם משרד הבריאות ובכפוף לאישור ועדת פרויקטים של משרד הבריאות. ה. שימושים לתאי שטח מס' 5-7 עם חזית מסחרית (1) ביעוד זה יותרו שימושים ומגבלות בניה בהתאם לסעיף א-ג לעיל. (2) בנוסף, תותר בהם הקמה של חזית מסחרית הכוללת מזנונים ובתי אוכל. ה. שימוש בגגות להפקת חשמל מאנרגיה השמש והרוח יהיו לצרכים פנימיים או מסחריים בהתאם לתקנות התכנון והבניה אשר ישולבו תפקודית ועיצובית בשימוש העיקרי של תא השטח.
4.1.2	הוראות
א	הוראות בינוי סימון מהתשריט: חזית מסחרית (1) תתוכננה כניסות נפרדות לחזית המסחר ולאגף התעשיה. לכל עסק (חזית מסחרית) במבנה תהיה כניסה נוספת מחצר משק או מאזור פריקה וטעינה. (2) תחוייב הרחקת אדים וריחות מעסקי מזון באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר בבניין. (3) יתוכננו ביתני אשפה סגורים עבור עסקי המזון. (4) לא יהיה מעבר של צנרת סניטציה (מים וביוב) ברצפה מעל אזורים המשמשים לעסקי מזון למעט: חדרי מדרגות, מבואות, פירים לשירות וחלקים המשמשים לחדרי שירותים, אלא אם קיימת קומת ביניים בעלת קרקעית אטומה.
ב	הוראות בינוי (1) מיון מפעלים, הקמת מפעל חדש או אכלוס מבנה רב תכליתי במפעל חדש ילוו בחליך סיווג, בחינה וקבלה, שיכלול חובת מילוי שאלון סביבתי מפורט והעברתו לחוות דעת היחידה לאיכות הסביבה ובהיעדרה עם יועץ סביבתי לוועדה המקומית המוסכם על המשרד להגנת הסביבה, לצורך בדיקת התאמתו ל"יעוד הקרקע". (2) יותר השימושים בס' 4.1.1 בתנאי שאינם יוצרים זיהום סביבתי, מפגעים או מטרדים סביבתיים ועומדים בדרישות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ובחוקים והתקנים הסביבתיים שיהיו בתוקף. (3) תותר מלונית ברמה A בהתאם ל"תקנים פיזיים לתכנון וסווג מתקני אכסון מלונאיים" של משרד התיירות שיהיו בתוקף לעת מתן היתר בניה, לרבות יחידת ארוח, אולמות כנסים וארועים, אולמות כניסה וטרקלין, שטחי מסחר תיירותי (בהיקף מרבי של 4% משטח המלונית העיקרי), שטחי הסעדה, מועדון בריאות, חדרי ישיבות / פעילות, שטחים שרותיים לעובדים, הנהלה,

4.1	תעשיה
	מטבחים, משק בית וחזרי שרות לחדרניות ומחסנים כלליים. שטחים פתוחים: גינון, מגרש ספורט, בריכה, מגרש משחקים. (4) מלוניית תוקם אך ורק אם הוקם בתא השטח מפעל תעשיה ו/או משרדים. (5) לא תותרנה תכליות העושות שימוש בחומרים מסוכנים לרבות אחסונם. (6) בניה תת קרקעית: א) תותר בניה בתת הקרקע בקו בנין 0 בשלש חזיתות של תאי השטח בתנאי שניתן יהיה להעביר תשתיות תת קרקעיות פרטיות בתחום תא השטח ובתנאי הבטחת ניקוז וחלחול מים בתחום תא השטח (לפחות 15% משטח תא השטח לא יבונה) ובתנאי הבטחת תשתיות קרקע כ"מצע גידול" לגינון, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. ב) השימוש במרתפים יהיה לאחסנה (לצרכי שרות) ו/או לחניה ו/או למערכות טכניות בלבד. ג) תותר העברת זכויות בניה למטרות עיקריות ושרות ממפלס "מעל הכניסה הקובעת" למפלס "מתחת לכניסה הקובעת". (7) מבנה עזר א) כל בנית מבנה עזר מעבר לקו הבנין תשתלב מבחינה אדריכלית עם המבנה העיקרי שבתא השטח ועם הגדר, לשביעות רצונה של הועדה המקומית. ב) מיקומם לא יגרום למטרד אקוסטי, להנחת דעתה של הועדה המקומית. ג) מיקומם יהיה בחזית צדדית ואחורית בלבד. (8) הועדה המקומית רשאית להתיר הקמת מבנה לשוער בשער הכניסה, מבנה שנאים ומתקני דיגום שפכים וניטור אוויר, בתחום קווי הבניה 0 הקדמיים והצדדיים.
ג	עיצוב אדריכלי (1) ליעוד זה תוכן תוכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי כמפורט בסעיף 6.1 א. להלן. (2) המבנים יתוכננו במטרה שחזותם תיצור ענין וגיוון אדריכלי-עיצובי. מטרה זו תושג ע"י שילוב נפחים ו/או עיצוב החלל שבין חלקי המבנים ו/או בחירה ושילוב חומרים ו/או שימוש בפרטים ופרוט חזיתות ו/או אמצעים אחרים. (3) חצרות תאי-השטח יתוכננו יפותחו ויגוננו, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. יוצנעו שטחי תפעול, אחסנה ומתקנים הנדסים בחצרות תאי השטח.
ד	הוראות פיתוח (1) מיקום המבנה ומפלסו על הטופוגרפיה הטבעית, יתוכננו במטרה למזער את עבודות העפר. תא שטח שתבוצענה בו עבודות עפר, יעבור שיקום נופי לשביעות רצון הועדה המקומית. (2) חצרות משק - לא תותר הקמת חצרות משק פתוחות הפונות לדרכים או שצ"פ. (3) מתקני אשפה - ישולבו בפיתוח השטח של תא השטח בתאום עם עיצוב המבנה והגדר. (4) הגדרות תבנה עפ"י ההנחיות שבתוכנית הפיתוח. (5) קירות תומכים יבנו עפ"י הנחיות העיצוב בתוכנית הפיתוח. (6) חומרים - כל אלמנטי הפיתוח יבנו או יחופו בחומרי גימור עמידים. (7) בתאי השטח בהם מצויים עצים בוגרים, יש לשלב אותם ככל שניתן בתכנון המוצע. לא תותר עקירת עצים למעט עקירה שתאושר ע"י פקיד היערות. (8) תוגש תוכנית גינון לחזיתות המפעלים הפונות לדרכים.
4.2	תעשיה עתירת ידע

4.2	תעשייה עתירת ידע
4.2.1	שימושים
	א. תאי שטח אלו ישמשו להקמת מפעלים ומתקנים לתעשייה עתירת ידע בתחומי ביוטכנולוגיה, אלקטרוניקה, מיחשוב, אופטיקה, רובוטיקה, פרמצבטיקה, מכשור רפואי ומדעי, מעבדות מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי, חממות טכנולוגיות וכד', לרבות הקמת מרכז אנרגיה, מבני אחסנה ואספקה לחומרי גלם ומוצרים הקשורים לתהליך היצור, חניה, מבני משרדים ושרותים לעובדים בתחום המפעלים כגון מלתחות, חדרי אוכל ומטבח. ב. תותר הקמת משרדים ו/או מלוגית, S.P.A וטיפול הגוף. ג. תותר הקמת מרפאות, מרפאות מומחים, S.P.A רפואי, טיפולים פרה-רפואיים בתאום עם משרד הבריאות ובכפוף לאישור ועדת פרויקטים של משרד הבריאות. ד. יותרו מבני אחסנה שרות ומנהלה לתפעול המפעלים לעיל, אולמי תצוגה ושרותי מסחר המשרתים את התעשיות, חניות וחניונים תת קרקעיים. ה. תותר הקמת תחנת שנאים בתחום קוי הבנין בכפוף לאישור הרשויות המוסמכות. ו. שימושים לתאי שטח מס' 101-122 עם חזית מסחרית 1) ביעוד זה יותרו שימושים ומגבלות בניה בהתאם לסעיף א. לעיל. 2) בנוסף, תותר בו הקמה של חזית מסחרית הכוללת מזוננים ובתי אוכל. ז. שימוש בגגות להפקת חשמל מאנרגית השמש והרוח יהיו לצרכים פנימיים או מסחריים בהתאם לתקנות התכנון והבניה אשר ישולבו תפקודית ועיצובית בשימוש העיקרי של תא השטח.
4.2.2	הוראות
א	הוראות בינוי 1) מיון מפעלים, הקמת מפעל חדש או אכלוס מבנה רב תכליתי במפעל חדש יליו בהליך סיווג, בחינה וקבלה, שיכלול חובת מילוי שאלון סביבתי מפורט והעברתו לחוות דעת היחידה לאיכות הסביבה ובהיעדרה עם יועץ סביבתי לוועדה המקומית המוסכם על המשרד להגנת הסביבה, לצורך בדיקת התאמתו ל"יעוד הקרקע". 2) יותרו השימושים בס' 4.2.1 בתנאי שאינם יוצרים זיהום סביבתי, מפגעים או מטרדים סביבתיים ועומדים בדרישות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ובחוקים והתקנים הסביבתיים שיהיו בתוקף. 3) תותר מלוגית ברמה A בהתאם ל"תקנים פיזיים לתכנון וסווג מתקני אכסון מלונאי" של משרד התיירות שיהיו בתוקף לעת מתן היתר בניה, לרבות יחידת ארוח, אולמות כנסים וארועים, אולמות כניסה וטרקלין, שטחי מסחר ותיירותי (בהיקף מרבי של 4% משטח המלוגית העיקרי), שטחי הסעדה, מועדון בריאות, חדרי ישיבות / פעילות, שטחים שרותיים לעובדים, הנהלה, מטבחים, משק בית וחדרי שרות לחדרניות ומחסנים כלליים. שטחים פתוחים: גינות, מגרש ספורט, בריכה, מגרש משחקים. 4) לא תותרנה תכליות העושות שימוש בחומרים מסוכנים לרבות אחסונם. 5) בניה תת קרקעית: א) תותר בניה בתת הקרקע בקו בנין 0 בשלש חזיתות של תאי השטח בתנאי שניתן יהיה להעביר תשתיות תת קרקעיות פרטיות בתחום תא השטח ובתנאי הבטחת ניקוז וחלחול מים בתחום תא השטח (לפחות 15% משטח תא השטח לא יבונה) ובתנאי הבטחת תשתיות קרקע כ"מצע גידולי" לגינון, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. ב) השימוש במרתפים יהיה לאחסנה (לצרכי שרות) ו/או לחניה ו/או למערכות טכניות בלבד. ג) תותר העברת זכויות בניה למטרות עיקריות ושרות ממפלס "מעל הכניסה הקובעת" למפלס "מתחת לכניסה הקובעת". 6) מלוגית תוקם אך ורק אם הוקם בתא השטח מפעל תעשייה ו/או משרדים. 7) מבנה עזר

4.2	תעשיה עתירת ידע
	(א) כל בנית מבנה עזר מעבר לקו הבנין תשתלב מבחינה אדריכלית עם המבנה העיקרי שבתא השטח ועם הגדר, לשביעות רצונה של הועדה המקומית. (ב) מיקומם לא יגרום למטרד אקוסטי, להנחת דעתה של הועדה המקומית. (ג) מיקומם יהיה בחזית צדדית ואחורית בלבד. (8) הועדה המקומית רשאית להתיר הקמת מבנה לשוער בשער הכניסה, מבנה שנאים ומתקני דיגום שפכים וניטור אוויר, בתחום קווי הבניה 0 הקדמיים והצדדיים.
ב	הוראות בינוי סימון מהתשריט: חזית מסחרית (1) תתוכננה כניסות נפרדות לחזית המסחר ולאגף התעשיה. לכל עסק (חזית מסחרית) במבנה תהיה כניסה נוספת מחצר משק או מאזור פריקה וטעינה. (2) תחוייב הרחקת אדים וריחות מעסקי מזון באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר בבנין. (3) יתוכננו ביתני אשפה סגורים עבור עסקי המזון. (4) לא יהיה מעבר של צנרת סניטציה (מים וביוב) ברצפה מעל אזורים המשמשים לעסקי מזון למעט: חדרי מדרגות, מבואות, פירים לשירות וחלקים המשמשים לחדרי שירותים, אלא אם קיימת קומת ביניים בעלת קרקעית אטומה.
ג	עיצוב אדריכלי (1) ליעוד זה תוכן תוכנית בינוי ופיתוח ועיצוב אדריכלים כמפורט בסעיף 6.1 א. לחלן. (2) המבנים יתוכננו במטרה שחזותם תיצור ענין וגיוון אדריכלי-עיצובי. מטרה זו תושג ע"י שילוב נפחים וואו עיצוב החלל שבין חלקי המבנים וואו בחירה ושילוב חומרים וואו שימוש בפרטים ופרוט חזיתות וואו אמצעים אחרים. (3) חצרות תאי-השטח יתוכננו יפותחו ויגוננו, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. יוצנעו שטחי תפעול, אחסנה ומתקנים הנדסים בחצרות תאי השטח. (4) מתקני הפקת האנרגיה ישולבו תפקודית ועיצובית בשימוש העיקרי של תא השטח.
ד	הוראות פיתוח (1) מיקום המבנה ומפלסו על הטופוגרפיה הטבעית, יתוכננו במטרה למזער את עבודות העפר. תא שטח שתבוצענה בו עבודות עפר, יעבור שיקום נופי לשביעות רצון הועדה המקומית. (2) חצרות משק - לא תותר הקמת חצרות משק פתוחות הפונות לדרכים או שצ"פ. (3) מתקני אשפה - ישולבו בפיתוח השטח של תא השטח בתאום עם עיצוב המבנה והגדר. (4) הגדרות תבנה עפ"י ההנחיות שבתוכנית הפיתוח. (5) קירות תומכים יבנו עפ"י הנחיות העיצוב בתוכנית הפיתוח. (6) חומרים - כל אלמנטי הפיתוח יבנו או יחופו בחומרי גימור עמידים. (7) בתאי השטח בהם מצויים עצים בוגרים, יש לשלב אותם ככל שניתן בתכנון המוצע. לא תותר עקירת עצים למעט עקירה שתאושר ע"י פקיד היערות. (8) תוגש תוכנית גינון לחזיתות המפעלים הפונות לדרכים.
4.3	משרדים

משרדים	4.3
שימושים	4.3.1
א. תאי שטח אלו ישמשו להקמת מבנים למשרדים, שרותי מסחר כגון אספקת ציוד משרדי, מיכון משרדי וכד', שרותים טכניים, שרותי אשנב של אזור התעסוקה ואולמות תצוגה, מבני אחסנה שרות ומנהלה המשרתים את התעשיות, חניות וחניונים תת קרקעיים. ב. בנוסף יותרו, הקמת מפעלים ומתקנים לתעשייה עתירת ידע בתחומי ביוטכנולוגיה, אלקטרוניקה, מיחשוב, אופטיקה, רובוטיקה, פרמצבטיקה, מכשור רפואי ומדעי, מעבדות מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי, חממות טכנולוגיות וכד', לרבות הקמת מרכז אנרגיה, מבני אחסנה ואספקה לחומרי גלם ומוצרים הקשורים לתהליך היצור, חניה, מבני משרדים ושרותים לעובדים בתחום המפעלים כגון מלתחות, חדרי אוכל ומטבח. ג. בתאי שטח 50-52, 54, 55, 70 יותר בנוסף :- (1) הקמת מלונית, S.P.A וטיפוח הגוף. (2) הקמת מרפאות, מרפאות מומחים, S.P.A רפואי, טיפולים פרה-רפואיים בתאום עם משרד הבריאות ובכפוף לאישור ועדת פרויקטים של משרד הבריאות. (3) הקמת מזנונים ובתי אוכל. ד. שימוש בגגות להפקת חשמל מאנרגית השמש והרוח יהיו לצרכים פנימיים או מסחריים בהתאם לתקנות התכנון והבניה אשר ישולבו תפקודית ועיצובית בשימוש העיקרי של תא השטח.	
הוראות	4.3.2
הוראות בינוי (1) יותרו השימושים בס' 4.3.1 בתנאי שאינם יוצרים זיהום סביבתי, מפגעים או מטרדים סביבתיים ועומדים בדרישות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ובחוקים והתקנים הסביבתיים שיהיו בתוקף. (2) בניה תת קרקעית: א) תותר בניה בתת הקרקע בקו בנין 0 בשלש חזיתות של תאי השטח בתנאי שניתן יהיה להעביר תשתיות תת קרקעיות פרטיות בתחום תא השטח ובתנאי הבטחת ניקוז וחלחול מים בתחום תא השטח (לפחות 15% משטח תא השטח לא יבונה) ובתנאי הבטחת תשתיות קרקע כ"מצע גידול" לגינון, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. ב) השימוש במרתפים יהיה לאחסנה (לצרכי שרות) ו/או לחניה ו/או למערכות טכניות בלבד. ג) תותר העברת זכויות בניה למטרות עיקריות ושרות ממפלס "מעל הכניסה הקובעת" למפלס "מתחת לכניסה הקובעת". (3) הועדה המקומית רשאית להתיר הקמת מבנה לשוער בשער הכניסה ומתקני דיגום שפכים וניטור אוויר, בתחום קווי הבניה 0 הקדמיים והצדדיים. (4) מלונית תוקם אך ורק אם הוקם בתא השטח מפעל תעשייה ו/או משרדים. תותר מלונית ברמה A בהתאם ל"תקנים פיזיים לתכנון וסווג מתקני אכסון מלונאי" של משרד התיירות שיהיו בתוקף לעת מתן היתר בניה, לרבות יחידת ארוח, אולמות כנסים וארועים, אולמות כניסה וטרקלין, שטחי מסחר תיירותי (בהיקף מרבי של 4% משטח המלונית העיקרי), שטחי הסעדה, מועדון בריאות, חדרי ישיבות / פעילות, שטחים שרותיים לעובדים, הנהלה, מטבחים, משק בית וחדרי שרות לחדרניות ומחסנים כלליים. שטחים פתוחים: גינון, מגרש ספורט, בריכה, מגרש משחקים. (5) הוראות למזנונים / בתי אוכל :- א) תחוייב הרחקת אדים וריחות מעסקי מזון באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר בבניין. ב) יתוכננו ביתני אשפה סגורים עבור עסקי המזון. ג) לא יהיה מעבר של צנרת סניטציה (מים וביוב) ברצפה מעל אזורים המשמשים לעסקי מזון	א

משרדים למעט: חדרי מדרגות, מבואות, פירים לשירות וחלקים המשמשים לחדרי שירותים, אלא אם קיימת קומת ביניים בעלת קרקעית אטומה.	4.3
ב עיצוב אדריכלי (1) ליעוד זה תוכן תוכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי כמפורט בסעיף 6.1 א. לחלן. (2) המבנים יתוכננו במטרה שחזותם תיצור ענין וגיוון אדריכלי-עיצובי. מטרה זו תושג ע"י שילוב נפחים וואו עיצוב החלל שבין חלקי המבנים וואו בחירה ושילוב חומרים וואו שימוש בפרטים ופרוט חזיתות וואו אמצעים אחרים. (3) חצרות תאי-השטח יתוכננו יפותחו ויגוננו, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. יוצנעו שטחי תפעול, אחסנה ומתקנים הנדסים בחצרות תאי השטח. (4) לא תותרנה תכליות העושות שימוש בחומרים מסוכנים לרבות אחסונם.	ב
הוראות פיתוח (1) מיקום המבנה ומפלסו על הטופוגרפיה הטבעית, יתוכננו במטרה למזער את עבודות העפר. תא שטח שתבוצענה בו עבודות עפר, יעבור שיקום נופי לשביעות רצון הועדה המקומית. (2) חצרות משק - לא תותר הקמת חצרות משק פתוחות הפונות לדרכים או שצ"פ. (3) מתקני אשפה - ישולבו בפיתוח השטח של תא השטח בתאום עם עיצוב המבנה והגדר. (4) הגדרות תבנה עפ"י ההנחיות שבתוכנית הפיתוח. (5) קירות תומכים יבנו עפ"י הנחיות העיצוב בתוכנית הפיתוח. (6) חומרים - כל אלמנטי הפיתוח יבנו או יחופו בחומרי גימור עמידים. (7) בתאי השטח בהם מצויים עצים בוגרים, יש לשלב אותם ככל שניתן בתכנון המוצע. לא תותר עקירת עצים למעט עקירה שתאושר ע"י פקיד היערות. (8) תוגש תוכנית גינון לחזיתות המשרדים הפונות לדרכים.	ג
מבנים ומוסדות ציבור	4.4
שימושים א. תאי שטח אלו ישמשו להקמת מבנים ומוסדות ציבור, עבור הישוב עומר או פארק התעסוקה ומיועד לצרכי חינוך (דוגמת מעון יום וגן ילדים) (לילדי העובדים), בית ספר, מכללה, פנימית חינוכית, מרכז העשרה חינוכית וכד') או לתרבות (דוגמת מוזיאון), או פנאי (כגון מבנה לחוגים דוגמת חוג טיסנות). כמו כן יותר להקים מתקנים טכניים לחשמל ולתקשורת, לחניה, דרכי גישה ושירות, גינון ומעבר קווי תשתית ציבורית. ב. שימוש בגגות להפקת חשמל מאנרגית השמש והרוח יהיו לצרכים פנימיים או מסחריים בהתאם לתקנות התכנון והבניה אשר ישולבו תפקודית ועיצובית בשימוש העיקרי של תא השטח.	4.4.1
הוראות	4.4.2
הוראות בינוי (1) תותר בניית מספר מבנים לשימוש עיקרי על תא שטח אחד. המרחק בין המבנים יהיה בהתאם לתוכנית בינוי, שתאושר ע"י הועדה המקומית. (2) תותר בניית שני בנינים שהם חולקים קיר משותף ותותר בניה במרחב התת-קרקעי למטרות חניה, אחסנה, מתקנים טכניים ומרחב מוגן. (3) תותר בנייתו של בנין או בנינים רב-תכליתיים, המשלבים בתוכם מספר שימושים ציבוריים מגוונים.	א

מבנים ומוסדות ציבור 4) בניה תת קרקעית: א) תותר בניה בתת הקרקע בקו בנין 0 בשלש חזיתות של תאי השטח בתנאי שניתן יהיה להעביר תשתיות תת קרקעיות פרטיות בתחום תא השטח ובתנאי הבטחת ניקוז וחלחול מים בתחום תא השטח (לפחות 15% משטח תא השטח לא יבונה) ובתנאי הבטחת תשתיות קרקע כ"מצע גידול" לגינון, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. ב) השימוש במרתפים יהיה לאחסנה (לצרכי שרות) ו/או לחניה ו/או למערכות טכניות בלבד. ג) תותר העברת זכויות בניה למטרות עיקריות ושרות ממפלס "מעל הכניסה הקובעת" למפלס "מתחת לכניסה הקובעת". 5) בתחום קווי הבניין מדרך ארצית מס' 60 השימושים יותאמו לקבוע בתמ"א 3.	4.4
עיצוב אדריכלי 1) ליעוד זה תוכן תוכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי כמפורט בסעיף 6.1 א. להלן. 2) המבנים יתוכננו במטרה שחזותם תיצור ענין וגיוון אדריכלי-עיצובי. מטרה זו תושג ע"י שילוב נפחים ו/או עיצוב החלל שבין חלקי המבנים ו/או בחירה ושילוב חומרים ו/או שימוש בפרטים ופרוט חזיתות ו/או אמצעים אחרים. 3) חצרות תאי-השטח יתוכננו יפותחו ויגוננו, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. יוצנעו שטחי תפעול, אחסנה ומתקנים הנדסים בחצרות תאי השטח.	ב
הוראות פיתוח 1) מיקום המבנה ומפלסו על הטופוגרפיה הטבעית יתוכננו במטרה למזער את עבודות העפר. היה ותבוצעה בו עבודות עפר, הוא יעבור שיקום נופי לשביעות רצון הועדה המקומית. 2) מתקני אשפה - ישולבו בפיתוח השטח של תא השטח בתאום עם עיצוב המבנה והגדר. 3) גדרות תותרנה גדרות מצדי ומאחורי המבנה. הגדרות לרבות, הקמת גדרות בחזית הקדמית של המבנה, תבננה עפ"י הנחיות העיצוב שבתוכנית הבינוי. 4) קירות תומכים יבנו עפ"י הנחיות העיצוב בתוכנית הבינוי של תא השטח. 5) חומרים - כל אלמנטי הפיתוח יבנו או יחופו בחומרי גימור עמידים.	ג
מסחר	4.5
שימושים תותר הקמת בית אוכל ו/או מזנון.	4.5.1
הוראות	4.5.2
הוראות בינוי 1) תוכן תכנית בינוי לתא השטח. 2) הבינוי המוצע וחומרי הבניה והגמר יתאימו לצורת השטח המעגלית היחודית של תא השטח, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. 3) חניה תתוכנן בתחום תא השטח או בתחום התכנית, בהתאם לתקן חניה ארצי שיהיה בתוקף הוצאת היתר הבניה לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית.	א
פארק / גן ציבורי	4.6
שימושים א. תא שטח זה ישמש ליעור, הכולל דרכי יער (שאינן סלולות באספלט), שבילים להולכי רגל,	4.6.1

פארק / גן ציבורי רוכבי אופניים וסוסים, שטחים המיועדים לפיקניק, לחניון פעיל ונופש בחיק הטבע, מתקני ספורט נופש ומשחק, פיסול סביבתי, מתקני הצללה, ריהוט גנים, קירות תומכים, מסלעות, אתרי הוקרה והנצחה, שטחי ניקוז, תשתיות ציבוריות והנדסיות וחניית ציבוריות. ב. תותר זיקת הנאה למעבר לכלי רכב והולכי רגל מתא שטח 1004 לתא שטח 401 דרך תא שטח 206 ו-351.	4.6
הוראות הוראות בינוי א (1) הנגישות תהיה ממערכת דרכים מקומית ולא יתאפשר חיבור ישיר לדרכים ארציות. (2) בתאי שטח בהם מצויים עצים בוגרים, תחולנה ההוראות בהתאם לס' 6.2 ח. להלן ובתנאים כדלקמן: א. העתקת העצים ככל שידרש תהיה בהתאם ובכפוף לאישור פקיד היערות. ב. לא תותר כריתה או פגיעה בעצים בוגרים. ג. קו בנין מעץ לשימור יהיה 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או בהתאם לחו"ד פקיד היערות. (3) בתחום קו הבנין מדרך ארצית מס' 60 לא יותרו השימושים המפורטים בס' 4.6.1 לעיל, למעט העברת קווי תשתית הנדסית ונטיעות. (4) המעבר יותר בתנאי שלא יפגעו עצים בחורשה לשימור. הסטה של זכות המעבר של עד 10 מ' לכל כיוון בתוך החורשה, לא תחשב כשינוי לתכנית.	4.6.2
הוראות בינוי סימון מהתשריט: חורשה לשימור (1) תא שטח זה משמש כ"מעבדת איקלום" של עצים שונים בנגב. השטח ישומר כחורש במצבו הנוכחי. (2) תותר פעילות מחקרית תוך שמירה על המגוון הבוטני הקיים. (3) תותרנה פעולות הדרושות לשימור השטח במצבו הקיים למעט העברת קווי תשתית הנדסית ונטיעות, בתיאום עם חברת נתיבי ישראל. (4) לא תותר בחורשה כל ביצוע עבודות בניה או פיתוח לרבות שינוי במערכת הניקוז הטבעית. (5) לא תותר כריתה או פגיעה בעץ / קבוצת עצים הכלולה בחורש זה.	ב
נחל/ תעלה/מאגר מים שימושים 4.7.1 א. נחל - תא שטח 552 (1) תא שטח זה מיועד להסדרת נחל בתרים ויובליו. (2) בתא שטח זה תותרנה עבודות להסדרת אפיק הנחל ולאו הטייתו ועבודות פיתוח, במטרה להקים על גדותיו פארק: נטיעות, גינון, שטחי ניקוז, חניית לרכבים, מדרכות ושבילים להולכי רגל, רוכבי אופניים וסוסים, מתקני ספורט נופש ומשחק, פיסול סביבתי, מתקני הצללה, ריהוט גנים, קירות תומכים ומסלעות, מעבר קווי תשתיות ציבוריים גשרים וכד'. (3) תותר הקמת דרכי שירות וחניית, המקבילות לנחל בריבוד עפר או מצעים ללא ריבוד אספלט. תותר הקמת דרכים ושבילים חוצי נחל בגשרים אירים, גשרים עיליים ציבוריים או פרטיים לרכב ו/או להולכי רגל, בריבוד אבן, בטון, אספלט או עץ. בתנאי שעיצובם יהיה לשביעות רצון הועדה המקומית ורשות הניקוז. ב. מאגר מים תא שטח מס' 556	4.7

4.7	נחל/ תעלה/מאגר מים	
	בתא שטח זה קיים מאגר מים עונתי לאיגום מי שטפונות וניצולם לחקלאות בהתאם לתכנית ניקוז מס' 14/נ/101 לרבות תשתיות כגון: סכרים, סוללות, תעלות ופיתוח משלים הדרושים לאיגום המים. יותר שימוש במאגר לצורך דיג ונופש לרבות מסלול טיול למבקרים.	
4.7.2	הוראות	
א	הוראות בינוי סימון מהתשריט: שימור נופי בשטח המסומן בתשריט כשימור נופי" לא יתאפשר בינוי או גידור ורצועה זו תהיה פתוחה למעבר.	
ב	הוראות בינוי (1) הוראות לתא שטח 552 (א) כל פעילות בערוץ הנחל תתואם עם רשות הניקוז. נטיעות ועבודות פיתוח יהיו בהתייעצות עם רשות הניקוז. (ב) רשות הניקוז תהיה רשאית לבצע את כל הפעולות שבסמכותה, בשטח שמוגדר עפ"י החוק גם אם שטח אזור הניקוז חופף לאזורים המיועדים בתוכנית זו לייעודי קרקע אחרים. (ג) לעבודות המוגדרות בסעיף 4.7.1 א. לעיל, תוכן תוכנית פיתוח ויוגשו המסמכים כמפורט להלן: (1) טרם הכנת תכנית הבינוי יוכן סקר, בהתאם לדרישות רשות הניקוז (במידה ויתבקש על ידם). (2) נספח הידרולוגי משולב בתוכנית ניקוז שיכלול הסדרת שטפונות תוך שמירה על פשט הצפה ויצוב קרקע ושמירה על מסדרון אקולוגי. התכנית תקשר את אפיק הנחל במרחב שבין הישוב עומר לבין כתף בתרים, תוך שמירה על תוואי טבעי ושיקום "ירוק", ככל הניתן. (3) נספח טיפול נופי הכולל פיתוח התואם את סביבת הנחל ושומר, ככל הניתן, על האגן החזותי של הנחל, מפתח לאורכו טיילות, נטיעות, שבילים, ומשלב אותו כחלק ממערכת השטחים הירוקים של פארק התעסוקה. (4) תוכנית תאום והסדרת תשתיות בתחום רצועת הנחל. (5) הוראות למניעת מפגעים: מעבר תשתיות ומניעת מזהמים. (6) הוראות לתחזוקה. (ד) הנחיות לטיפול בממשק ובנקודות החפיפה בין דרך מוצעת לנחל בנקודות בהן דרכים חוצות נחלים, לבקשה להיתר בניה יצורף נספח נופי המבטיח טיפול נופי בנקודות החציה ומבטיח את רציפות מעבר הציבור לאורך גדות הנחלים לרבות מתחת לגשרים. (ה) העבודות תשמרנה, ככל הניתן, את תוואי הערוץ הטבעי. וביתרת השטח יתוכננו חתכי רוחב משתנים ופני שטח מגוונים. לנחל תוכן תכנית שיקום נופי שתעמוד מצד אחד בדרישות ההדרולוגיות של התכנית עפ"י חוק הניקוז ומצד שני בעקרונות שיקום אקולוגיים סביבתיים. (2) הוראות לתא שטח 556 (א) כל פעילות בתא שטח זה, לרבות נטיעות ועבודות פיתוח, תהיה בהתייעצות עם רשות הניקוז. (ב) שימוש במים של המאגר, לכל תכלית, לרבות השקיה במערכות השקיה בסביבתו, יהיה בכפוף לאישור משרד הבריאות. (ג) בתאי שטח מס' 556 לא תותר שחיה.	
4.8	מתקנים הנדסיים	
4.8.1	שימושים	
	א. בתא שטח 164 תותר הקמת תחנת שאיבה ממי מאגר המים (בתא שטח 556) לצורך שאיבת מי השטפונות מהמאגר למטרת השקיה. ב. בתאי שטח 165, 166 תותר הקמת תחנת שנאים (טרפו-פנימית).	
4.8.2	הוראות	

4.8	מתקנים הנדסיים
א	הוראות בינוי א. השימוש במי המאגר ומערכות ההשקיה יהיו באישור משרד הבריאות. ב. חומרי הבניה גמר המבנים יהיו בהתאם להנחיות המרחביות של הועדה המקומית.
ב	הוראות פיתוח פיתוח תא השטח יעשה לשביעות רצונו של מהנדס הועדה המקומית.
4.9	חניון
4.9.1	שימושים
	תאי שטח אלו ישמשו להקמת חניון ציבורי. יותר בהם הקמת חניה, מדרכות, ריהוט רחוב, גינות ונטיעות, ניקוז ומעבר מערכות וקוי תשתית ציבורית. בתא שטח 704 החניון ישמש כתוספת חניה לרכב פרטי עבור תאי שטח 403-404. הועדה המקומית רשאית להתיר שימוש בחניון גם עבור תאי שטח אחרים לפי שיקול דעתה.
4.9.2	הוראות
א	הוראות בינוי סימון מהתשריט: שימור נופי בשטח המסומן בתשריט כשימור נופי" לא יתאפשר בינוי או גידור ורצועה זו תהיה פתוחה למעבר.
ב	הוראות בינוי לא תותר כל בניה לרבות הקמת חניה מקורה.
4.10	שטח ציבורי פתוח
4.10.1	שימושים
	א. תאי שטח אלו ישמשו לנטיעות אינטנסיביות, שטחי גינות, חניות, מדרכות ושבילים לחולכי רגל ורוכבי אופניים, גופי מים (כגון מזרקה ובריכות נוי), מתקני ספורט נופש ומשחק, פיסול סביבתי, מתקני הצללה, ריהוט גן, קירות תומכים ומסלעות, גשרים וגשרונים, תשתיות ציבוריות ומתקנים הנדסיים כגון חדרי שנאים וחדרי רחק. ב. בתא שטח 300 תותר בנוסף הקמת טיילת למעט מתקנים הנדסיים.
4.10.2	הוראות
א	הוראות בינוי סימון מהתשריט: שימור נופי בשטח המסומן בתשריט כשימור נופי" לא יתאפשר בינוי או גידור ורצועה זו תהיה פתוחה למעבר.
ב	הוראות בינוי (1) יש לשלב עצים בוגרים בתכנון המוצע. (2) הוראות לטיילת בתא שטח 300 (3) יותרו השימושים מס' 4.11.1 א. לעיל למעט מתקנים הנדסיים. (4) לטיילת תוגש תוכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי שתאושר ע"י הועדה המקומית, כמפורט בסעיף 6.1 א. להלן.
4.11	דרך מאושרת
4.11.1	שימושים

4.11	דרך מאושרת	תאי שטח אלו ישמשו לדרך כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, מעבר כלי רכב, שטחי חנייה, שבילים ומעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים, מדרכות, פיסול, ריהוט רחוב, פיתוח גינון ונטיעות, תחנות הסעה, תעלות ניקוז, גשרים וגשרונים ופרוזדורים למעבר צנרת ומערכות תשתית ותאורה.
4.11.2	הוראות	
א	הוראות בינוי	תותר התקנת קירות ו/או אמצעי בליעה אקוסטיים, לאורך דרכים, במידה וידרשו.
4.12	דרך מוצעת	
4.12.1	שימושים	תאי שטח אלו ישמשו לדרך כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה, מעבר כלי רכב, שטחי חנייה, שבילים ומעברים להולכי רגל ורוכבי אופניים, מדרכות, פיסול, ריהוט רחוב, פיתוח גינון ונטיעות, תחנות הסעה, תעלות ניקוז, גשרים וגשרונים ופרוזדורים למעבר צנרת ומערכות תשתית ותאורה.
4.12.2	הוראות	
א	הוראות בינוי	תותר התקנת קירות ו/או אמצעי בליעה אקוסטיים, לאורך דרכים, במידה וידרשו.
ב	הוראות בינוי	סימון מהתשריט: שימור נופי בשטח המסומן בתשריט כשימור נופי" לא יתאפשר בינוי או גידור ורצועה זו תהיה פתוחה למעבר.
4.13	דרך משולבת	
4.13.1	שימושים	א. תשמש למעבר רכב והולכי רגל ומערכות תשתית ציבורית. ב. הדרך המשולבת תשמש גישה מקומית לחניה ואפשר והדרך תשמש לחניה לכלי רכב.
4.13.2	הוראות	
א	בינוי ו/או פיתוח	(1) לא תותר כל בניה. (2) הדרך תרוצף בריצוף משתלב, ותשולב בצמחיה וריהוט רחוב.
4.14	שביל	
4.14.1	שימושים	א. תאי שטח אלו ישמשו למדרכות ושבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים, גשרים, גינון, נטיעות, תעלות מים וניקוז. ב. ניתן לשלב בו מתקני הצללה, ריהוט גנים, קירות תומכים ומסלעות. ג. ניתן לשלב בו תשתיות ציבוריות.
4.14.2	הוראות	
א	הוראות בינוי	(1) לא תותר כל בניה. (2) בשביל 361 תותר נסיעת רכב תחזוקה לצורך גישה למתקן הנדסי 164.

שכיל	4.14
מלונאות (אכסון מלונאי)	4.15
שימושים	4.15.1
א. תותר הקמת כפר נופש/מלון: יחידות אכסון מלונאי וכל השימושים המשרתים אותן, אולמות ספורט, בריכת שחיה, מבני שרותים למשתמשים במתקנים ולקהל, משרדים, חנויות, שרותים סניטריים, מלתחות, מחסנים וחדרי שירות, חדרי מנהלה, מסעדות ו/או מזנונים, אזורי ישיבה וצפיה בתחרויות לרבות מצללות, גשרים, חדר או אולם קבלה, אולמות ארועים, מטבח, חדר אוכל, חדרי מכוונות, חדרי טכניים, מתקני ספורט נופש ומשחק, פיסול סביבתי. ב. שימוש בגגות להפקת חשמל מאנרגית השמש והרוח לצרכים פנימיים או מסחריים בהתאם לתקנות התכנון והבניה שישולבו תפקודית ועיצובית בשימוש העיקרי של תא השטח, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית.	
הוראות	4.15.2
הוראות בינוי א (1) תא השטח יכיל עד 200 יחידות אירוח. (2) האכסון המלונאי יהיה בהתאם לתקנים פיזיים לתכנון וסווג מתקני אכסון מלונאי של משרד התיירות אשר יהיו בתוקף לעת מתן היתר בניה. (3) בניה תת קרקעית: א) תותר בניה בתת הקרקע בקו בנין 0 בשלש חזיתות של תאי השטח בתנאי שניתן יהיה להעביר תשתיות תת קרקעיות פרטיות בתחום תא השטח ובתנאי הבטחת ניקוז וחלחול מים בתחום תא השטח (לפחות 15% משטח תא השטח לא יבונה) ובתנאי הבטחת תשתיות קרקע כ"מצע גידול" לגינון, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. ב) השימוש במרתפים יהיה לאחסנה (לצרכי שרות) ו/או לחניה ו/או למערכות טכניות בלבד. ג) ניתן יהיה למקם במרתף גם יעודים כגון ספא, מלתחות ו/או כל שימוש אחר למעט חדרי אכסון מלונאי לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. ד) תותר העברת זכויות בניה למטרות עיקריות ושרות ממפלס "מעל הכניסה הקובעת" למפלס "מתחת לכניסה הקובעת". (4) מבנה עזר א) כל בנית מבנה עזר תשתלב מבחינה אדריכלית עם המבנה העיקרי שבתא השטח ועם חגדר, לשביעות רצונה של הועדה המקומית. ב) מיקומם לא יגרור למטרד אקוסטי, להנחת דעתה של הועדה המקומית. ג) מיקומם יהיה בחזית צדדית ואחורית בלבד.	
הוראות בינוי סימון מהתשריט: שימור נופי בשטח המסומן בתשריט כשימור נופי" לא יתאפשר בינוי או גידור ורצועה זו תהיה פתוחה למעבר.	ב
עיצוב אדריכלי (1) ליעוד זה תוכן תוכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי ותכנית פיתוח כמפורט בסעיף 6.1 א. להלן. (2) עיצוב המבנים וחומרי הגמר יהיו לשביעות רצונה של הועדה המקומית.	ג
הוראות פיתוח	ד

4.15	מלונאות (אכסון מלונאי)
4.16	ספורט ונופש
4.16.1	שימושים
4.16.2	הוראות
א	הוראות בינוי
ב	הוראות בינוי

- (1) מיקום המבנה ומפלסו על הטופוגרפיה הטבעית יתוכננו במטרה למזער את עבודות העפר. תא שטח שתבוצענה בו עבודות עפר, יעבור שיקום נופי לפי הנחיות מתכנן נוף לשביעות רצון הועדה המקומית.
- (2) מתקני אשפה - ישולבו בפיתוח השטח של תא השטח בתאום עם עיצוב המבנה והגדר.
- (3) גדרות - תותרנה גדרות מצדי ומאחורי המבנה. הגדרות לרבות, הקמת גדרות בחזית הקדמית של המבנה, תבנה עפ"י הנחיות העיצוב שבתוכנית הבינוי.
- (4) קירות תומכים יבנו עפ"י הנחיות העיצוב בתוכנית הבינוי של תא השטח.
- (5) חומרים - כל אלמנטי הפיתוח יבנו או יחופו בחומרי גימור עמידים.
- (6) בתאי שטח בהם מצויים עצים בוגרים, יש לשלב אותם ככל שניתן בתכנון המוצע. לא תותר עקירת עצים למעט עקירה שתאושר ע"י פקיד היערות.

- א. תא שטח זה מיועד להקמת מועדון גולף בשילוב חנויות ומסעדות ו/או מזנונים.
- ב. בתא שטח זה תותר הקמת: מסלולי אימון ותחרות לגולף, אזורי ישיבה וצפיה בתחרויות לרבות מצללות, מתקני ספורט נופש ומשחק, פיסול סביבתי, מבני שרותים למשתמשים במתקנים ולקהל.
- (1) השלמת הפיתוח בתא שטח הגולף תחשב הקמה בפועל של לפחות 9 מסלולי גולף והקמת מבנה מועדון הגולף והשרותים הנדרשים לו.
- (2) לא תותר הקמת חנויות / מסעדות ו/או מזנונים ללא הקמת מועדון הגולף.
- (3) התאורה הפונה לשטחים הפתוחים תהיה מגופי תאורה בעלי פיזור מוגבל (cut off) ובתאורה "חמה" בלבד (warm light) ולא בתאורה לבנה, שתופנה אך ורק כלפי פנים המתחם.
- (4) בניה תת קרקעית:
- א) תותר בניה בתת הקרקע בקו בנין 0 בשלש חזיתות של תאי השטח בתנאי שניתן יהיה להעביר תשתיות תת קרקעיות פרטיות בתחום תא השטח ובתנאי הבטחת ניקוז וחלחול מים בתחום תא השטח (לפחות 15% משטח תא השטח לא יבונה) ובתנאי הבטחת תשתיות קרקע כ"מצע גידול" לגינון, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית.
- ב) השימוש במרתפים יהיה לאחסנה (לצרכי שרות) ו/או לחניה ו/או למערכות טכניות בלבד.
- ג) תותר העברת זכויות בניה למטרות עיקריות ושרות ממפלס "מעל הכניסה הקובעת" למפלס "מתחת לכניסה הקובעת".
- (5) מבנה עזר
- א) כל בנית מבנה עזר מעבר לקו הבנין תשתלב מבחינה אדריכלית עם המבנה העיקרי שבתא השטח ועם הגדר, לשביעות רצונה של הועדה המקומית.
- ב) מיקומם לא יגרום למטרד אקוסטי, להנחת דעתה של הועדה המקומית.
- ג) מיקומם יהיה בחזית צדדית ואחורית בלבד.

4.16	ספורט ונופש
ג	עיצוב אדריכלי
ד	הוראות פיתוח

- (1) ליעוד זה תוכן תוכנית בינוי פיתוח ועיצוב אדריכלי ותכנית פיתוח כמפורט בסעיף 6.1 א. להלן.
 (2) עיצוב המבנים וחומרי הגמר יהיו לשביעות רצונה של הועדה המקומית.

- (1) מיקום המבנה ומפלסו על הטופוגרפיה הטבעית, יתוכננו במטרה למזער את עבודות העפר. תא שטח שתבוצענה בו עבודות עפר, יעבור שיקום נופי לשביעות רצון הועדה המקומית.
 (2) מתקני אשפה - ישולבו בפיתוח השטח של תא השטח בתאום עם עיצוב המבנה והגדר.
 (3) הגדרות - תותר הקמת גדרות. גדרות בחזית הקדמית של המבנה, תבנה עפ"י הנחיות העיצוב שבתוכנית הבינוי.
 (4) קירות תומכים - יבנו עפ"י הנחיות העיצוב בתוכנית הבינוי של תא השטח.
 (5) חומרים - כל אלמנטי הפיתוח יבנו או יחופו בחומרי גימור עמידים, שיאושרו ע"י מהנדס הועדה המקומית.
 (6) בתאי שטח בהם מצויים עצים בוגרים, תחולנה ההוראות בהתאם לס' 6.9 להלן ובתנאים כדלקמן:
 (א) העתקת העצים ככל שידרש תהיה בהתאם ובכפוף לאישור פקיד היערות.
 (ב) לא תותר כריתה או פגיעה בעצים בוגרים.
 (ג) קו בנין מעץ לשימור יהיה 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או בהתאם לחו"ד פקיד היערות.

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה של סתירות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית
שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המינימליים בתכנית זו

הערות ברמת הטבלה:

א. גובה מבנים
גובה בנין מרבי למבנים, ימדד מהנקודה הגבוהה של המודרנה הסמוכה לתא השטח.
בראי שטח ביעוד מלואות (אחסון מלואות) וספורט נופש גובה המבנים יקבע לפי תכנית בנייני שתוגש ביחד הבקשה לחיתוך תכנית.

ב. מסי' קומות
מעל לקומות המותרות, תותר בניית קומת ניצאה לגג בגובה פנימי שלא יעלה על 3.40 מ', חדר מכונות למעילית וחדרים למתקנים טכניים כגון: מתקני מיזוג אוויר, חסקה, תברואה, מיכלי מים, חדר מכונות וכד', חלק במסגרת שטחי חשדות שבטבלה, ובהיקף בנייה מרבי של 20% משטח הקומה שמתחתיה.

ג. מבני עזר

מבנה עזר - כל מבנה שאינו בנוי מחומרי הבניה של המבנה העיקרי. מותר יהיה להקים סככות, לרבות סככות לחניה, ואז מבני עזר להכלת מתקני מיזוג אוויר, חסקה, משאבות וכד' במסגרת או נפרד

מהמבנה העיקרי, בתנאים הבאים:

- המבנה יתוכנן עפ"י פרט מאושר בתוכנית הבנייה של המבנה.

- שטחים של מבני העזר והסככות שיבנו בנפרד מהמבנה העיקרי, לא יעלה על 200 מ"ר מותר סה"כ זכויות הבניה המפורטות בטבלה לעיל.

- תותר חריגה של מבני עזר מקווי הבנין הצדדיים בלבד (בניה בקו בנין צידי "ס") בהיקף חריג, בתנאי שלא תותר פגיעות חלונות בקו בנין זה ובתנאי שמרוזב המבנה בחורג יבוצע בתוך תא נשוא הבקשה לחיתוך תכנית.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע:

(1) בחתום למפורט בטבלת השטחים.

(2) שטחי חשדות ישמשו גם מלואות (חזית מסחרית, ככל שכאלה יתוכננו.

(3) מותר סך כל זכויות בניה "מותרות לכניסה הקובעת" יקצו עד 20% לצרכי אחסנה, מתקנים הנדסים ומקלוט והיתרה לצרכי חניה.

(4) א. כמסומן בתשריט.

ב. במקרה של איחוד מספר תאי שטח המיועדים לתעשייה, יהיו קווי הבנין הצדדיים בגבול המשותף - 0.0 מ'.

(5) בתנאי שטח אלו תותר הקמת מלונות. ככל שלא תוקם בהם מלונות, זכויות הבניה למלונות תוקנה לשימוש תעשייה.

(6) תותר הקמת מלונות או בתי אוכל בחזית מסחרית וסח"כ היקף השטחים לשימושים אלה (עיקריים ושדרות) לא יעלו מעבר ל 5% משטח תא השטח.

ככל ששטחי בניה אלה לא ינוצלו לחזית מסחרית, ניתן יהיה להשתמש בהתאם עבור תעשייה.

(7) בתנאי שטח אלו תותר הקמת מלונות. ככל שלא תוקם בהם מלונות, זכויות הבניה לשימוש למלונות תוקנה לשימוש תעשייה עתידית ידע.

(8) תותר הקמת מלונות או בתי אוכל בחזית מסחרית וסח"כ היקף השטחים לשימושים אלה (עיקריים ושדרות) לא יעלו מעבר ל 5% משטח תא השטח.

ככל ששטחי בניה אלה לא ינוצלו לחזית מסחרית, ניתן יהיה להשתמש בהתאם עבור תעשייה עתידית ידע.

(9) א. כמסומן בתשריט.

ב. במקרה של איחוד מספר תאי שטח המיועדים למשרדים, יהיו קווי הבנין הצדדיים בגבול המשותף - 0.0 מ'.

(10) בתנאי שטח אלו תותר הקמת מלונות. ככל שלא תוקם בהם מלונות, זכויות הבניה לשימוש למלונות תוקנה לשימוש משרדים.

(11) תותר הקמת מזנונים או בתי אוכל וסח"כ היקף השטחים לשימושים אלה (עיקריים ושדרות) לא יעלו מעבר ל 5% משטח תא השטח.

ככל ששטחי בניה אלה לא ינוצלו, ניתן יהיה להשתמש בהתאם עבור משרדים.

(12) כמסומן בתשריט..

(13) הערד מתניחס למי'ר , הערד: זכויות בניה אלו מיועדו למתקן שאיבה עבור מי המאגר..

(14) הערד מתניחס למי'ר , הערד: זכויות בניה אלו מיועדו לתחנת שואים..

6. הוראות נוספות .6**6.1****תנאים למתן היתרי בניה**

היתרי בנייה יינתנו על ידי הוועדה המקומית על פי תוכנית זו ובהתאם לתנאים שלהלן:

א. תכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי:

בכל תא שטח או יעוד קרקע שנדרשה בו תוכנית בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי לפי סעיף 4 לעיל, תאושר תכנית כאמור ע"י הוועדה המקומית.

(1) תוכנית הבינוי תוגש על רקע תוכנית טופוגרפיה של המצב הקיים בק"מ לפי דרישת מהנדס הוועדה, תכלול פרוט שימושים במבנים, מיקומו של המבנה ביחס למבנים אחרים, גבולות תאי שטח שכנים, מרווחים בין בניינים, הגישה למבנה לרכב ולהולכי רגל, מיקום חניה, מתקני תברואה, מתקני חצר משק, ניקוז תא השטח, תכנון מפורט של כל השטחים המשותפים, חומרי גמר, התחברות למערכות התשתית העירונית, מעבר קווי תשתית של השירותים העירוניים בתחום תא השטח, מיקום ארונות למערכות (פילרים) ואופן שילובם בחזיתות המבנה ו/ או בפיתוח וכיו"ב.

(2) תוכנית הבינוי תתחשב, ככל הניתן בעצים הקיימים ותהיה בהתייעצות עם קק"ל (רק לגבי השטחים שלקק"ל יש בהם ענין).

(3) תכנית הפיתוח תכלול: פרוט חומרים, מיקום קירות תמך וגובהם, פרט גידור, נטיעות גינון והשקייה, ריצוף, ריחוט גן, מעברים מקורים, מצללות וכד', הכל כדרישת הוועדה המקומית. התוכנית תכלול את הדרכים הגובלות בתוכנית זו, לרבות הסדרי התנועה בהן, ובמגרשים של יעודי קרקע שאינם פתוחים, גם את חצרות המשק לרבות מערך הפריקה והטעינה בהן, מיקום מכלי גז/ או דלק, ואישורם ע"י הגורמים המוסמכים. התוכנית תתאם את חיבורי מערכות התשתית וסילוק מי הניקוז.

(4) תוכנית עיצוב אדריכלי תכלול תכניות, חתכים, חזיתות, פרטים והוראות בדבר: (א) מפלסים, גבהים אבסולוטיים מחייבים.

(ב) עיצוב אלמנטים ארכיטקטוניים כפי שיוגדרו ע"י מהנדס הוועדה.

(ג) פרוט חומרי בנייה, חומרי גמר למבנים מתקנים ופיתוח.

(ד) עיצוב גגות לרבות מתקנים עליהם.

(ה) שילוב מערכות ומתקנים בבניין דוגמת מיזוג אוויר.

ב. בקשה להיתר בניה תכלול חישוב מוערך של כמות פסולת הבנין הצפויה עקב עבודות הבניה ואישור על פינוי הפסולת לאתר מאושר ומוסדר עפ"י כל דין. היתר הפעלה מותנה בהצגת אישורי פינוי כאמור התואמים לכמות שהוערכה.

ג. היתר הבניה לקומות חניה תת-קרקעיות ללא אורור טבעי, יותנה בהתייעצות עם היחידה לאיכות הסביבה בעומר, ובמידה ולא תפעל יח' כזו למועד מתן היתרי הבניה- עם יועץ סביבתי לועדה המקומית המוסכם על המשרד להגנת הסביבה.

ד. בקשה להיתר בניה הכוללת מרכיבים הפולטים זיהומים פוטנציאליים או מפגעי ריח, תלווה בתוכניות עקרוניות למיזוג-אוויר, איורור וטיפול במזהמים, שתכלולנה פירוט לגבי דרך ומיקום פליטת מזהמים ממפעל, חניון, בתי-אוכל, מערכות-ההסקה, מערכות-חירום (כגון גנרטור) וכד', לרבות מערך ניטור ובקרה.

ה. תנאי למתן היתר בניה ראשון ביעוד לתעשייה וביעוד לתעשייה עתירת ידע בשלב ב' של פארק תעשיות עומר - תאי שטח מס' 147-101, 155, 156, 402, יהיה חיבור בפועל של מפרידן עומר צפון לבין כיכר המדע בפארק התעשייה ע"י ביצוע דרכים מקומיות מס' 1 ו- 7 בתכנית זו.

ו. תנאי למתן היתר בניה לתעשייה ולתעשייה עתירת ידע לאחר מימוש 633,000 מ"ר, יהיה חיבור דרך מס' 24 בתכנית 120/03/14 לכביש 40- מחלפון רמות. טרם פיתוח הדרכים הפנימיות יערך

תנאים למתן היתרי בניה	6.1
תיאום עם חברת נתיבי ישראל בדבר הזמינות להקמת המחלפון על כביש 40. ז. תנאי למתן היתר בניה בתא שטח 503 המיועד למלונאות (אכסון מלונאי) ולתא שטח 502 המיועד לספורט ונופש יהיה הגשת תכנית בינוי ופיתוח ביחד או לכל אחד מייעודי הקרקע בנפרד שתואם עם משרד התיירות. ח. אישור משרד התיירות לכל תוכנית או בקשה למתן היתר בניה הנוגעת למועדון הגולף תא שטח 502 ולמלונאות (אכסון מלונאי), תא שטח 503 ולעניין בדיקת התאמתם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות. ט. תנאי למתן היתרי בניה יהיה קבלת חוות דעת משרד הבריאות.	
תנאים למתן היתרי בניה	6.2
א. היתר לתוספת הבניה למבנה קיים מותנה בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה הקיים לפי הוראות תקן ישראלי ת"י 413. ב. היתר בניה לעבודה בשצ"פ או דרך (כביש או מדרכה) ינתן לאחר התייעצות בדבר שילוב תשתיות עם חברת החשמל לרבות בדיקת הצורך בהטמנת כבלי חשמל ות-קרקעיים בשטחים האמורים ותאום שלבי התכנון והביצוע. ג. תנאי למתן היתר בניה בתאי שטח בהם מסומנים עתיקות יהיה התייעצות עם רשות העתיקות. ד. אישור משרד התיירות למתן היתר בניה הנוגעים למלונית לענין בדיקת התאמתם לתקנים הפיזיים של משרד התיירות. ה. תנאי למתן היתרי בניה יהיה אישור תוכנית להסדרי תנועה ע"י רשויות התמרור המוסמכות, לאור עומסי התנועה הקיימים במצב המאושר, כפי שהראתה הבדיקה התתבורתית, ישקלו ע"י הגורם המוסמך הסדרי התנועה הנדרשים בשעות השיא לשיפור זרימת התנועה בכביש מס' 60. ו. בטיחות טיסה 1) תנאי להיתר בניה למבנה שגובהו הכולל 60 מ' מעל פני השטח ומעלה הינו אישור רשות התעופה האזרחית. 2) תנאי להצבת מנופים ועגורנים שגובהם הכולל 60 מ' מעל פני השטח בזמן הבניה, הינו אישור רשות התעופה האזרחית. ז. היתרי בניה לתעשייה, לרבות תעשייה עתירת ידע, יהיו בהתייעצות עם היחידה לאיכות הסביבה בעומר, ובמידה ולא תפעל יח' כזו למועד מתן היתרי הבניה - עם יועץ סביבתי לועדה המקומית המוסכם עם המשרד להגנת הסביבה. ח. תנאים למתן היתרי בניה לתאי שטח בהם קיימים עצים בוגרים יהיו: 1) הכנת תכנית בינוי ופיתוח על רקע מפת מדידה ערוכה בידי מודד מוסמך המראה את הפיתוח והבנייה המוצעים בתא השטח ואת מיפוי העצים הבוגרים הכלולים בו, בהתאם לסקר עצים בפארק עומר. 2) תכנית הבינוי והפיתוח כאמור תאושר ע"י הועדה המקומית לאחר קבלת חו"ד פקיד היערות. 3) תנאי למתן היתר בניה בשטח בו קיימים עצים בוגרים יהיה התייעצות עם קק"ל לענין השמירה עליהם. 4) תנאי למתן היתר לכריתה/העתקת עצים בוגרים כהגדרתם בסעיף 83 לחוק, יהיה מתן רישיון לכך מפקיד היערות בהתאם לפקודת היערות. ט. מניעת סיכונים סייסמים 1) תנאי להוצאת היתר לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בתחום התכנית יהיה ביצוע סקר גיאואנדסי כמפורט בתקן ת"י 940 ועל בסיס ההגדרות של יחידות הסלע המובאות בתקן ת"י 413, לרבות בדיקת הפוטנציאל לקריסת קרקעות לס.	

6.3	תנאים למתן תעודת גמר
-----	----------------------

6.4	תשתיות
-----	--------

6.5	חשמל	10
-----	------	----

מועד הפקדה: 05/09/2019 08:06 - נומד 33 מחזר 38 - מובי חסדים בראשות: 34

חשמל	6.5
ד. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל לא יינתן היתר בניה לשימושים כגון מגורים, מסחר, תעשייה ומלאכה, מלונות ומבני ציבור, בקרבת מתקני חשמל קיימים או מאושרים, אלא במרחקים המפורטים להלן: (1) מהתיל הקיצוני/מהכבל/ מהמתקן (א) קו חשמל מתח נמוך - תיל חשוף - 3.0 מ' (ב) קו חשמל מתח נמוך - תיל מבודד (תא"מ על עמוד) - 2.0 מ' תיל מבודד צמוד למבנה - 0.3 מ' (ג) קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - תיל חשוף או מצופה - 5.0 מ' (ד) קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו - כבל אויר מבודד (כא"מ) - 2.0 מ' (ה) כבלי חשמל מתח נמוך - 0.5 מ' (1) כבלי חשמל מתח גבוה - 3.0 מ' (ז) כבלי חשמל מתח עליון - בתאום עם חברת החשמל (ח) ארון רשת - 1 מ' (ט) שנאי על עמוד - 3 מ' (2) מציר הקו (א) קו חשמל מתח עליון 110-161 ק"ו - 20.0 מ' (ב) קו חשמל מתח עליון 400 ק"ו - 35.0 מ' ה. על אף האמור לעיל תתאפשר הקמתם של מבנים ו/או מתקני חשמל במרחקים הקטנים מהנקוב לעיל ובלבד שבוצע תאום עם חברת החשמל ובכפוף לכל דין. להקמת מבני תשתית יעשה תאום פרטני בין בעל התשתית לבין חברת החשמל. ו. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של כבלי ו/או קווי חשמל קיימים או מאושרים. אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ- 3 מ' מכבלי חשמל אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. ז. לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כריה במרחק הקטן מ- 10 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח עליון / על עליון או 3 מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותה עומדים לבצע לפי העניין. ח. על אף האמור בכל תוכנית כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל, יותרו בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה. שימוש או בניה של מתקני חשמל בתחום תוכנית הקובעת רצועה למעבר קווי חשמל ראשיים קווי מתח על ועל-עליון בהתאם להוראותיה של אותה תוכנית. ט. התכנית תתואם עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת תחנות משנה, חדרי שנאים ו/או מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים.	
קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה א. כללי בתחום התוכנית יותרו תעסוקה ושימושים שיעמדו בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות, המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בדיני איכות הסביבה, הכל בהתאם להוראות הוועדה המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה לפי העניין. ב. פסולת	6.6

קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה

- (1) תובטחנה דרכי טיפול בפסולת ובאצירתה, שימנעו היווצרות ריחות, מפגעי תברואה ומפגעים חזותיים או סיכונים בטיחותיים.
- (2) מתקן אצירת הפסולת יוצב בתחום המגרש ויהיה מרוצף, סגור חזיתית, ימנע כניסת בעלי חיים, שטחו יאפשר הוצאה והכנסה נוחה של מכלי האשפה, יותקנו בו ברז שטיפה ותאורה, רצפתו תנוקז למערכת הביוב.
- (3) יידרשו מתקנים יעודיים לחומרים בני מיחזור ולמתקני דחיסה. הכל בכפוף לכמויות הפסולת הצפויות וסוגיה.
- (4) פסולת "חומרים מסוכנים" יש לאחסן ולטפל בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה ובאופן שימנע זיהום סביבתי או סיכון בטיחותי.
- (5) גודל השטח הנדרש לאצירת פסולת ולמיחזור, יקבע על פי הנחיות מהנדס הועדה המקומית. ג. רעש
- (1) בתחום התוכנית יובטחו התנאים למניעת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים ובקטריונים של המשרד להגנת הסביבה.
- (2) כל מפעל יפרט את מקורות הרעש בתחומו והאמצעים להפחתה של רעשים בלתי סבירים.
- (3) במקומות תחת כיפת השמים, במקום שאינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ וכלפי מעלה ובמבנים שאינם מבודדים אקוסטית, תיאסר הפעלת רמקול, מגביר קול, מכשירי הגברה או מכשירי קול כיוצא באלה בשעות ובמועדים כמפורט בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג 1992 במידה והרעש גורם להפרעה או למטרד באזור מגורים. ד. איכות אוויר
- (1) כל מפעל יפרט המקורות לפליטת מזהמים לאוויר בתחומו, ואמצעי הנגד שינקוט כגון מתקנים של שאיבה, סינון וסילוק עשן, אבק וחלקיקים אחרים, על מנת לעמוד בתנאים שיקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה.
- (2) מפעלים יחויבו לרבד את דרכי הגישה אליהם ואת חצרותיהם למניעת פיזור אבק. מפעלים שבהם חומרי גלם, תהליכי יצור או אחסון (בעיקר בשטח הפתוח) גורמים למפגעי אבק, יחויבו בנקיטת אמצעים למניעת פיזור אבק.
- (1) כל מפעל יפרט את סוגי וכמות החומרים הרעילים שיפלוט או ייצר, את צורת איחסונם, שיטת הטיפול בהם ואמצעי הסילוק שבכוונתו לנקוט לגביהם.
- (2) איחסון כימיקלים, אופן שיקועם והשימוש בהם, יהיו בתאום ואישור המשרד להגנת הסביבה או מי שהוסמך על ידו. ה. קרינה
- כל מפעל יפרט את המקורות לפליטת קרינה לסוגיה ואמצעים למניעת פליטתה מעבר למותר עפ"י התקנים. ו. שפכים
- (1) השפכים התעשייתיים יטופלו טיפול מקדים בתחומי המפעלים ובאחריותם, עד לרמה הנדרשת על ידי הרשויות המוסמכות.
- (2) התחברות שפכים מהמפעל למערכת השפכים של הרשות המקומית תותנה בעמידה בתקני הרשות המקומית והרשויות המוסמכות.
- (3) התוכנית לטיפול בשפכים תכיל פירוט איכויות שפכים צפויות, דרכי הטיפול בהם לרבות שימוש חוזר בקולחים וב"מים אפורים", מתקני קדם טיפוליים בחצר המפעל, אמצעי ניטור רציף, ספיקות שנתיות, יומיות ושעתייות, והתאמתן למערך קוי האיסוף וההובלה ביעוד התעשייה ומחוצה לו.

6.7	חניה	א. החנייה תהיה בתחומי תאי השטח בהתאם לתקן חנייה ארצי שיהיה בתוקף בעת הוצאת חיתרי בניה. ב. מגרשי חנייה הגדולים המכילים למעלה מ 20 מקומות חניה יפוצלו לשביעות רצון מהנדס המועצה, על מנת למנוע שטחים הכוללים מסת אספלט גדולה, המהווה מפגע אסתטי ומקור למוקד חום בסביבתה. ג. החניה תשולב עם פתרונות להצללת מכוניות: נטיעת עצים בוגרים או מצללות (פרגולות). העצים ישולבו באיי צמחיה, לשביעות רצון מהנדס הועדה המקומית. ד. חניון - על תא שטח שיעודו חניון, יחולו הוראות סעיפים א. ג. לעיל.
6.8	ניקוז	ניקוז ותיעול (1) הניקוז יבוצע בכפוף לאישור הוועדה המקומית. (2) תוכן תכנית ניקוז שתשלב את פיתוח השטח וניקוז האתר, עם חיבור למערכת הניקוז הטבעית, תוך הפרדה מלאה של מערכת זו ממערכות השפכים הציבוריות והפרטיות שבשטח תאי השטח, ומתן מענה למניעת זיהום קרקע ומים עילים ותת-קרקעיים. נספח ניהול נגר עילי המהווה חלק ממסמכי התכנית, יהווה בסיס לתכנית כאמור. (3) יש להבטיח כי 15% לפחות משטח תא השטח יושאר כשטח חדיר למים שטח מגונן או מכוסה בחומר חדיר אחר. הפיכת תא השטח ל"אגן היקוות זעיר" המשאיר בתוכו את רוב הגשם היורד בתחומו, באמצעות תחילת המגרש והכנת מוצא לעודפי המים בנקודה הנמוכה. חיבור השטחים האטומים לשטחים החדירים במגרש, בעזרת מרזבים מן הגגות ושיפועים מתוכננים בחצר. ישמר כושר חדירות הקרקע הטבעית בשטח, על ידי מניעת עירוב של חומרי בניה וחומרים אטומים אחרים, מניעה של הידוק הקרקע וכו'. יעשה ככל הניתן שימוש בחומרי ריצוף חדירים למשל באזור החניה. (4) ניקוז הנגר הנוצר בתחומי התכנית: א) הנגר נוצר בשטחים המבונים (יעוד התעסוקה והמסחר ומבני ציבור) ייחשב כנגר נקי וישמש ככל הניתן, לצורכי הרווית הקרקע בתא השטח, בשצ"פ הסמוך או בשטחי גינון מקומי לאורך כבישים ומדרכות, בהתאם להמלצות נספח שימור הנגר שהוכן לתכנית. ב) עודפי נגר יופנו למערכת ניקוז שתהיה בעיקרה עילית לאורך הכבישים הפנימיים ובשילוב עם מעבירי מים וקולטנים במידת הצורך. ניקוז תאי שטח סמוכים יותר רק מתאי שטח של תעשייה לשטחים ירוקים דוגמת שצ"פים ופארקים. ג) נגר הזורם לאורך כבישים, שבילים ומדרכות ינוקז לכיוון רצועות ירוקות של צמחייה שיתוכננו כך שיהיו נמוכות ממפלס הדרך. הרצועות יפותחו כך שיאפשרו תלחול מהיר של המים על מנת למנוע שלוליות וכן על מנת להרוות את בית השורשים. עודפי הנגר ינוקזו לכיוון מערכת הניקוז האזורית (נחל בתרים וערוציו). ד) תעלות תותקנה לפי הצורך לאורך דרכים על מנת למנוע הצפת הדרך וארוזיה של מדרון הדרך ע"י נגר המגיע משטחים פתוחים. (5) הטיפול בממשק בין דרך לנחל יהיה בהתאם לס' 4.7 לעיל.
6.9	הוראות פיתוח	א. במרחב הציבורי יש להמנע מנטיעת עצים בעלי גזע קוצני, אלרגניים ועצים נפיצים. ב. גודל עץ מינימלי לנטיעה במרחב הציבורי יהיה גודל 8 לפי תקן ש.ה.מ. ג. בשבילים ובשטח הציבורי הפתוח יש לייצר הצללה באמצעות נטיעות של 50% לפחות מהשטח.

6.9	הוראות פיתוח	ד. בשטח הפתוח בתחום תאי שטח המיועדים למבנים ומוסדות הציבור, יש לייצר הצללה באמצעות נטיעות של 50% לפחות מהשטח הפתוח. ה. במדרכות יש לייצר רצף הצללה בנטיעות של 30% לפחות משטח ריצוף המדרכה. ו. תאסר נטיעת עצים או שתילת מיני צומח פולש בתחום התכנית המפורטים במסמך צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל (ד"ר ז'אן-מארק דופור דרור) המופיע באתר המשרד להגנת הסביבה. יותר שימוש בצומח מקומי, והמותאם לתנאים המדבריים וחסכוני בצריכת מים.
6.10	זיקת הנאה	בתאי שטח 206 ו-351 תובטח זכות מעבר לציבור הולכי הרגל וואו כלי רכב כמסומן בתשריט מתא שטח 1004 לתא שטח 401. זכות המעבר כאמור תעוגן ע"י רישום זיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין.
6.11	סידורים לאנשים עם מוגבלויות	א. בכל המבנים למוסדות ציבור, שטחים פתוחים על מתקניהם, דרכים וכל מבנה הנועד לציבור הרחב, תובטח נגישות לאנשים עם מוגבלות פיזית. ב. הסדרי הנגישות יהיו מותאמים לחוק התכנון והבניה ותקנותיו ובהתאם לתקנים המחוייבים על פיהם וכן בהתאם לתקן ישראלי 1918 ג. תכניות מפורטות לחיתר ו/או לפיתוח יאושרו ע"י יועץ נגישות.
6.12	עתיקות	א. במידה ובתחום התוכנית תתגלנה עתיקות, הטיפול בהן ייעשה על פי חוק העתיקות התשל"ח 1978, בתאום ובאישור רשות העתיקות. ב. פיתוח בתחום שטח העתיקות ייעשה רק לאחר סקירה מוקדמת בפקוח רשות העתיקות. עבודות הפיתוח והבניה בתחום שטח העתיקות תלווה ע"י רשות העתיקות עפ"י המתחייב מחוק העתיקות.
6.13	חלוקה לתאי שטח	א. תותר חלוקת תא השטח בכפוף לאישור תשריט חלוקת קרקע בהתאם לחוק התכנון והבניה. ב. קווי הבניין, לאחר חלוקה, הפונים לדרכים, מאגר מים ושצ"פ יהיו 5 מ', בין תאי השטח קו הבנין יהיה 5 מ'. ג. ביעודי תעסוקה לא תותר חלוקת תא השטח משטח הקטן מ- 2 ד'.
6.14	הפקעות ו/או רישום	מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור עפ"י סעיף 188(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, יופקעו על ידי הועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק. לגבי מקרקעי ישראל המיועדים לצרכים כאמור רשאית הועדה המקומית להפקיע מקרקעין שנועדו בתכנית זו לצרכי ציבור, ככל שאלה לא הוחכרו לרשות המקומית על ידי רמ"י, ולרשום ע"ש הרשות המקומית בכפוף לכל דין; ובלבד שרמ"י קיבלה הודעה המפרטת את הצורך הציבורי במקרקעין כאמור לפחות 90 יום לפני מועד שתפורסם ברשומות הודעה לפי סעיף 5 או הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

7.2 מימוש התכנית

תכנית זו תבוצע תוך 20 שנים מיום אישורה.

נספח ט'

נספחי משרד התיירות

נספח י'

מכתב רשות העתיקות

נספח יא'

מכתב הועדה המקומית
מיום 9/1/22

המועצה המקומית עומר



הנחיות תכנון לבינוי ולפיתוח מגרש הגולף – מגרש 502 – תב"ע 614-0635524

מגרש הגולף יהיה מגרש תקני המתאים לתחרויות בינלאומיות.

המגרש יכיל 18 "גומות" (holes). מרחק כל גומה מעמדת הפתיחה (Tee Boks) עד לגומה בקרקע שבקצה המסלול נע בין 90 מטר ל-600 מטר ויותר. בקצה כל מסלול נמצאת הגומה עצמה ומסביבה שטח של דשא קצוץ דק מאוד (Green).

לאורך המסלול יתוכננו, בהתאם לתנאי השטח, מכשולים כמו מכשולי מים (בריכות, ערוצי נחל) ומכשולי חול ("בונקרים") שנועדו להקשות על התקדמות השחקנים.

לכל גומה במגרש הגולף יקבע מספר תקן PAR¹. התקן של רוב הגומות הוא 3, 4 או 5 חבטות. נדירות יותר הן גומות עם תקן 6.

סך כל מספרי התקן של הגומות במגרש מהווה התקן של המגרש כולו. במגרש שיתוכנן ויוקם בעומר מספר התקן (PAR) יהיה בין 70 עד 73.

בקשה להיתר שלא תמלא את הנחיות התכנון הבסיסיות האלו לא תאושר.

הנחיות למגרש 404 – מסחרי – תב"ע 120/03/14

מגרש 404 אשר משווק בפומבי, יהיה לגן אירועים משולב מסחר בלבד ולא ינתנו היתרי בניה לשימושים אחרים המותרים בתב"ע.

בקשה להיתר שלא תמלא את הנחיות התכנון הבסיסיות האלו לא תאושר.

אושר ע"י הועדה לתכנון ולבניה ביום: 9/1/22.

¹ PAR – מספר החבטות האופטימלי שבו ניתן להשלים את המסלול מנקודת הפתיחה (Tee Box) ועד לגומה שבקצה המסלול.